



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE AU SÉNÉGAL ET SON PLAN D' ACTIONS OPÉRATIONNEL

SEPTEMBRE 2022

**« Une approche globale
et durable, sereine et
concertée ¹ »**

¹ Discours de SE, le Président Macky SALL au Sommet sur la Migration à Malte, le 11 octobre 2015

AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

ARMIR : Association Régionale des Migrants de Retour

BAOS : Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi des Émigrés

BASR : Bureau Analyse Synthèses et Renseignements

BEJ : Bureau d'Enquête Judiciaire

BFD : Bureau de la Fraude Documentaire

CEDEAO : Communauté Économiques Des États de l'Afrique de l'Ouest

CEN-SAD : Convention de coopération en matière de sécurité entre les États membres de la Communauté des États Sahélo-Sahariens

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des informations financières

CFJ : Centre de Formation Judiciaire

CILEC : Comité Interministériel de Lutte Contre l'Émigration Clandestine

CLAT : Cellule Antiterroriste

CNGRA : Nationale de Gestion des Réfugiés et des Apatrides

CNGSRRPD : Comité National de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes Déplacées

CNLTP : Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes

CRCD : Cadres Régionaux de Concertation et de Dialogue sur la migration

CRD : Comité Régional de Développement

CTO : Criminalité Transnationale Organisée

DACG : Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

DAF : Direction de l'Autonomisation des Fichiers

DAJC : Direction des Affaires Juridiques et consulaires

DER/FJ : Délégation à l'Entreprenariat Rapide Jeunes et Femmes

DF : Direction de la Formation de la Police Nationale (ex ENPFP)

DGAT : Direction Générale de l'Administration Territoriale

DGASE : Direction Générale de l'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur

DGAS : Direction Générale de l'Action Sociale

DGPN : Direction Générale de la Police Nationale

DNLT : Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants

DPAF : Direction de Police de l'Air et des Frontières

DESPS : Direction de l'Éducation Surveillée et de la Protection Sociale

DPJ : Direction de la Police Judiciaire

DPPDE : Direction de la Promotion des Droits et de la Protection de l'Enfant

DRN : Direction Générale du Renseignement National

DST : Direction de la Surveillance du Territoire

DPETV : Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage

HCDH : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

ICMPD : Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires

MAESE : Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

MJ : Ministère de la Justice

MPEM : Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime

ODD : Objectifs de Développement Durable

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OIPC-Interpol : Organisation Internationale de Police Criminelle

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONRAC : Organe National de gestion et de recouvrement des avoirs criminels

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

OSC : Organisation de la Société Civile

PAP : Plan d'Actions Prioritaires

PCJ : Poste de Contrôle Juxtaposé

PNMS : Politique Nationale de Migration du Sénégal

PSE : Plan Sénégal Émergent

PTF : Partenaire Technique et Financier

POC : Partenariat Opérationnel Conjoint Lutte contre l'Immigration Irrégulière, le Trafic de Migrants et la Traite des Êtres Humains au Sénégal

SNLCMI : Stratégie Nationale de Lutte Contre la Migration Irrégulière

TGI : Tribunal de Grande Instance

TIM : Trafic Illicite de Migrants

UA : Organisation Unité Africaine

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE

1.1. Présentation pays

1.2. Place de la lutte contre la migration irrégulière dans les politiques publiques

1.3. Champ d'application de la stratégie nationale

1.4. Cadre juridique et institutionnel

1.4.1. Cadre juridique

1.4.2. Cadre institutionnel

1.4.3. Les organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière

1.4.4. Les collectivités territoriales

1.4.5. Le secteur privé dans la lutte contre la migration irrégulière

DEUXIÈME PARTIE : DIAGNOSTIC

2.1. Nature, manifestations et état de la migration irrégulière

2.1.1. Nature et manifestations

2.1.2. L'état de la lutte contre la migration irrégulière

2.2. Principaux résultats de l'évaluation situationnelle

2.3. Analyse du cadre juridique

2.3.1. Forces

2.3.2. Faiblesses

2.4. Analyse du cadre institutionnel

2.4.1. Forces

2.4.2. Faiblesses

2.5. Analyse des interventions en matière de lutte contre la migration irrégulière

2.5.1. Analyse de l'environnement externe de la migration irrégulière

2.5.2. Principaux défis de lutte contre la migration irrégulière

TROISIÈME PARTIE : STRATÉGIE

3.1. Vision du Sénégal sur la lutte contre la migration irrégulière

3.2. Cadre stratégique de lutte contre la migration irrégulière

3.3. Axes d'intervention de la stratégie

3.3.1. Axe stratégique 1.- LA PREVENTION

3.3.2. Axe stratégique 2.- GESTION DES FRONTIÈRES

3.3.3. Axe stratégique 3.- MESURES DE RÉPRESSION

3.3.4. Axe stratégique 4.- MESURES D'AIDE, D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION

3.3.5. Axe stratégique 5.- RETOUR ET RÉINSERTION DES MIGRANTS

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE

4.1. Cadre de mise en œuvre

4.1.1. Principaux indicateurs de performance

4.1.2. Plan d'actions de la SNLMI

4.1.3. Coût du plan d'actions de la SNLMI

4.1.4. Plan de communication de la SNLMI

4.2. Organisation du dispositif de suivi et d'évaluation de la SNLMI

4.3. Risques liés à la mise en œuvre de la SNLMI

MATRICE DU PLAN 2023-2025

ANNEXE I : Glossaire

ANNEXE II : Statistiques de la Police Nationale, de la Gendarmerie et du POC

ANNEXE III : l'équipe d'experts :

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

Une Tragédie en Afrique de l'Ouest

La migration irrégulière est considérée comme un comportement humain consistant à une entrée illégale d'individu sur le territoire d'un pays dont il n'est ni ressortissant, ni résident permanent. Il peut être adopté par la seule personne appelée migrant mais celui-ci est souvent objet de trafic illicite entretenu par les trafiquants ou passeurs à la recherche de gain illicite.

Il n'existe pas encore une définition de la migration irrégulière conventionnellement consacrée au niveau international.

Au plan national, il n'existe pas de définition ni de la migration irrégulière, ni du migrant en situation de difficulté, ni du migrant tout court. Il n'existe pas non plus de définition du trafic illicite de migrants. L'article 4 de la loi n°2005-06 du 10 mai 2005 se limite à évoquer la notion « *organisation de la migration clandestine* » sans la définir.

Cependant, le droit international de la migration définit la notion de « *migrant² en situation irrégulière* » comme tout « *migrant contrevenant à la réglementation du pays d'origine, de transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d'un Etat, soit qu'il s'y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement* ».

La notion de « *migration clandestine* » utilisée dans la dénomination du CILEC est aussi définie par le droit international de la migration. Elle est perçue comme toute « *migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d'origine, de transit ou de destination. La notion de clandestinité évoque la condition des migrants irréguliers contraints de vivre en marge de la société. Il y a migration clandestine, soit en cas d'entrée irrégulière sur le territoire d'un Etat, soit en cas de maintien sur le territoire d'un Etat au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit en cas de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement³* ».

S'agissant du « *migrant* » au sens du protocole, il est défini comme étant « *la*

²Droit international de la Migration N°9, Glossaire de la Migration

³ Glossaire sur la Migration de OIM, page 48

personne qui effectue une migration dans un pays dont il n'est ni ressortissant, ni résident permanent » alors que le trafic illicite de migrant désigne « *le fait d'assurer, afin d'en tirer profit, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un autre Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat*⁴».

La migration irrégulière dans un contexte marqué par la montée de la criminalité transnationale organisée constitue un défi à la fois politique et sécuritaire à la gouvernance migratoire qui peut saper la stabilité sociopolitique, la croissance économique et fragiliser la gestion des frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Au cours de cette décennie, à l'instar des pays de la sous-région, le Sénégal a connu une série de tragédies migratoires ayant causé la perte en vies humaines de centaines d'individus, majoritairement jeunes le long des côtes atlantiques, méditerranéennes et des routes désertiques du Sahel.

C'est pourquoi, le Sénégal a, depuis son accession à la souveraineté internationale posé le principe de la migration légale dans sa charte fondamentale dont l'article 14 dispose que « *Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi* ». La révision constitutionnelle issue du Référendum du 20 mars 2016 attribuait à la diaspora quinze (15) sièges élus en leur sein à l'Assemblée nationale.

A contrario, ces dispositions constitutionnelles rejettent toute forme de migration effectuée en transgression des conditions légales préétablies, en l'occurrence la migration illégale ou migration irrégulière voire clandestine. La garantie de ce droit constitutionnel se manifeste par un arsenal juridique répressif pour prévenir et réprimer la migration irrégulière. Cette œuvre de codification a été suivie par la mise en place d'organes nationaux de coordination dont récemment le CILEC qui s'est attribué prioritairement la mission d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre les déplacements internationaux risqués et irréguliers, grâce à la mutualisation les interventions.

⁴ Article 3 Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer

La présente stratégie est le résultat d'un long processus de consultation inclusive, consultative et itérative ayant réuni les administrations publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers engagés dans la gestion de la migration.

La revue documentaire a retracé le cadre législatif, réglementaire, institutionnel, organisationnel et recensé les procédures administratives et judiciaires ainsi que les politiques et programmes de jeunesse, d'emploi, d'éducation, de formation, d'apprentissage, d'insertion, de réinsertion et de vitalisation de l'état civil. La revue a aussi abordé la gestion des frontières dans sa dynamique d'intégration et d'automatisation, l'échange d'informations interservices, les infrastructures, la formation et la coopération internationale.

Le diagnostic consécutif a mis l'accent sur les faiblesses du dispositif par l'identification des défis majeurs de la prévention et de la lutte contre la migration irrégulière sur la base desquelles, la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, son plan d'actions opérationnel et son mécanisme de suivi évaluation sont déclinés.

Le présent document stratégique, outre la méthodologie, est structuré en quatre (4) parties.

- La première partie décrit le contexte à travers la présentation pays, la place de la lutte contre la migration irrégulière dans les politiques publiques et le domaine d'application de la stratégie.
- La deuxième partie procède au diagnostic du secteur grâce à l'identification des défis de la lutte contre la migration irrégulière par une analyse situationnelle et plurisectorielle.
- La troisième partie formule la stratégie de lutte contre la migration irrégulière dans sa vision et ses orientations.
- La quatrième partie décrit le mécanisme de suivi évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière.

MÉTHODOLOGIE

Le présent document stratégique est le fruit d'un long processus participatif. Il est élaboré dans un cadre réunissant les membres du sous-comité de pilotage, du Comité de pilotage et du Comité Scientifique mis en place pour assurer le pilotage et la coordination du processus ainsi que la validation des résultats de l'étude.

La démarche méthodologique d'élaboration de la stratégie a porté sur quatre (4) périodes : (i) préparation et lancement, (ii) Revue documentaire ; (iii) diagnostic et analyse situationnelle ; (iv) formulation de la stratégie et son plan d'actions opérationnel.

Le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Clandestine (CILEC) a été créé par Décret n°2020-2393 du 30 décembre 2020 puis effectivement installé le vendredi 07 mai 2021 par Monsieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME, Ministre de l'Intérieur.

Par arrêté n°002957 du 25 février 2021, le CILEC est chargé notamment « d'élaborer une stratégie *nationale et son plan d'actions opérationnel de lutte contre l'émigration clandestine et suivre leur mise en rapport avec toutes les entités concernées* ».

Le CILEC a procédé au lancement officiel de ses activités le jeudi 18 novembre 2021 puis réuni le Comité scientifique le 25 janvier 2022 en vue de réaliser la mission primordiale qui lui est assignée consistant à élaborer une stratégie nationale.

A la suite de trois (3) réunions du Sous-Comité de Pilotage, les 08, 10 et 17 février 2022, la note de cadrage méthodologique et le questionnaire sur la migration irrégulière au Sénégal destiné aux acteurs ont été validés.

Une mission de terrain s'est déroulée sur l'étendue du territoire national du 14 au 24 mars 2022 dans six (6) régions pilotes ou pôles territoires et a permis de consulter plus d'une cinquantaine d'acteurs régionaux relevant notamment des administrations territoriale et locale, des forces de défense et de sécurité, des associations de migrants de retour, des associations de pêcheurs, des responsables des BAOS, des ARMIR, des ONG et OSC.

Ces activités ont fait l'objet de procès-verbaux de rencontres, d'entretiens individuels et d'un rapport de synthèse faisant ressortir l'ensemble des remarques, constatations et recommandations devant faciliter l'élaboration de la première mouture de la revue documentaire soumise le vendredi 15 avril 2022.

La revue documentaire et le rapport diagnostic subséquents ont fait l'objet de deux rencontres de partage/validation à la salle de conférence du Ministère de l'Intérieur. Des observations pertinentes ont été faites par les membres du Comité de pilotage, les membres du Comité scientifique et les points focaux. La première rencontre tenue le 27 juillet 2022 a regroupé les membres du Comité scientifique et la seconde organisée le 28 juillet 2002 a réuni dans les mêmes locaux, les points focaux représentant plusieurs départements ministériels, des organisations de la société civile et certains partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion de la migration.

Le processus d'élaboration a été facilité par la participation active, le dynamisme et l'engagement des acteurs. Il convient toutefois de souligner que des difficultés ont été rencontrées pour accéder à certains documents et données.

PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE

1.1. Présentation pays

Le Sénégal est un pays situé à l'extrême ouest de l'Afrique occidentale, entre 12°5 et 16°5 de latitude Nord et 11°5 et 17°5 de longitude Ouest, avec une superficie de 196 712 Km² et une façade maritime de plus de 700 km sur l'océan atlantique qui le limite à l'Ouest. Le territoire sénégalais est limité au Nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali et au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau. La République de Gambie, qui occupe tout le cours inférieur du fleuve du même nom, constitue une enclave de 25 km de large et près de 300 km de profondeur à l'intérieur du territoire sénégalais. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km au large de la côte sénégalaise⁵.

Au plan démographique, la population du pays est estimée à 16 209 125 personnes en 2019. Les femmes représentent 8 140 343 et les hommes 8 068 782, soit respectivement 50,22% et 49,78%. Cette population se caractérise par sa jeunesse, en effet 48% sont âgés de 18 ans ou moins. Chez les femmes, cette proportion est de 47% tandis que chez les hommes, elle est de 49,3%.

Au plan climatique, le Sénégal est un pays de l'Afrique subsaharienne. Le climat, de type sahélien est tropical au Sud et semi désertique au Nord. Il se caractérise par l'alternance d'une saison sèche de novembre à mi-juin et d'une saison humide et chaude de mi-juin à octobre. La pluviométrie moyenne annuelle suit un gradient décroissant du Sud au Nord du pays. Elle passe de 1200 mm au Sud à 300 mm au Nord, avec des variations d'une année à l'autre. Trois principales zones de pluviométrie correspondant à trois zones climatiques sont ainsi déterminées : une zone forestière au Sud, une savane arborée au centre et une zone semi-désertique au Nord.

Sur le plan économique, le Sénégal continue d'enregistrer de bonnes performances avec un taux de croissance du PIB réel de 6,8% en fin 2018 et une moyenne annuelle de 6,6%. Ce taux a été révisée à la hausse par le FMI à 5%, soit un bond qualitatif de 1,3 point par rapport à 2021⁶.

⁵ Source : ANSD « Situation Economique et Sociale du Sénégal » Ed. 2019

⁶ Indicateurs de conjoncture – Direction générale du Trésor -

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/SN/indicateurs-et-conjoncture>

La croissance⁷ du PIB pour 2021 est revue à la hausse de 3, 1/2 à 5% grâce à une solide production dans les secteurs de l'industrie et des services et aux mesures de soutien à l'économie. Toutefois, la valeur de l'Indice de Développement Humain du Sénégal pour 2019⁸ s'établit à 0.512, ce qui le place dans la catégorie « *développement humain faible* » et au 169^{ème} rang parmi 189 pays et territoires.

Dans le **secteur de la pêche**, le pays offre de réelles potentialités. Outre l'Océan Atlantique qui le limite à l'Ouest, les ressources en eaux de surface au Sénégal sont constituées par quatre fleuves : le fleuve Sénégal au Nord (1700 Km de long), le fleuve Saloum (250 km) au Centre, le fleuve Gambie (1130 km) au Centre et le fleuve Casamance (300 km) au Sud. Des lacs et des rivières complètent le régime hydrologique. La réalisation des grands barrages de Diama et de Manantali, en particulier, que le Sénégal partage avec le Mali et la Mauritanie à travers l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), contribue à la maîtrise des ressources hydrauliques et au développement de l'agriculture, de l'élevage, de la navigation, de l'approvisionnement en eau potable et en énergie favorisant les populations à vivre dans un environnement sain⁹.

Le **secteur minier** occupe une place importante dans les perspectives de mobilisation des ressources identifiées dans le PSE. Les récentes découvertes de pétrole en 2014 et de gaz en 2016 vont améliorer les ressources publiques et permettre d'atteindre l'autosuffisance énergétique.

A ces facteurs d'attraction d'immigrants à la recherche d'un mieux-être, s'ajoutent les agglomérations et infrastructures urbaines, des ports et aéroports modernes, une stabilité politique et l'hospitalité sénégalaises, caractéristiques qui singularisent le pays dans sous-région.

Le Sénégal est aussi un pays d'origine et de transit des migrants d'horizons continentales diverses. L'émigration irrégulière des sénégalais est une problématique éminemment économique¹⁰ même si d'autres raisons liées au travail, à la formation

⁷ Fonds Monétaire International (FMI), Communiqué numéro 21353

⁸ Rapport PNUD sur le développement humain 2020

⁹ Source : ANSD « Situation Economique et Sociale du Sénégal » Ed. 2019

¹⁰ Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) - Banque mondiale et Commission de l'UEMOA publiée en septembre 2021 qu'au Sénégal, bien qu'il s'agisse du taux le plus bas dans la zone UEMAO,

technique ou professionnelle, scolaires ou universitaires, sanitaires, climatiques ou touristiques ou aux besoins de regroupement familial, sont notées.

Plusieurs mesures ont été prises pour alléger les charges des ménages, réduire le taux de pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. A titre illustratif, le Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) et le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire ont été créés respectivement par Décret n°98-554 du 25 juillet 1998 et par Arrêté primatorial n°003066 du 07 mars 2000. Le CNSA¹¹ qui s'est dotée d'une stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience (SNSAR) met en œuvre le Programme Nationale de Sécurité Alimentaire et Réinsertion (PNSAR) et le sous-programme Nouveaux Terroirs Résilients (NTR) qui veut assurer aux ménages vulnérables, dans leur terroir et par eux-mêmes, des aliments sains et nutritifs avec de fortes capacités de résilience d'ici 2035.

Malgré ces nombreux efforts déployés au plan social, le niveau de revenu par habitant est toujours faible et l'accès des jeunes à l'emploi difficile. Ce contexte, associé aux conditions aléatoires d'octroi de visa d'entrée vers les pays de destination, favorise ainsi des départs irréguliers de migrants. Aujourd'hui, la gouvernance de la migration est confrontée, dans la sous-région, à des défis sécuritaires et constitue en même temps un enjeu de développement socioéconomique.

Le Sénégal a une vieille tradition migratoire car ses ressortissants ont, bien avant même la colonisation, migré vers d'autres continents. Certaines tendances montrent aussi que le Sénégal est un pays de transit majeur pour de nombreux ressortissants ouest africains se rendant en Europe. En 2018¹², l'itinéraire de la Méditerranée occidentale reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Espagne est devenu l'itinéraire le plus emprunté pour se rendre en Europe avec plus de 58 000 arrivées contre 5300 en 2015 et 22 100 en 2017.

« le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% en 2018-2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport au taux de 42,8% en 2011... »

¹¹¹¹ Rapport du CNSA sur la page officielle web de la structure

¹² Etude OIM « Migrations au Sénégal – Profil National 2018 de l'OIM 2018 » – « Tendances actuelles des migrations au Sénégal, page 163

Le Sénégal était l'un des principaux pays d'origine des arrivants d'Afrique de l'Ouest en 2018, derrière la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Gambie¹³.

Bien que 46% des flux migratoires du Sénégal aient lieu à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, principalement vers la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, le Sénégal connaît une hausse du nombre de départs depuis ses côtes vers l'Espagne depuis 2016¹⁴ et cette tendance persiste avec quelques variations entre 2017-2022. Les nombreux départs empêchés, les pertes en vies humaines le long des routes migratoires et l'arrivée massive de migrants notés ces dix dernières années aux frontières européennes reflètent un taux élevé de migrants irréguliers dans les flux migratoires¹⁵.

1.2. Place de la lutte contre la migration irrégulière dans les politiques publiques

La lutte contre la migration irrégulière a depuis longtemps été une préoccupation de l'Etat du Sénégal. Elle s'est traduite par l'adoption de la loi n°65-11 du 4 janvier 1965 sur la sortie du territoire national et l'émigration des citoyens Sénégalais qui étaient obligés de présenter un visa de sortie sous peine d'un emprisonnement d'un jour à 15 jours et une amende au maximum de 12.000 francs.

Pour durcir les sanctions, la loi n°71-44 du 28 juillet 1971 avait modifié l'article 11 de la loi précitée en substituant à cette peine contraventionnelle, une peine correctionnelle d'un an à 10 ans et d'une amende de 120.000 à 1.200.000 francs.

Aujourd'hui, la volonté de l'Etat du Sénégal de lutter contre la migration irrégulière est au rang des objectifs prioritaires des politiques publiques. L'objectif stratégique 8 du Plan d'Actions Prioritaires (PAP) 2019-2023 du Plan Sénégal Émergent (PSE) consiste à promouvoir une meilleure gouvernance de la migration pour améliorer

¹³ Etude pays – Potentiels de Partenariat pour les compétences et la migration au Sénégal – 2020 par Seynabou DIOUF

¹⁴ OIM, 2017, Communiqué Méditerranée update –Migrations flows Europe, *arrival and fatalities* – 10327 migrants Sénégalais arrivés en l'Italie par la Lybie et la Méditerranée

¹⁵ Naufrage aux larges de Kafountine avec 92 personnes secourues, 7 trafiquants arrêtés, 15 corps sans vie, 6 complices en fuite

A Mbour, le 28 juin 2022, la Gendarmerie a procédé à l'interpellation d'un trafiquant, 12 candidats interpellés – Communiqué de la Gendarmerie nationale du 27 juin 2022

le système national de gestion de la migration en passant par les étapes suivantes : (i) faire adopter la politique nationale de migration ; (ii) améliorer la production des données sur la migration pour une meilleure planification et un suivi efficace des projet/programmes ; (iii) produire un rapport annuel de suivi et/d'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de migration ; (iv) valoriser le potentiel de contribution de la diaspora au développement national ; (v) renforcer les dispositifs et mécanisme de lutte contre la migration irrégulière, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ; (vi) développer des partenariats bilatéraux et multilatéraux en matière de migration garantissant une meilleure protection sociale et juridique des migrants.

Sous l'égide du Ministre du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, la Politique Nationale de Migration du Sénégal (PNMS) a été élaborée et validée techniquement en 2018 par l'ensemble des parties prenantes concernées directement ou indirectement par les questions de migration, de gouvernance et de développement.

Les objectifs de la PNMS consistent à combler le déficit en données et informations sur les migrations, accroître la condition des Sénégalais de l'Extérieur au développement économique et social du pays, asseoir un dispositif performant de prise en charge des migrants de retour, promouvoir une meilleure protection des droits humains des émigrés sénégalais et des immigrés au Sénégal, assurer une meilleure gestion des frontières en rapport avec la libre circulation des personnes et le processus d'intégration régionale, ainsi qu'avec les États riverains non membres de la CEDEAO et promouvoir la migration légale et la lutte contre les risques et dangers liés à la migration irrégulière.

Les Domaines d'Activités et Axes Stratégiques (DAS) du PNMS se déclinent en quatre (4) piliers suivants : (i) « Migration, gestion des données, économie et emploi » ; (ii) « Migration, droits humains et genre » ; (iii) « Migration, santé et environnement », (iv) « Migration et gestion intégrée des frontières ». Le PNMS est assorti d'un plan d'actions s'appuyant sur les quatre domaines d'activités stratégiques et se décline en onze (11) actions prioritaires.

La Lettre de Politique Sectorielle de développement et de la Sécurité intérieures au Sénégal « *Gouvernance, Sécurité intérieure au Sénégal 2017-2027* » se fondant sur l'axe III du PSE¹⁶ « *Gouvernance – Paix – Sécurité* » mentionne « *qu'en plus du terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, le trafic international de drogues, d'armes et même de personnes, **les migrations irrégulières** et les rébellions larvées constituent des sujets de préoccupation majeure pour les forces de défense et de sécurité dans tous les États* ».

C'est toujours dans cette dynamique de mieux coordonner la mise en œuvre de la lutte contre les migrations irrégulières persistantes que Monsieur le Président de la République a décidé de créer, sur la base du Décret n° n°2020-2393 du 30 décembre 2020, le CILEC, rattaché au Cabinet du Ministre de l'Intérieur et chargé de coordonner les actions de lutte contre l'émigration irrégulière. Cette réforme réaffirme le rôle central du Ministère de l'Intérieur, en tant que principal département ministériel en charge de la gestion sécuritaire des frontières et de la lutte contre la migration irrégulière.

1.3. Champ d'application de la stratégie nationale

L'article premier de l'arrêté n°002557 du 25 février 2021 prévoit que le CILEC est chargé « *d'élaborer la stratégie nationale et le plan d'actions opérationnel de lutte contre l'émigration clandestine et suivre leur mise en œuvre en rapport avec toutes les entités concernées* ». A la lettre, il est donc clair que la tâche consiste à élaborer un document stratégique dont le champ d'application matérielle » porte sur « *l'émigration clandestine* ».

Le présent document stratégique contient plusieurs concepts d'usage dans la gestion de la migration. Certains de ces concepts sont définis dans la législation nationale. Il en est ainsi de la notion demandeur au statut de réfugié, d'apatride ou d'asile, de bien, de confiscation, de gel ou de saisie, entre autres.

Plusieurs autres concepts tels que migrant, trafic illicite de migrant, document de voyage ou d'identité frauduleux, personne particulièrement vulnérable, passeurs, pays d'origine, pays de transit, pays de destination, résident permanent, entrée

¹⁶ Plan Sénégal Émergent

illégal, ne sont pas encore définis au niveau national. Le présent document stratégique, se référant aux instruments internationaux pertinents et le Glossaire¹⁷ de la Migration de l'OIM propose la définition de certains concepts consacrés.

S'agissant de la notion de « *migration clandestine* » utilisée dans la dénomination du CILEC, il a été suggéré par la majorité des acteurs de le remplacer par la notion de « *migration irrégulière* » plus conforme au respect des droits de l'homme des migrants. Les définitions retenues sont répertoriées au glossaire en annexe.

Au sens de la législation sénégalaise en vigueur et aux instruments de la CEDEAO, est en situation de migration irrégulière :

- **(i)** tout individu, originaire d'un Etat de la CEDEAO qui n'est pas détenteur d'une carte d'identité nationale conforme à la législation sénégalaise relative à l'entrée et au séjour des étrangers et ;
- **(ii)** tout individu ressortissant hors pays de la CEDEAO non titulaire de visa ou de document de voyage valide au sens de la loi nationale.

Toutefois, la lutte contre la migration irrégulière s'accommode inévitablement d'une promotion de la migration régulière sous peine de rendre trop restrictive la gouvernance migratoire en tant que levier de développement socioéconomique et d'instrument d'intégration.

La présente stratégie s'applique sur le territoire national sénégalais et prend en compte les émigrés sénégalais, immigrés au Sénégal, migrants en transit ou de retour, potentiels migrants, apatrides et les demandeurs au statut de réfugié, d'apatride ou d'asile.

1.4. Cadre juridique et institutionnel

1.4.1. Cadre juridique

Les autorités sénégalaises ont montré depuis longtemps et surtout au cours de ces dernières années, un engagement à la lutte contre les migrations irrégulières et au renforcement du dispositif juridique et institutionnel. Cet engagement s'est traduit

¹⁷ Droit international de la Migration N°9 publié par l'OIM en 2007

par l'adoption de plusieurs instruments internationaux, régionaux et nationaux, le renforcement et la mise en place de plusieurs structures spécialisées.

1.4.1.1. Des instruments internationaux et nationaux

1.4.1.1.1. Des instruments internationaux

Les principaux instruments internationaux de lutte contre la migration irrégulière sont :

- la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses deux premiers protocoles additionnels adoptés à Palerme (Italie), le 15 décembre 2000 dont l'un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et, l'autre relatif à la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des Réfugiés ;
- la Convention n°19 relative à l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, signée à Genève le 05 juin 1925 ;
- la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, et ses deux Protocoles facultatifs ;
- le Protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté en 2000 et entré en vigueur le 18 janvier 2002 ;
- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés adopté le 25 mai 2005 et entré en vigueur le 12 février 2002 ;
- la Convention de l'OIT n°138, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et entrée en vigueur 19 juin 1976 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ;
- la Convention n°182 de l'OIT du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, entrée en vigueur le 19 novembre 2000 qui consacre en son article 3 une définition des pires formes de travail des enfants ;
- la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York le 18 décembre 1990 ;

- le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la CTO du 15 novembre 2000 ;
- la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida (Mexique) en 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ;
- la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne (Autriche) en 1988, entrée en vigueur le 11 novembre 1990 qui est une symbiose entre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
- le Protocole A/P1/5/79 du 29 mai 1979 de la CEDEAO sur la libre circulation qui vient d'être amendé avec l'institution des cartes nationales d'identité CEDEAO. Ce Protocole qui consacre le principe de la libre circulation des personnes et des biens organise le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la région, la circulation des véhicules de transport, l'abolition des visas et permis d'entrée des citoyens des pays membres ;
- le Protocole A/SP1/85 du 6 juillet 1985 sur les droits et obligations des migrants, les conditions et procédures d'expulsion ;
- le Protocole A/SP1/86 du 1er juillet 1986 sur le droit de résidence et les dispositions particulières relatives aux travailleurs frontaliers et saisonniers ;
- le Protocole A/SP1/7/89 du 30 juin 1989 sur le règlement des différends entre Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du Protocole ;
- le Protocole A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 sur les modalités d'application du droit d'établissement et les dispositions relatives à la protection et à la promotion des investissements ;
- la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 ;
- la Convention d'extradition de la CEDEAO signée à Abuja le 6 août 1994, entrée en vigueur le 8 décembre 2005 ;
- la Convention A/P.1/7/92 de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Dakar le 29 juillet 1992, entrée en vigueur le 28 /10/1998 ;
- la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés adoptée en juillet 2003 ;
- la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999

- la Convention de coopération en matière de sécurité entre les États membres de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) de 2004 ;
- l'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre signé à Abuja le 6 juillet 2006 ;
- l'Accord multilatéral de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest adopté à Abidjan le 27 juillet 2005 ;
- le Traité du 10 janvier 1994 portant création de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) signé à Dakar par sept pays ayant le francs CFA comme monnaie commune, modifié le 25 janvier 2003 a intégré des dispositions sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement ;
- la Convention sur la coopération transfrontalière signée à Niamey (Niger) le 27 juin 2014 ;
- la Convention relative à la libre circulation des personnes et des biens, au droit de résidence et au droit d'établissement adoptée le 29 janvier 2018 à Addis-Abeba (Éthiopie).

Au niveau bilatéral, les principaux accords sont :

- Accord entre le Sénégal et la Mauritanie signé le 02 mai 1992 relatif à la circulation des ressortissants des deux pays et fixant les points de passage officiels à la frontière ;
- Convention d'établissement signée le 27 mars 1964 entre Sénégal et Maroc ;
- Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Sénégal et la France signé le 23 septembre 2006 et modifié par avenant en date du 25 février 2008 ;
- Accord bilatéral¹⁸ en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants signé entre le Sénégal et le Mali en 2004 dont l'application est très utile à la prévention de la mobilité irrégulière des mineurs et au trafic d'enfants.

¹⁸ Loi n°2008-55 du 24 septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre la France et le Sénégal relatif à la Gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006

Avec l'UE, le Sénégal met en œuvre le Document de stratégie conjointe 2018-2023 dont l'axe 3 « *Bonne gouvernance* » prévoit le secteur de la gestion de la migration¹⁹.

Dans le cadre juridique de la coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne, plusieurs accords sont conclus dont ;

- Le Mémoire d'entente entre le Ministère chargé de l'Intérieur de la République du Sénégal et le Ministère chargé de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, signé à Dakar, le 24 Août 2006 et portant sur les conditions de mise en œuvre des patrouilles conjointes dans le cadre de la lutte contre l'Émigration clandestine par voie maritime à travers l'opération FRONTEX ;
- l'Accord-cadre de Coopération signé à Dakar, le 10 octobre 2006, ratifié le 11 juin 2008 ;
- la Déclaration conjointe portant sur le rôle de l'Agence européenne FRONTEX, signée à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- la Déclaration conjointe sur la gestion de l'émigration légale, signée à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- la Convention sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité signée à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- la Convention sur la coopération dans le domaine de la prévention de l'émigration de mineurs sénégalais non accompagnés, leur protection, leur rapatriement et réinsertion signée à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- le Mémoire d'entente sur la coopération dans la lutte contre la criminalité, signé à Dakar, le 05 décembre 2006 ;
- l'Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements signé à Dakar, le 22 novembre 2007 ;

¹⁹ Document de Stratégie Conjointe 2018-2023, révisé pour 2021-2023

- la Déclaration conjointe sur l'opération FRONTEX signée à Dakar, le 21 mai 2008 ;
- l'Accord de coopération technique en matière de protection civile signé le 23 décembre 2008 ;
- le Protocole d'application de l'Accord sur la coopération dans le domaine de la prévention de l'émigration des mineurs sénégalais non accompagnés, leur protection, leur rapatriement et leur réinsertion, signé à Madrid, le 23 février 2009 ;
- l'Accord entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne sur la suppression réciproque de visas sur les passeports diplomatiques signé à Madrid, le 16 décembre 2009.
- la Déclaration conjointe sur la Coopération sénégal-espagnole en matière de lutte contre la migration irrégulière, signé à Dakar le 09 Avril 2021 entre le Ministre chargé de l'Intérieur de la République du Sénégal et le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne.

A ces instruments juridiques internationaux, s'adosse un vaste dispositif national de lutte contre la migration irrégulière.

1.4.1.1.2. Du dispositif juridique national

Le Sénégal s'est inspiré des normes internationales ratifiées et des référentiels au niveau africain pour adopter un cadre juridique fourni qui prend en compte certaines nouvelles dimensions de la migration irrégulière et ses impacts sur les politiques sociales et sur le développement de la criminalité transnationale organisée.

Le pays a, depuis le 09 mai 1963 adhéré à la Convention internationale sur les réfugiés de 1951 et puis adopté en vertu de la loi n°68-27 du 24 juillet 1968 portant Statut des réfugiés, une loi nationale reconnaissant le statut de réfugiés aux catégories de personnes qui remplissent les critères listés par ladite convention.

Moins de trois (3) ans après, le Sénégal a adopté la loi n°71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal et plus tard adhéré, en tant que membre fondateur aux instruments de la CDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et aux conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des pays de la communauté.

A la suite de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en vertu de la loi n°2003-17 du 18 juillet 2003, le Sénégal a adopté, le 10 mai 2005, la loi n°2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes, pratiques assimilées ainsi que la protection des victimes.

Prenant aussi en compte la proportion croissante du trafic illicite de migrants dans le taux de criminalité transnationale organisée, l'Etat a adopté la loi n°2021-34 et la loi n°2021-33 du 23 juillet 2021 modifiant respectivement la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale et la loi n°65-60 du 21 juillet 1965. Cette réforme a défini le trafic illicite de migrants parmi les infractions soumises à la procédure particulière applicable à la criminalité organisée.

D'autres textes pris au Sénégal avant l'entrée en vigueur de la convention de Palerme et ses deux premiers Protocoles et ont aussi vocation à s'appliquer dans la lutte contre le trafic illicite de migrants. Les principaux sont :

- la loi n°78-12 du 29 janvier 1978 qui renforce les peines à l'encontre des étrangers en situation irrégulière ;
- la loi n° 82-06 du 30 juin 1982 qui avait inséré un article 831 bis dans le Code général des impôts qui aggrave les sanctions pour défaut de présentation des cartes d'identité au visa manuel ;
- la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale notamment en ses articles 593 à 607 relatifs à la procédure applicable à l'enfance délinquante ou en danger ;
- la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, notamment l'article 137 et suivants
- la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la Famille ;
- la loi n°89-01 du 07 janvier 1989 relative au livret de famille, modifiant le chapitre 7 intitulé « *De l'état civil* » du Livre I, intitulé « *Les personnes* » de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille ;
- la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 portant Code de la nationalité, modifiée ;
- la loi n°72-61 du 12 juin 1972 organisant l'enregistrement des naissances, les conditions de rattachement d'une personne à la nationalité sénégalaise et les

conditions permettant à un enfant de parents inconnus d'acquérir la nationalité sénégalaise (enfant apatridie) ;

- la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 sur l'extradition des étrangers.

La ratification et la transposition de l'ensemble de ces instruments a considérablement renforcé le dispositif mis en œuvre par des structures dédiées.

1.4.2. Cadre institutionnel

1.4.2.1. Les structures intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière

1.4.2.1.1. Les institutions et organismes internationaux

Les principales institutions internationales appuyant la lutte contre la migration irrégulière de lutte au Sénégal sont l'Union Européenne (UE), l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), l'Office des Nations contre la Drogue et le Crime (ONUDC), le Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies (BRAO/HCDH), le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol).

1.4.2.1.2. Les administrations publiques intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière

Elles sont composées des Assemblées délibérantes, certains services du Ministère de l'Intérieur et les structures spécialement chargées de la gestion des frontières.

1.4.2.1.2.1.- L'Assemblée Nationale et les institutions consultatives

La lutte contre la migration irrégulière est menée par l'Assemblée nationale qui compte quinze députés de la diaspora. Elle est aussi au sein prise en compte par les membres du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).

1.4.2.1.2.2.- Les services du Ministère de l'Intérieur intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière

Rares sont les services du Ministère de l'Intérieur qui n'interviennent pas directement ou indirectement à la prévention et la lutte contre la migration irrégulière mais les principaux concernés sont :

1.4.2.1.2.2.1.- La Direction de la Police Judiciaire (DPJ)

La DPJ est une direction de la DGPN organisée en quatre (4) divisions :

- ✓ la Division des Investigations Criminelles (DIC),
- ✓ la Division spéciale de Cybersécurité,
- ✓ la Division de la police technique et scientifique et,
- ✓ la Division des affaires judiciaires.

En ce qui concerne les missions, la DPJ est chargée :

- ✓ de la mise en œuvre des moyens propres à assurer la répression des crimes et délits de droit commun dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale et les lois spéciales,
- ✓ de la participation à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la criminalité,
- ✓ de la centralisation des informations relatives à la criminalité sous toutes ses formes et de leur mise à la disposition des services chargés de l'application de la loi,
- ✓ de la coordination et du contrôle de l'action des services de police concourant à l'exercice de la police judiciaire,
- ✓ du Secrétariat du Bureau Central national de l'OIP Interpol.

La DPJ est chargée de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la recherche et à la constatation des crimes et délits de droit commun et peut disposer de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), chargé de centraliser toutes les affaires de stupéfiants au niveau national, en liaison avec la gendarmerie et l'Administration des Douanes. Les services de la DPJ peuvent requérir, en cas de besoin, l'appui des forces du Groupement Mobile d'Intervention (GMI).

Dans la pratique, les unités d'investigation ayant des missions de police judiciaire et placées sous le contrôle du Directeur de la police judiciaire constatent des infractions, rassemblent les preuves et appréhendent les auteurs de crimes ou délits prévus et punis par les articles 4 à 7 de la loi n°2005-06 du 10 mai 2005, notamment l'organisation de la migration irrégulière et ses infractions connexes tels les délits de faux, d'usage de faux document administratif, de fraude documentaire et des nombreuses violations des droits de l'homme des migrants objet de trafic.

1.4.2.1.2.2.2.- La Direction de la Sécurité Publique (DSP)

Elle est répartie en trois (3) divisions administratives dont :

- La Division des statistiques et des archives,
- La Division administrative,
- La Division de la réglementation et de la police judiciaire.

Conformément au Décret n°2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du Ministère de l'Intérieur, la DSP est chargée, seule ou concurremment avec d'autres services :

- de la protection des personnes et des biens,
- de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique,
- du maintien et du rétablissement de l'ordre public,
- de la participation à l'élaboration de la stratégie nationale contre la criminalité,
- de la gestion de la mobilité urbaine,
- de la recherche et de la constatation des infractions aux lois pénales, en application du Code de procédure pénale et des lois spéciales.
- de l'exécution des lois et règlements de police générale, spéciale et municipale,
- de la lutte contre le piratage et la contrefaçon,
- de la police touristique et,
- de l'assistance aux autorités administratives déconcentrées, locales et judiciaires.

Dans la pratique, la DSP mène ses actions sur toute matière concernant le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements de la police générale, municipale ou rurale, plus spécialement dans les agglomérations urbaines. Ses services sont déployés également au niveau des circonscriptions administratives, des missions de police judiciaire conformément au Code de procédure pénale.

La DSP, dans ses missions de maintien de l'ordre public, peut procéder à la recherche et la constatation des infractions de trafic illicite de migrants en milieu urbain, au niveau des postes frontaliers et surtout dans les zones à affluence touristique.

1.4.2.1.2.2.3.- La Direction Générale de l'Administration
Territoriale (DGAT)

La DGAT quant à elle, a été créée par Décret n°2012-543 du 24 mai 2012 et a renforcé les missions antérieurement exercées par l'ancienne Direction des Affaires Générales et de l'Administration Territoriale (DAGAT), qui avait été instituée par arrêté n°000597/MINT/CAB du 17 janvier 1990.

La DGAT compte quatre directions :

- Direction des Libertés Publiques et de la Législation,
- Direction des Ressources Humaines et du Matériel,
- Direction du Partenariat avec les ONG,
- Direction des Affaires Générales.

Il convient de relever que la Direction des Libertés publiques et de la Législation intervient de manière spécifique dans la gestion des frontières.

La DGAT assure également la tutelle des autorités administratives déconcentrées (Gouverneurs, Préfets, et Sous-Préfets) qui sont à la tête de vastes réseaux de circonscriptions administratives.

La difficulté de la surveillance est accentuée par la pluralité des pays frontaliers. Sur les 14 régions que compte le Sénégal, 10 sont frontalières aux pays voisins. Ziguinchor et Sédhiou, frontalières avec la Guinée Bissau et la Gambie, Kolda, frontalière avec la Guinée Bissau, la Gambie et la Guinée, Kédougou, frontalière avec la Guinée et le Mali, Tambacounda, frontalière avec la Gambie, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, Kaffrine, Kaolack et Fatick, frontalières avec la Gambie, Saint-Louis et Matam, frontalières avec la Mauritanie.

Dans les régions, les gouverneurs qui président les Commissions Régionales de Gestion des Frontières (CRGF) et les démembrements de la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF) collaborent avec les populations transfrontalières et tiennent compte de leur situation particulière.

1.4.2.1.2.3.- Les autres administrations publiques sectorielles

Plusieurs politiques publiques sectorielles prennent en compte la prévention et la lutte contre la migration irrégulière.

Au niveau du MAESE, outre la **DGASE**, le Service de l'état civil de la **DAJC** est chargé de l'enregistrement, de la transcription et de la gestion des actes concernant l'état des sénégalais à l'étranger et des étrangers vivant au Sénégal. Les postes consulaires ont des bureaux ou divisions chargés de satisfaire les besoins d'enregistrement ou de transcription d'état civil des citoyens de la diaspora sénégalaise.

La Direction du Protocole, des Conférences et de la Traduction (**DPCT**) du MAESE se charge quant à elle de l'instruction des passeports diplomatiques et de service (feuillet et carnet) aux ayants droits désignés dans le Décret n°78-021 du 06 janvier 1978 portant description du passeport diplomatique et du passeport de service et fixant les modalités de leur établissement. Les articles 22 et 29 dudit décret donnent au Ministre des Affaires étrangères, la prérogative de délivrer ces documents de voyage spéciaux.

Au **Ministère du Ministère de la Justice** (MJ), la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (**CNLTP**), compétente en matière de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ainsi que la protection des victimes, déroule des activités de sensibilisation, de formation et entretient des rapports de collaboration avec les organes similaires des pays voisins²⁰. La CNLTP développe au niveau des juridictions son mécanisme de recueil de données dénommé « SYSTRAITE ».

La Direction des droits humains (**DDH**) et le **CCNDH**- DIH quant à elle s'occupe de la prévention et de la protection des droits de l'homme des migrants consacrés par les instruments internationaux dont le Sénégal a adhéré. Sous réserve de la souveraineté d'un Etat sur l'opportunité d'éloigner les migrants irréguliers de son territoire, il n'en demeure pas moins l'obligation pour cet Etat d'assurer la protection

²⁰ Protocole d'Accord portant création d'un mécanisme de coordination sous régionale pour le renforcement de la lutte contre la traite des personnes et le référencement des victimes entre les victimes entre la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal signé le 8 novembre 2017

de leurs droits économique, social, culturel et leur droit contre toute forme de discrimination.

La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (**DACG**) assure l'élaboration et le suivi de la politique pénale²¹ par le contrôle de l'action publique et le recueil des données judiciaires en matière de lutte contre la migration irrégulière.

La Direction de l'Éducation Surveillée et de la Protection Sociale (**DESPS**) prend en charge les enfants migrants irréguliers qui sont considérés conformément aux articles 565 et suivants comme des enfants en danger. De ce point de vue, ils sont accessibles à toutes les mesures d'assistance, de protection et de prise en charge.

Au **niveau du Ministère des Forces Armées (MFA)**, la **Gendarmerie nationale** joue un rôle capital dans la lutte contre la migration irrégulière. Les unités de police judiciaire surtout celles situées dans les zones frontalières procèdent à des interpellations, des enquêtes et prennent des mesures de saisie de pirogue transportant des migrants comme en atteste les statistiques de la gendarmerie annexées.

La **Marine nationale** et **l'Armée de l'Air** sont aussi des acteurs clés en matière de sécurité aérienne et maritime. Grâce à leurs outils d'investigations et d'intervention, ces services peuvent aussi appuyer les structures spécialisées de la DNLT dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.

Au **Ministère des Finances et du Budget**, les **Douanes** sénégalaises présentes dans toutes les zones frontalières (terrestre, maritime et aérienne). Les services des douanes participent à la lutte contre la migration irrégulière à travers la Gestion Coordonnée des Frontières (GCF) pilotée par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Ce mécanisme visant à impliquer et à coordonner les organismes du service public qui travaillent de part et d'autre des frontières en vue d'atteindre un objectif commun et d'apporter ainsi une réponse cohérente aux défis qui se dressent à la gestion des frontières.

²¹ Circulaires n° 4134/MJ/DACG du 11 août 2010 ; Circulaire n° 246/MJ/DACG du 14 janvier 2019 de la politique pénale générale ; Circulaire n° 7451/MJ/DACG du 05 novembre 2021

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (**CENTIF**) s'occupe plus des avantages financiers produits d'activités de trafic de migrants.

Le Décret n°2004-1150 du 18 août 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF charge ladite structure de recevoir les déclarations de soupçons (DOS), les demandes d'informations émises par les organes de renseignements financiers étrangers, les demandes d'informations transmises par des autorités nationales et relatives à la lutte contre la LBC/FT²², le recueil de toutes informations transmises spontanément ou à sa demande par les organes homologues étrangers ou des organismes ou services de l'Etat.

Prenant en compte la dimension financière du trafic de migrants que l'article 4 de l'arrêté n°00417 du 15 janvier 2018 prévoit que la DNLT exerce son action conjointement et en liaison avec, notamment la CENTIF pour le démantèlement des circuits financiers parallèles. A côté de toutes ces administrations publiques impliquées, interviennent les organisations de la société civile.

Au niveau du **Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et l'Insertion**, plusieurs services interviennent dans la résolution des causes profondes de la migration irrégulière.

En matière de main-d'œuvre, la **Direction de l'Emploi** est chargée, notamment de la réception des offres et des demandes d'emploi et de leur diffusion, du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'œuvre, pour l'établissement et la gestion d'un système d'information sur l'emploi. La Direction de l'Emploi est chargée de préparer la politique de l'emploi et d'en coordonner la mise en œuvre. Elle assure le suivi et l'évaluation de la politique de l'emploi et coordonne les politiques macroéconomiques et sectorielles.

La Direction de l'Emploi assiste les demandeurs d'emploi et procède à la collecte et la diffusion de l'information sur le marché du travail.

Le Service National d'Orientation Professionnelle (**SNOP**) assure l'information des études, formation et professions, le conseil, le soutien personnalisé et

²² Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

l'accompagnement des personnes. Le Service oriente les élèves sortants du cycle fondamental et des jeunes en quête de formation par apprentissage vers les centres et lycées d'enseignement technique. Il accompagne les cibles à besoins spécifiques en matière d'orientation professionnelle, évalue les compétences professionnelles des personnes à besoins spécifiques et gère les stages ou formation des personnes à besoins de spécifiques, y compris les migrants et les membres de leurs familles.

La Direction de la Formation Professionnelle et Technique (**DFPT**) met en œuvre la politique concernant la formation professionnelle en matière de programmes, méthodes, structures et effectifs. Il assure l'appui et l'encadrement des établissements de formation professionnelle et technique, organise l'animation et le contrôle pédagogique. Au Sénégal, les migrants ont de droit accès à la formation professionnelle dans les conditions régissant les établissements de formation professionnelle.

Au Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, la lettre de politique sectorielle et de développement de la pêche artisanale prend largement en compte la prévention des départs en mer aux côtés de la Marine marchande qui mène le combat contre l'embarquement clandestin à bord de navire prévu et puni par la loi n°2002-22 du 16 août 2002 du Code de la marine marchande. Cette politique sectorielle prend en compte, la question des licences de pêche, l'Accord de partenariat pour une pêche durable avec l'UE, l'aquaculture comme alternative de la pêche de capture et la sécurité en mer des pêcheurs artisans et l'émigration clandestine.²³

Au Ministère du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions, les grandes orientations politiques du travail et la protection des droits des travailleurs migrants, conformément à la Convention y relative, réservent une place importante à la lutte contre la migration irrégulière. Le Sénégal est passé devant le Comité sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. De façon générale, des recommandations ayant trait aux faiblesses du secteur et allant dans le sens du renforcement de cette protection, notamment le droit des travailleurs migrants de diriger un syndicat, sont formulées.

²³ Rapport d'activités 2020 du MPEM

Au **Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants** (MFFGPE), la Direction des Droits et de la Protection des Groupes Vulnérables (DDPGV) et la Direction de l'Équité et de l'Égalité de Genre interviennent dans l'appui et la protection des droits des femmes migrantes

Au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (**MSAS**), la Direction de la Promotion et de la Protection des Groupes Vulnérables (**DPPGV**) et la Direction de la Santé (**DS**) interviennent du domaine de la santé-migration.

Au niveau du Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, le Programme d'appui au système d'information de l'état civil mis en œuvre par la Direction de l'Etat Civil (**DEC**) œuvre pour le renforcement de l'accès aux services d'état civil, la lutte contre la fraude et la modernisation de l'enregistrement des données.

Ce département est pied d'œuvre sur la stratégie nationale de l'état civil dans le cadre du Programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique. Financé par l'Union européenne, l'exécution de ce programme est confiée à CIVIPOL, la DEC et le Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires (MCTDAT).

Aussi, l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire et la Direction des Stratégies et l'aménagement territoriale interviennent dans les domaines de la migration, de l'environnement et des changements climatiques.

Au **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation** (MESRI), l'Institut Fondamental d'Afrique Noir (IFAN), l'Institut CDESRIA, l'Institut de Formation et de Recherche en Population, Développement et Santé de la Reproduction mènent des études sur la question migratoire.

A côté de tous ces services, parmi tant d'autres, ayant des attributions générales ou implicites en matière de lutte contre la migration irrégulière, existent des structures spécialisées.

1.4.2.2. Structures spécialisées dans la lutte contre la migration irrégulière

Il existe dans le dispositif institutionnel, des structures spécialisées en matière de gestion des frontières dans le cadre du contrôle des entrées et sorties du territoire national et la lutte contre les migrations irrégulières. Il faut noter cependant que la Gendarmerie et les Douanes n'ont pas encore de structures spécialisées connues en matière de lutte contre la migration irrégulière. Les principales structures publiques existantes sont les suivantes :

1.4.2.2.1. La Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF)

La DPAF est une structure spécialisée en matière de gestion des frontières. La modernisation de son système de gestion des frontières s'est renforcée par la mise en place de la Division nationale de Lutte contre le trafic de migrants (DNLT).

✓ La modernisation des systèmes de contrôle aux frontières

La DPAF est chargée de la lutte contre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière. Le contexte sécuritaire sous régional et le développement de la criminalité transnationale organisée, particulièrement dans la région du Sahel ont rendu ses missions plus délicates.

La Direction poursuit ses efforts de modernisation des systèmes de contrôle en mettant en place le modèle performant de contrôle intégré dit système E-Gates dans les aéroports en vue de se conformer aux normes standards de sécurité et de célérité dans le traitement des dossiers de voyage.

C'est dans cette même dynamique qu'un accord de partenariat a été signé entre l'Etat du Sénégal et SECURIPORT et a permis d'étendre ce système de contrôle intégré aux frontières maritimes et terrestres.

Pour mieux freiner les départs irréguliers par mer, plusieurs antennes portuaires ont été implantées notamment à Ziguinchor, Foundiougne, Port minéralier de Bargny, des unités de patrouilles fluviales mises en place à Rosso, Bakel, Dyabougou, Karang (Betenty et Djinack Bara) qui sont des unités mixtes (police/douane), Podor, Matam, Dagana, Gouloumbou et des Brigades de surveillance frontalière à Moussala, Keur

Ayip, Kalifourou, Diama et Bakel, entre autres services. Un projet²⁴ de création de trois postes de police aux frontières améliorera le dispositif existant.

Malgré les efforts déployés dans l'automatisation des contrôles aux frontières, il est toujours tenu à la DEPAF des registres administratifs qui mentionnent notamment la filiation de la personne, le pays de nationalité et de naissance, l'âge, le sexe, la situation familiale et professionnelle, le type de visa ou de permis de séjour ainsi que leur validité, la date d'entrée sur le territoire national. La DPAF s'appuie sur sa DNLT pour lutter contre la migration irrégulière.

✓ ***La Division Nationale de Lutte contre le trafic de migrants (DNLT)***

La Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées, en abrégé en (DNLT) est une structure créée au sein de la Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF). La DNLT, ayant son siège à Dakar, est dotée d'une compétence de principe en matière de lutte contre le trafic de migrants conformément au Décret fixant les attributions de la DPAF. Ses compétences s'exercent différemment à deux niveaux :

- **Les compétences de la DNLT au niveau central :**

- Le Bureau d'Enquête Judiciaire (BEJ) ayant pour mission de diligenter l'ensemble des enquêtes judiciaires en matière de filières migratoires et de faux documents
- Le Bureau Interventions Surveillance et Filatures (BISF) chargé d'effectuer les surveillances, les filatures et les interpellations en liaison avec la BEJ
- Le Bureau de la Fraude Documentaire (BFD) compétent pour procéder à l'analyse de tous les faux documents saisis au Sénégal (en particulier à l'aéroport), effectuer des synthèses et rédiger les fiches d'alerte, renforcer les compétences du personnel en matière de lutte contre la fraude documentaire
- Le Bureau Analyse Synthèses et Renseignements (BASR) investi des missions d'effectuer des analyses, synthèses et statistiques, de recueil du renseignement en s'appuyant sur des enquêtes diligentées par BEJ, sur les

²⁴ Discours à la Nation du Président de la République du 03 avril 2022

informations transmises par les postes frontières de la DPAF en province et les antennes régionales et des auditions des migrants, retours volontaires accompagnés par l'OIM ou des reconduites forcées

- La Brigade de Surveillance côtière (BS) qui a comme mission principale la surveillance des côtes sénégalaises pour empêcher le départ d'éventuels candidats à la migration irrégulière.

- Les compétences de la DNLT au niveau régional

Les Antennes Régionales (AR) implantées sur les zones de départ ou points de passage des migrants sont inscrites dans un dispositif évolutif. Elles concernent dans un premier temps les zones de Saint Louis- Louga, Kidira, Tambacounda et Karang - Keur Ayib.

En raison de l'importance de la surveillance des activités criminelles des trafiquants et des flux migratoires et surtout de la nécessité de retracer les avoirs criminels générés par le trafic, la DNLT exerce son action en liaison avec la Division Spéciale cybersécurité (DSC), la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), la Direction de l'Autonomisation des fichiers (DAF) pour l'identification des migrants, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) pour le démantèlement des circuits financiers parallèles.

Les compétences de la DNLT s'effectuent sans préjudice des attributions des autres entités de la police nationale notamment la DPJ en matière de lutte contre la traite des personnes et infractions connexes.

Depuis sa mise en place, la DNLT et ses antennes régionales ont réussi à déjouer plusieurs tentatives de départ de migrants et mener plusieurs enquêtes judiciaires ayant abouti à des condamnations d'auteurs de trafic illicite de migrants.

1.4.2.2.2. La Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage (DPETV)

Au Sénégal, c'est la DPETV qui est chargée de la gestion du séjour des étrangers et de l'établissement des titres de voyages ordinaires. Les passeports diplomatiques et les passeports de services sont établis par le MAESE.

La DEPTV est chargée de la reconduite de migrant irrégulier hors des frontières du Sénégal dans le respect de ses droits. Elle instruit les demandes de délivrance de passeports et procède à leur remise aux ayants droits. La DEPTV comporte une Division des Titres de voyages et une Division de la Police des étrangers.

Il est tenu au niveau de la DPETV, un fichier des étrangers à partir de données relatives aux visas et cartes d'identité délivrés aux étrangers installés pour un séjour d'au moins un an au Sénégal. Il est mentionné dans ce fichier la filiation de la personne, le pays de nationalité et de naissance, l'âge, le sexe, la situation familiale et professionnelle, le type de visa ou de permis de séjour ainsi que leur validité, la date d'entrée sur le territoire, l'emploi occupé et la branche d'activité.

1.4.2.2.3. La Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF)

Créée par Décret n°94-370 du 03 juin 1994, complété par le Décret n°96-96 du 1^{er} février 1996, puis remplacé par le Décret n°97-570 du 02 juin 1997, la CNGF assure la gestion des frontières du pays. La cadence des réformes réglementaires illustre de la complexité et la sensibilité de la gestion des frontières et traduit la volonté des autorités de lui réserver un traitement particulier attentif tenant compte du nombre et de la diversité des pays voisins ainsi que de la sensibilité des problématiques transfrontalières.

Placée dans un premier temps sous l'autorité du Premier Ministre et la tutelle administrative du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, la CNGF sera rattachée ensuite à la Présidence de la République.

Elle est présidée par le Chef de l'État-major Particulier du Président de la République. La Commission, au terme de l'article 2 du Décret, a pour missions de faire des études, de préparer les négociations nécessaires et de présenter au Chef de l'Etat, les propositions appropriées concernant la gestion des frontières entre le Sénégal et les États voisins.

La Commission est composée de représentants de la plupart des ministères, notamment ceux des Affaires Étrangères, de l'Intérieur, des Forces armées et fonctionne par l'organe de trois sous commissions.

- La Sous-commission de l'exploitation des frontières, placée sous la présidence du représentant du Premier Ministre.
- La Sous-Commission Délimitation des Frontières présidée par le Ministre des Affaires Étrangères.
- La Sous-Commission de la Sécurité des Frontières présidée, selon le cas, précise le Décret, par le Ministre chargé de l'Intérieur ou le Ministre des Forces armées.

La Commission comprend en outre pour chaque région, une Sous-Commission régionale de Gestion des Frontières, présidée par le Gouverneur.

1.4.2.2.4. Le Comité National de Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes Déplacées (CNGSRRPD)

Institué par Décret n°2003-291 du 08 mai 2003, sa composition, ses attributions et le fonctionnement de ses organes sont régis par l'arrêté présidentiel n°3809 du 13 avril 2004. Le CNGSRRPD est né d'un constat sur la multiplication des structures d'intervention en faveur des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées apatrides dont certaines sont restées en l'état embryonnaire, d'autres dépourvues de moyens conséquents ou simplement confinées mal définies, et parfois redondantes. Devant un tel constat, les autorités ont été soucieuses d'une gestion cohérente et opérationnelle de regrouper l'ensemble des structures existantes en un seul Comité, doté de moyens humains, financiers et matériels.

Le CNGSRRPD n'intervient dans la gestion des frontières que dans des situations particulières voire d'urgence, en cas d'afflux à la frontière de réfugiés, de rapatriés ou de personnes déplacées ou en cas de calamités naturelles ou de conflits armés.

1.4.2.2.5. La Commission Nationale de Gestion des Réfugiés et des Apatrides (CNGRA)

En sa séance du 05 avril 2022, l'Assemblée nationale a adopté la loi n°2022-01 portant statut des réfugiés et apatrides. Cette loi qui s'applique également aux demandeurs d'asile, définit les notions de réfugiés, d'apatrides, demandeur au statut d'apatride et demandeur d'asile.

Sous réserve des attributions dévolues aux ministères et d'autres structures de l'Etat, la CNGRA dirigée par un fonctionnaire de la hiérarchie A, a pour mission d'assurer le suivi de toutes les questions relatives au statut des réfugiés et apatrides. Elle est chargée à ce titre notamment de :

- D'assurer la protection juridique et administrative des demandeurs et des bénéficiaires du statut de réfugié et d'apatride
- Assurer, en liaison avec les autorités compétentes, le respect des garanties fondamentales accordées par le droit national et les instruments juridiques internationaux relatifs aux réfugiés et aux apatrides
- Assister les réfugiés, les demandeurs d'asile et les apatrides
- Donner son avis sur toutes les demandes d'admission au statut de réfugiés et d'apatride préalablement à la prise de décret d'admission.

Il ressort de cette loi que les réfugiés et apatrides bénéficient d'une immunité légale et n'encourent aucune sanction pénale, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier justifié par la menace de leur vie et de leur liberté sous réserve qu'ils se présentent, dans un délai raisonnable, aux autorités nationales chargées des réfugiés et des apatridies et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière. Ils ne peuvent aussi être expulsés ou refoulés dans les conditions précitées, sauf s'il y a des raisons sérieuses de considérer que le réfugié ou l'apatride constitue un danger pour la sécurité nationale ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave ou constitue une menace pour la sécurité.

La décision d'expulsion d'un réfugié ou apatride est notifiée au HCR et à l'intéressé, à qui il est accordé un délai raisonnable pour se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un apatride qui l'accompagnent ou le rejoignent bénéficient d'un statut dérivé de réfugié ou d'apatride, sous réserve de vérification des liens de famille allégués, sauf s'ils sont d'une autre nationalité et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants.

Est, de droit, placé sous la protection de la CNGRA, le mineur sans représentant légal sur le territoire sénégalais qui sollicite le bénéfice de réfugié ou d'apatride. Il est considéré en ce sens comme un enfant en danger et peut faire l'objet des mesures d'assistance éducative prévues par les articles 565 et suivants du code de procédure pénale au titre de l'enfant en danger.

Le bénéficiaire du statut de réfugié ou d'apatride jouit des mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, au travail, à la justice, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judiciaire, à la liberté de religion et de culte, au droit de propriété, à la sécurité et à la protection sociales, au logement, à l'éducation, au transfert des avoirs, à la liberté de circulation et la liberté pour les activités non politiques et non subversives.

Les réfugiés et les apatrides ont aussi droit à l'établissement du titre de voyage prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 relative au statut des réfugiés et la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ainsi qu'à toute autre pièce nécessaire, soit à l'accomplissement des divers actes de la vie civile, soit à l'application de la législation interne ou des accords internationaux qui concourent à leur protection.

En définitive, l'adoption de cette nouvelle est la satisfaction d'une vieille doléance des organisations de la société civile appuyées par le HCR et a permis au Sénégal de mieux conformer sa législation aux conventions des Nations Unies relatives au statut des réfugiés, aux apatrides et demandeurs d'asile et à la protection des droits des migrants et membres de leurs familles.

1.4.2.2.6. La Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur (DGASE)

En vertu du Décret n°2020-2195 relatif à ses attributions, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur doit « *porter assistance, en tant que de besoin, aux Sénégalais de l'extérieur, encourager et coordonner les initiatives visant leurs regroupements* ». Le BAOS, bien que rattaché au cabinet du Ministre par Décret n°2020-2100 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, sociétés nationales et des sociétés à participation publique

entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères, travaille en collaboration avec la DGASE et s'attèle à prendre en compte toutes les préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. La DGASE s'appuie sur la Direction de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur et la Direction de l'Appui à l'Investissement et aux Projets.

Afin d'orienter les investissements des sénégalais de l'extérieur vers des secteurs productifs, l'Etat a mis en place des dispositifs de mobilisation. Il s'agit du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur et le Programme d'Appui aux Programmes de Solidarité et le Développement (PAISD) qui viennent en aide aux migrants de retour à travers les BAOS.

1.4.2.2.7. Le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi des Émigrés (BAOS)

La volonté de l'Union européenne de renforcer son appui au gouvernement sénégalais dans la création des pôles économiques viables et compétitifs et identifier des alternatives à la migration irrégulière aux jeunes sénégalais a été à l'origine du projet « *Gouvernance Migration et Développement* ». Ce projet qui est financé par le fonds fiduciaire de l'Union européenne et mis en œuvre par la Direction générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur (DGSE) du MAESE, était prévu pour couvrir la période allant de mars 2018 à février 2022. Compte tenu du retard du déploiement des Bureaux d'Accueil, d'orientation et de Suivi des Émigrés (BAOS) mis en place, le délai d'intervention du projet a été prorogé d'une année et doit prendre fin en mars 2023.

Le Projet Gouvernance Migration et Développement est inclusif et participatif. Il regroupe, outre les Agences Régionales de Développement (ARD), les principaux acteurs relevant des administrations publiques et privées de la formation professionnelle et technique, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse, de la statistique, de la gouvernance locale. Sont aussi acteurs, les élus locaux, les services techniques décentralisés ainsi que les organisations de la société civile, les associations des migrants, le secteur privé et les médias.

L'objectif visé par le projet est d'améliorer l'accueil, l'orientation et le suivi des émigrés et des candidats à la migration dans une dynamique de forte implication des autorités de l'administration territoriale et des communautés.

Le projet cible principalement les migrants de retour, potentiels candidats à la migration, sénégalais résidents à l'étranger et les communautés d'origine des migrants.

Démarré sur sept (07) régions, le projet couvre quatorze (14) régions, relayé au niveau local par des Points Focaux Départementaux (PFD).

Au plan stratégique et opérationnel, il s'agit de l'ouverture de bureaux tant au niveau régional que départemental pour encadrer les migrants et leurs projets, de la mise en place et de l'animation des Cadres de concertation et de dialogue au plan national et régional. L'organisation de campagnes d'information de sensibilisation en faveur de la migration régulière, la facilitation de la mise en relation entre la diaspora et leurs communautés, du migrant, surtout le migrant en détresse et sa famille et la promotion de l'investissement sont des mesures prises en compte par le projet.

Un accent particulier est réservé à l'étude²⁵, la collecte de données, la recherche-action, le plaidoyer pour la migration régulière, la capitalisation, la modélisation et la mutualisation des exemples et références de réussite socioéconomique du migrant de retour et l'échange de bonnes pratiques entre acteurs nationaux et étrangers.

Les missions des BAOS s'articulent autour des trois axes suivants :

➤ **Accueil, Orientation et Suivi des Migrants et Potentiels Migrants**

Il s'agit précisément d'accompagner la réintégration socioéconomique des migrants de retour afin de leur pourvoir un accueil, une assistance une orientation et un suivi dignes de leur rang. Les BAOS ont vocation à informer les migrants sur les opportunités d'investissement, de formation, d'emploi et sur les conditions des migrations sûres, ordonnées et régulières. La sensibilisation doit impliquer les potentiels migrants et les membres de leurs familles sur les dangers de la migration irrégulière et orienter les porteurs de projets vers les filières viables et productives de

²⁵ Guide de réintégration au Sénégal du migrant/ de la migrante de retour d'Allemagne, publié par GIZ en juin 2020

la zone ainsi que sur les sources de financement. L'accompagnement se traduit notamment par le renforcement des capacités des potentiels migrants de retour tout en assurant le suivi de la mise en œuvre de leurs projets et la promotion de l'attractivité de leur localité.

➤ **Offre de services aux acteurs locaux**

Les BAOS accompagnent les collectivités territoriales dans la dynamique d'intégration de la migration dans les processus de planification locale et entendent mettre à la disposition des territoires des outils d'animation et de mise en œuvre des politiques migratoires. Ils doivent aussi participer à l'application des plans de développement locaux, appuyer le recensement des migrants, participer à la mise en place et à l'animation du Cadre de concertation régionale et assurer la coordination dans la gestion des organes du projets (BAOS et PFD).

➤ **Acteurs de l'animation/accompagnement du Cadre régional de concertation et dialogue sur la migration (CRCD)**

Le CRCD est un mécanisme multi acteurs de coordination et d'échanges pour une meilleure prise en compte des questions migratoires propres à chaque territoire afin de mieux mettre en synergie des interventions en faveur des cibles. Il n'existe pas de mécanismes harmonisés de dialogue et chaque cadre de concertation innove en fonction des réalités socioculturelles et migratoires locales.

1.4.2.2.8. Le Comité Interministériel de Lutte contre l'Émigration Clandestine (CILEC)

Le Comité Interministériel de Lutte contre l'Émigration Clandestine (CILEC) est créé par Décret n°2020-2393 du 30 décembre 2020. Rattaché au cabinet du Ministre de l'intérieur, le CILEC obéit à une nouvelle approche inclusive s'articulant autour d'une stratégie multisectorielle et multi-acteurs qui fait le pari de mobiliser les services de l'Etat, les communautés et les partenaires au développement.

Ses missions consistent à :

- Élaborer la stratégie nationale et le plan opérationnel de lutte contre la migration irrégulière et suivre leur mise en rapport avec toutes les entités concernées ;
- Coordonner et suivre l'action des services compétents en matière de

migration et de surveillance des frontières ;

- Participer à la prévention des départs dans les endroits présentés comme des sites de partance potentielle ;
- Promouvoir la réponse communautaire dans les zones de départ et tout autre lieu approprié ;
- Apporter son concours à la prise en charge des candidats par les services compétents en matière d'emploi et d'insertion sociale ;
- Organiser des appuis aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le phénomène ;
- Conduire et effectuer toutes les études d'impact aux plans économique, social et politique, demandées par le Président de la République ;
- Centraliser toutes les données informations relatives à la migration irrégulière ;
- Faire des évaluations et des rapports périodiques sur l'état et l'évolution du phénomène à l'intention du Président de la République ;
- Aider à la communication du gouvernement dans ce domaine.

La composition et le fonctionnement du CILEC sont régis par l'arrêté n°002957 du 25 février 2020. Il est dirigé par un Secrétaire Permanent (SP) choisi parmi les hauts fonctionnaires de la police nationale, nommé par Décret n°2021-684 du 26 mai 2021. Il est assisté par un Secrétaire permanent adjoint, haut cadre de la police nationale dont la mission est de seconder le Secrétaire permanent et un personnel relevant du Ministère de l'Intérieur.

Le personnel du CILEC est au nombre de treize (13) de grades différents dont, outre le SP et son adjoint qui sont respectivement Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle et commissaire de police, un lieutenant chargé de la communication, quatre adjudants de police dont un secrétaire particulier, un gestionnaire et un informaticien, cinq agents de police dont un comptable matières et deux chauffeurs. Le CILEC, qui était logé dans les locaux de la DPAF vient d'être doté d'un siège à Dakar.

1.4.3. Les organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière

Les politiques publiques en matière migratoire prennent largement en compte la collaboration avec les OSC dans les différentes actions de prévention. Plusieurs d'entre elles sont engagées dans le combat mais les plus actives sont les concernées en l'occurrence les associations regroupant les migrants, migrants de retour, les OSC ayant pour objet l'appui aux politiques de jeunesse, d'emploi, d'entrepreneuriat, de pêche, d'artisanat, d'insertion et de réinsertion.

Elles sont présentes dans plusieurs localités et regroupent en leur sein des jeunes, des femmes, des émigrés sénégalais et des migrants de retour, de toutes catégories d'âge. Elles s'activent dans l'accueil, l'assistance et le suivi des migrants à travers des campagnes d'informations, de sensibilisation et d'orientations et des activités productrices de revenus.

Elles sont nombreuses et pluridisciplinaires. A titre illustratif, citons les Associations Régionales des Migrants de Retour (ARMIR), l'Association des Sénégalais de Turin de Retour (AST/retour), le Réseau Migration et Développement (RMD), le Centre « GUINDI », TOSTAN, « together for change », Lead Africa, Enda, Cadre de réflexion migration de Pikine, Village pilote, SOS Sahel, Horizons sans Frontières, HORIZONT 3000, Réseau NDAARI, l'Association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal, entre autres.

Dans la mise en œuvre de ses missions de partenariat, le CILEC entretient des relations de collaboration avec plusieurs associations et ONG, notamment Village du Migrant, Association pour le Développement Endogène contre l'Emigration Clandestine (AFDEC), Migrants Engagés de Retour pour le Développement du Sénégal (MER/DEV), Union Nationale des Pêcheurs Artisans du Sénégal (INAPS), la Délégation diocésaine l'ONG ACCRA, l'ONG ECLOSIO, l'ONG COSPE, ONG Volontariat international pour la Migration.

1.4.4. Les collectivités territoriales

Le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières et les Objectifs de Développement Durables (ODD) à l'horizon 2030 recommandent de faciliter la participation à la vie en communauté et de créer des centres ou des programmes communautaires au niveau local. En raison de leur proximité aux

populations locales, les élus locaux peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation, la détection et l'assistance des migrants.

Au Sénégal, en dehors des Cadres Régionaux de Concertation et de Dialogue sur la migration (CRCD) appuyés par la DGASE et les conseils municipaux de la jeunesse, rares sont les structures officielles de dialogue et d'échanges entre les autorités territoriales, les communautés et les migrants. Des efforts doivent être déployés pour clarifier et renforcer les attributions des autorités territoriales plus proches des communautés en matière de prévention de la migration irrégulière. Le renforcement des moyens des CRCD et la mise en place de cadres de concertation départementaux dotés de ressources et animés par des acteurs bien formés sont des mesures à encourager.

1.4.5. Le secteur privé dans la lutte contre la migration irrégulière

Le secteur privé sénégalais joue un rôle important dans la prévention de la migration irrégulière à travers sa participation à la formation, à l'emploi et la création d'entreprises. Les organisations patronales sont membres et président certaines structures publiques de formation professionnelle.

Le secteur privé préside le Conseil d'administration du Fonds de financement de la formation Professionnelle et Technique (3FPT), la Commission Partenaire des Programmes (CPP) est présidée par le Conseil National du Patronat (CNP) et la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) préside la Commission Partenariale de Certification (CPC). Pour la satisfaction des besoins du marché du travail en ressources humaines de qualité, la loi n°2015-01 du 06 janvier 2015 prévoit une implication accrue des opérateurs privés de formation professionnelle et technique et des ONG.

Des efforts sont menés par les structures en charge des politiques de jeunesse en vue d'aider l'émigré à devenir créateur d'emploi grâce à ses ressources en incitant la création de petites et moyennes entreprises aux métiers artisanaux telles, la construction, la menuiserie, la cordonnerie et la mécanique.

DEUXIÈME PARTIE : DIAGNOSTIC

2.1. Nature, manifestations et état de la migration irrégulière

2.1.1. Nature et manifestations

Les itinéraires identifiés sur la migration irrégulière sont au nombre de quatre (4) : - *Un itinéraire aérien, deux itinéraires bimodaux et un itinéraire maritime de bout en bout.* -

L'itinéraire aérien dominé par la fraude documentaire aux moyens d'usurpation d'identité, de falsification, de contrefaçon ou d'altération de documents de voyage est récurrente malgré la sécurisation et des contrôles automatisés aux frontières aériennes.

L'itinéraire mixte ou bimodal combinant la voie terrestre et celle maritime est composé de deux routes. La première passe par le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara occidentale et le Maroc pour rejoindre les îles Canaries du Royaume d'Espagne ou les enclaves espagnoles du territoire marocain de Ceuta et de Melilla. La deuxième route bimodale des flux migratoires en Afrique de l'Ouest se concentre à Agadez au Niger passe par la Lybie pour atteindre les frontières européennes par la traversée de la Méditerranée. Le contrôle et la surveillance de ces deux itinéraires sont renforcés grâce à la collaboration entre l'UE, les pays européens de première zones (Espagne, Italie et Portugal) et l'Etat du Sénégal.

L'itinéraire maritime de bout en bout plus périlleux connaît ces dernières des moments de regain de départs irréguliers en raison des conditions difficiles de navigation. Il permet de mieux éviter les patrouilles et part des côtes sénégalaises, guinéennes, Bissau guinéennes et gambiennes pour aboutir aux îles Canaries en Espagne ou à l'île de Lampedusa en Italie.

L'élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Migration Irrégulière dite (SNLMI) s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs relatifs notamment au nombre de migrants irréguliers interpellés au départ et à l'entrée, au nombre de migrants irréguliers de retour assistés ou réinsérés, à la qualité des outils harmonisés

d'intervention, et au nombre de migrants irréguliers bénéficiaires de projets d'emploi, de formation ou de financement.

2.1.2. L'état de la lutte contre la migration irrégulière

L'état de la lutte contre la migration irrégulière s'opère notamment à travers la présentation et l'analyse des statistiques de la police judiciaire et de la justice pénale ainsi que la présentation et l'analyse des consultations régionales avec les acteurs impliqués dans le combat contre la migration irrégulière.

2.1.2.1. Présentation des données statistiques

Lors de ces deux (2) dernières années (2019-2020), les interpellations des services de la DPAF relatives aux infractions sur la migration irrégulière reflètent la recrudescence de ce fléau. Au titre des statistiques de la DPAF, au cours de l'année 2020, pour les infractions contre les personnes sur mille-trois-cent-cinquante-neuf (1.359) individus interpellés, mille-cent-quatre-vingt-dix-sept (1.197) répondent au trafic de migrants et cent-quarante-cinq (145) à l'embarquement clandestin. Cette recrudescence est constatée au niveau des départs par voie maritime et se justifie en partie par la fermeture des frontières aériennes et terrestres dues aux mesures sanitaires mondiale.

Au cours de l'année 2021, les statistiques disponibles sont parcellaires et se présentent comme suit :

Type d'infractions	Affaires connues							
	Interpellés	Déférés	Par sexe		Par âge		Nationalité	
			Hommes	Femmes	Adultes	Mineurs	Sénégalais	Etrangers
Trafic de Migrants Terrestre	2	2	2		2			2
Embarquement Clandestin	11	11	11		11		1	10
Trafic de Migrants Maritime	662	128	662		662		522	140
Trafic de Migrants Aérien	169	68	149	20	169		127	42

Type d'infractions	Affaires connues							
	Interpellés	Déférés	Par sexe		Par âge		Nationalité	
			Hommes	Femmes	Adultes	Mineurs	Sénégalais	Etrangers
Présence irrégulière	32		32		32		32	
Faux et usage de faux	187	128	171	16	185		133	54
Usurpation d'identité	115	80	95	20	115		40	75
Contrefaçon	1	1	1		1		1	
Falsification	1	1	1		1		1	
Obtention induue de document	2	1	2		2		2	
Escroquerie aux visas	4	2	3	1	4		2	2
Traite des personnes	70	6	70		70		34	36
Destruction volontaire de documents de voyage	1	1		1	1			1
Faux tests COVID	17	17	17		17		4	13
Total	1272	446	1204	68	1270	2	886	386

Source : Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF), 2021

La Gendarmerie nationale joue un rôle important dans la lutte contre la migration irrégulière. A l'occasion de ces investigations, les forces de la gendarmerie nationale procèdent à des saisies de biens, surtout des saisies portant sur les moyens de transports maritimes utilisés par les trafiquants pour convoyer les migrants. Les données collectées à partir des unités élémentaires dans les zones de compétence territoriale de l'Armée font apparaître le tableau statistique²⁶ ci-dessous traduisant ainsi les efforts de la gendarmerie dans le combat contre la migration irrégulière.

²⁶ Etat partiel statistique de la gendarmerie nationale pour l'année 2021

GENDARMERIE NATIONALE				
MOIS	PIROGUES CONTRÔLÉES	PERSONNES IDENTIFIÉES	PIROGUES ARRAISONNÉES	MIGRANTS INTERPELLES
JANVIER				
FÉVRIER				
MARS				
AVRIL				
MAI		2		
JUIN	1	10	1	20
JUILLET	1	7		67
AOÛT		4		7
SEPTEMBRE	6	30	2	155
OCTOBRE	1	14	2	194
NOVEMBRE		6		6
DÉCEMBRE				
TOTAL	9	73	OS + 01 navire	449

Il ressort des données statistiques de la Gendarmerie nationale relatives au trafic illicite de migrants pour la période allant de janvier à juillet 2022, l'interpellation de deux cent quatre-vingt-deux (282) migrants dont cent quarante-huit (148) dans la région de Saint Louis, quatre-vingt-deux (82) dans la région de Ziguinchor, quarante (40) dans la région de Fatick et douze (12) dans la région de Thiès, vingt-sept (27) migrants ont été gardés à vue dont treize (13) à Saint Louis, dix (10) à Ziguinchor, deux (2) à Fatick et deux (2) à Thiès et seulement neuf (09) enquêtes ont été menées par les services de la Gendarmerie : cinq (5) à Saint Louis, un (1) à Ziguinchor, un (1) à Fatick et deux (2) à Thiès.

Les interpellations des migrants sont effectuées entre juin (92) et juillet (190). Elles concernent majoritairement des jeunes sénégalais avec une forte présence des ressortissants de pays frontaliers.

2.1.2.2. Analyse des statistiques

Ces chiffres du tableau détaillé ci-dessus de la DPAF montrent que la migration irrégulière par voie maritime occupe la première place avec six cent soixante-deux (662) individus, cent soixante-neuf (169) aux frontières aériennes, et deux (02) sur les voies terrestres sur un total de mille deux cent soixante-douze (1272) personnes interpellées. Plus des deux tiers sont adultes soit mille deux cent soixante-dix 1270 et huit cent quatre-vingt-six (886) personnes de nationalité sénégalaise. Les hommes représentent mille deux cent soixante-dix (1204) contre soixante-huit (68) femmes et deux (2) mineurs.

En 2020, sur mille-trois-cent-cinquante-neuf (1.359) interpellées pour infraction contre les personnes, mille-cent-quatre-vingt-dix-sept (1.197) répondent au trafic de migrants et cent-quarante-cinq (145) à l'embarquement clandestin alors qu'en 2021, sur mille deux cent soixante-douze (1272) personnes interpellées aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, huit cent trente-trois (833) sont présumés trafiquants de migrants, onze (11) pour embarquement clandestin, cent quatre-vingt-sept (187) pour faux, usage de faux, cent quinze (115) pour usurpation d'identité, quatre (4) pour escroquerie au visa et deux (2) pour obtention indu de document.

Même si les tendances des deux dernières années sur le nombre de personnes interpellées aux frontières sont à la hausse (1197 en 2020 contre 1272 en 2021), les départs irréguliers par mer surtout connaissent par intervalle des baisses en raison des conditions météorologiques parfois difficiles et du contexte sanitaire de la pandémie COVID 19 ayant entraîné le renforcement du contrôle.

A titre illustratif, le CILEC, dans sa mission de centralisation des données relatives à la migration irrégulière, a produit un rapport²⁷ semestriel de synthèse sur les statistiques de départ d'émigrants clandestins de juillet à décembre 2021 sur la base des informations fournies par les services opérationnels de la Police nationale (DGAT) et de la Gendarmerie nationale. Il y ressort, l'interpellation de 1471 candidats à l'émigration irrégulière et l'interception d'embarcations. Le nombre d'interception d'embarcation a fortement baissé, quarante et un (41) en 2020 contre quatre (4) en 2021. Cette situation s'explique selon le rapport ci-dessus mentionné par des

conditions météorologiques défavorables et aussi par le renforcement des dispositifs de contrôle mis en place au niveau des frontières avec les pays voisins comme la Gambie et la Mauritanie.

Sous l'angle de la fraude documentaire, les statistiques disponibles montrent un faible taux de détection des faux documents de voyage par rapport au nombre de personnes interpellées. En 2021, sur mille deux cent soixante-douze (1272) personnes interpellées, cent quatre-vingt-sept (187) sont détenteurs ou usagers de faux documents de voyage, deux (2) cas d'obtention induite de document de voyage, un (1) cas de destruction de document de voyage, un (1) cas de falsification et un (1) cas de contrefaçon.

Cette situation peut s'expliquer par le fait que les candidats à l'émigration irrégulière ont tendance à dissimuler ou détruire leur document d'identité et de voyage dans le but d'échapper aux mesures de retour dans leur pays d'origine et d'accroître leur chance de faire prospérer leur demande au statut de réfugié, d'apatridie ou d'asile.

Quant à l'analyse du tableau statistique de la Gendarmerie ci-dessus, il fait ressortir que des efforts sont en train d'être menés sur la saisie ou arraisonnement en vue de la confiscation en tant que moyens du crime. Sur quatre cent quarante-neuf (449) migrants interpellés, six (6) navires ont été arraisonnés.

Il apparaît ainsi nécessaire, pour meilleure lisibilité de l'ampleur et des modes opératoire de la fraude documentaire, de centraliser les informations au niveau du Bureau de la fraude documentaire logée à la DNLT.

2.1.2.3. Analyse et interprétation des résultats des consultations

Dans le cadre de l'élaboration du présent document stratégique, un questionnaire a été transmis aux acteurs. Le profil cible pour le renseignement du questionnaire a été plus qualitatif que quantitatif. Les réponses obtenues sont fournies par les acteurs des différents des pôles territoriaux réunis au niveau des gouvernances des régions chefs-lieux des pôles territoire de **Kaolack** (Fatick, Kaolack et Kaffrine), de **Thiès** (Diourbel et Thiès, département de Mbour), de **Ziguinchor** (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor), de **Tambacounda** (Kédougou et Tambacounda), de **Saint-Louis** (Matam, Louga et Saint-Louis) et de **Dakar**.

Les entretiens ont enregistré la participation outre des autorités administratives déconcentrées, des forces de défense et de sécurité, les représentants des administrations publiques concernées, les associations de jeunesse, les associations de migrants et des organisations de la société civile.

Les réponses apportées par les acteurs consultés lors des rencontres régionales font ressortir les remarques ci-après :

La législation sur le trafic illicite est assez bien connue comme en atteste la tendance des réponses des acteurs judiciaires. Elle est appliquée dans plusieurs juridictions du pays, particulièrement dans les régions frontalières et côtières notamment à Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda.

Sur le point relatif à la séparation de la loi sur le trafic et la loi sur la traite des personnes, les acteurs ont souligné l'importance de consacrer un texte de loi pour chaque Protocole additionnel. L'adoption d'une loi autonome sur le trafic illicite de migrants, outre qu'elle permet de prendre en compte plusieurs exigences de la Convention et du Protocole, est une opportunité à mettre à la disposition des acteurs des bases d'investigations, de protection et d'assistance plus harmonisés tenant compte de la complexité de certaines affaires de trafic illicite de migrants et des besoins particuliers des migrants objet de trafic illicite.

En ce qui concerne **les modes de saisine et les profils migratoires,** les acteurs consultés ont précisé que les modes de saisine les plus usitées sont la plainte des migrants, objet de trafic et la dénonciation des départs et tentatives de départs par mer. En ce qui concerne les modes de poursuite, la procédure de flagrant délit est plus usuelle même si parfois, certains dossiers de trafic de grande ampleur font l'objet de l'ouverture d'information judiciaire.

Ils ont confirmé **que le Sénégal, comme les Etats de la sous-région est plus une zone d'origine et de transit que de destination.** Cela s'explique par le fait que la majeure partie des étrangers vivant au Sénégal sont des ressortissants de l'espace CEDEAO, régi par le principe d'intégration de la libre circulation des personnes et des biens. **Les migrants, objet de trafic sont en majorité des adultes hommes et femmes et très rarement des enfants accompagnant leurs parents.**

Il a été noté l'existence de procédures harmonisées d'intervention de contrôle de la mobilité des enfants et les enfants non accompagnés sont considérés comme des enfants en danger au niveau de la DESPS et au Ministère en charge de l'Enfance.

Dans le domaine de **la protection de l'identité et la prise en charge du migrant objet de trafic**, presque tous les acteurs consultés reconnaissent n'avoir pas appliqué ces mesures comme les auditions sous anonymat ou visioconférence. Les rares fois où l'hébergement de migrants objet de trafic est assuré c'est dans le ressort de Tambacounda où est établi l'un des rares centres opérationnels qu'est ONG « La LUMIERE ». Les nouvelles techniques d'enquêtes spéciales adoptées aussi ne sont pas aussi suffisamment appliquées.

En définitive, le présent rapport recommande fortement de réformer les articles 4 à 7 de la loi n°2005-06 du 10 mai 2005 afin de la rendre plus conforme à la Convention et au Protocole II et de mettre à la portée des acteurs en charge de la prévention et de l'assistance, des autorités d'enquête et de poursuite des mécanismes de lutte plus efficaces.

Sur l'efficacité de loi, il convient de noter qu'elle a permis au moins de poursuivre et de condamner des auteurs de trafic illicite de migrants à des peines même s'il faut reconnaître que le nombre de dossiers de trafic illicite connus pendant cette période est largement en deçà de l'ampleur du phénomène.

Au titre des mesures d'assistance et de protection et de la saisie des avoirs criminels, au-delà des moyens de transports, la rareté des données ne permet pas de les évaluer mais elles sont rarement appliquées selon les acteurs judiciaires consultés.

L'analyse des entretiens individuels et des questionnaires renseignés ont fait ressortir globalement des recommandations²⁸.

2.1.2.4. Analyse des données judiciaires

Sur le plan judiciaire, l'analyse des dispositifs de jugements recueillis dans le cadre de l'étude²⁹ d'évaluation du dispositif national de lutte contre la migration irrégulière avait fait aussi apparaître que si des peines d'emprisonnement allant jusqu'à

²⁸ Rapport de synthèse de la consultation des acteurs régionaux dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière

²⁹ Rapport d'évaluation de la loi sur la lutte contre le trafic illicite de migrant au Sénégal – CNLTP financé par ONUDC élaboré par Moustapha KA en décembre 2018

deux ans d'emprisonnement sont prononcées contre les trafiquants, plusieurs mesures de protection et d'assistance des migrants ne sont pas appliquées. Aussi, l'insuffisance de peines de confiscation dans les décisions peut faire croire que les enquêtes financières parallèles ne sont pas menées pour atteindre les avoirs des trafiquants.

Les procédures judiciaires collectées attestent que le phénomène du trafic illicite de migrant est plus présent dans les régions frontalières de Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda. Dans trois jugements rendus, des prévenus de trafic illicite de migrants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant d'un mois ferme pour l'un et à deux ans d'emprisonnement ferme pour les deux autres. Il s'agit des affaires suivantes :

1. Affaire objet du RP n°870/16 TGI Ziguinchor opposant courant année 2016 MP contre les nommés N B Y alias R et autres
2. Affaire objet du RI n°1101/16 TGI Ziguinchor opposant courant 2018 MP contre le nommé D G C et autres ;
3. Affaire objet du RP/TGI n°215/17 TGI Saint-Louis opposant MP contre les nommés C E et autres.

En outre, il résulte des données recueillies à travers du Système « SYSTRAITE » de la CNLTP que pour l'année 2019-2020, deux (2) cas ont été connus par le tribunal de grande instance de Kédougou. Il s'agit des affaires suivantes :

- 1- MP contre K.K objet du RP 324/2020 pour trafic illicite de migrants et séjour irrégulier, placé sous mandat de dépôt le 08 juin 2020 puis condamné le 16 juillet 2020 à deux (2) ans d'emprisonnement ferme pour trafic de migrant et à un (1) mois ferme pour séjour irrégulier
- 2- MP contre A.S objet RP 549/2020 pour traite des personnes, trafic illicite de migrants et exploitation illicite de substances minérales, placé sous mandat de dépôt le 30 septembre 2020 en cours de traitement.

Au cours du trimestre d'août – septembre – octobre de l'année 2021, l'analyse des données statistiques recueillies au niveau des services de police, de la gendarmerie et des cours et tribunaux dans le cadre de la mission de collecte des données judiciaires du POC font apparaître les résultats suivants :

Durant ce mois d'août, huit (8) affaires de trafic illicite de migrant au niveau de la gendarmerie, quatorze (14) cas de trafic illicite de migrants au niveau de la police et cent huit (108) cas de trafic illicite de migrants et six (6) cas de traite des personnes.

Durant le mois de septembre, vingt-trois cas de trafic illicite de migrants ont été recensés au niveau de la Police, huit (8) pour la Gendarmerie et neuf (9) cas au niveau des juridictions.

Pendant le mois d'octobre, la collecte a obtenu, seuls sept (7) affaires de trafic illicite de migrants ont été recueillis au niveau des juridictions.

L'échantillon des statistiques que voilà émanent des régions de Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès (TGI de Mbour), Kolda, Sédhiou et Louga.

Au total, durant ce trimestre, sur les cent vingt (177) cas de trafic illicite de migrants ont été recensés, 90% soit cent soixante-sept (167) sont des hommes. Les migrants irréguliers sont en majorité des adultes car l'âge varie entre dix-neuf (19) et cinquante (50) ans.

La lecture de ces données partielles montre que la migration irrégulière tente plus, les hommes adultes et touche les zones frontalières et côtières (Mbour, Saint-Louis, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et les régions de longue tradition migratoire (Louga, Kédougou et Matam).

2.2. Principaux résultats de l'évaluation situationnelle

Les forces du dispositif résultant des constats tirés de l'analyse situationnelle sont consignées dans la partie revue documentaire de la stratégie alors que les principales faiblesses sont identifiées dans la partie étude diagnostique de ladite stratégie.

L'évaluation s'est faite sur la base d'une grille s'inspirant du protocole contre le trafic illicite de migrants et composée de huit (8) piliers dont (i) Cadre juridique et institutionnel - (ii) Coopération internationale et mesures contre le trafic de migrants par mer - (iii) Échanges d'informations – (iv) Mesures aux frontières – (v) Sécurité et contrôle des documents de voyage – (vi) Formation et coopération technique – (vii) Mesures de protection et assistance – (viii) Retour et réinsertion des migrants objet de trafic illicite.

L'analyse de chaque pilier permet d'apprécier son niveau de conformité et d'efficacité par une notation de zéro à cinq points. Les résultats sont contenus dans le graphique ci-dessous ont été obtenus :

Résultat de l'évaluation de la situation de la lutte contre la migration irrégulière au Sénégal	
Cadre juridique et institutionnel	4
Coopération internationale et mesures contre le trafic de migrants par mer	3, 5
Echanges d'informations	3,5
Mesures aux frontières	4
Sécurité et contrôle des documents de voyage	4
Formation et coopération technique	4
Mesures de protection et assistance	3
Retour et réinsertion des migrants objet de trafic illicite.	3
TOTAL	29/40
Moyenne	14,5/20

Cette moyenne d'évaluation est basée sur des informations et données collectées et analysées pendant la phase des missions de terrain au niveau des pôles territoires, des entretiens individuels et des rencontres d'échanges et de partage menées avec les organes de pilotage et de coordination de la formulation de la stratégie aussi bien sur la revue documentaire que sur le rapport diagnostic.

2.3. Analyse du cadre juridique

2.3.1. Forces

L'analyse du cadre juridique se fait sur la base des référentiels contenus dans les instruments internationaux dont le Sénégal est Etat partie. Sous ce chapitre, le dispositif national de lutte comporte plusieurs forces dont les principales sont ci-dessous exposées.

- **Sur le séjour ou l'établissement des étrangers au Sénégal**

L'entrée et le séjour des étrangers sont encadrés depuis longtemps par la loi n°71-10 du 25 janvier 1971. Il résulte en substance de ce texte que pour entrer légalement sur le territoire national, l'étranger doit disposer d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Cette autorisation peut être assortie de conditionnalités. Elle peut être délivrée aux ressortissants étrangers non immigrants pour une durée maximum de quatre (4) mois.

L'étranger désireux de fixer leur résidence permanente ou d'exercer une activité professionnelle ou lucrative doit disposer d'une autorisation d'établissement délivrée avant l'entrée sur le territoire national. L'autorisation d'établissement peut être délivrée après l'entrée de l'étranger sur le territoire à la condition que celui-ci dispose déjà d'une autorisation de séjour.

S'agissant des étrangers désireux d'exercer une activité salariée, l'autorisation d'établissement n'est délivrée qu'après obtention d'une attestation délivrée par le Ministère en charge du travail prouvant que le demandeur a satisfait à « *toutes les obligations légales et réglementaires régissant la main d'œuvre étrangère* ».

Les mesures de refoulement, de reconduite, de rétention administrative sont rigoureusement encadrées par des procédures et sont matérialisées par des actes administratifs susceptibles de recours.

▪ **Sur le bénéfice au statut de réfugié, d'apatride ou d'asile**

La loi n°68-27 du 24 juillet 1968 portant Statut des réfugiés a été abrogée et remplacée par la loi n°2022-01 du 14 avril 2022 portant Statut des Réfugiés et Apatrides qui exclut toute sanction pénale contre les réfugiés et les apatrides, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, sous réserve pour les uns de justifier dans un délai raisonnable d'une menace à leur vie ou leur liberté et pour les autres, d'exposer les raisons valables de leur entrée ou présence. Ils ne peuvent pas également faire l'objet de refoulement, d'expulsion ou de reconduite à la frontière.

Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un apatride qui l'accompagnent ou le rejoignent, bénéficient du statut dérivé de réfugié ou d'apatride, sous réserve de vérification des liens de famille allégués. Le Mineur, sans représentant légal sur le territoire sénégalais qui sollicite le bénéfice au statut de réfugié ou d'apatride est considéré comme un enfant en danger placé sous la protection de la CNGRA et de la DESPS.

Les réfugiés et les apatrides bénéficient de la quasi-totalité des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques que les citoyens sénégalais.

- **Sur la protection des migrants objet de trafic et la répression des trafiquants**

Sur le plan de l'incrimination de trafic illicite de migrants, le Sénégal fait partie de l'un des premiers pays de la sous-région à disposer d'une loi n°2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Cette loi a renforcé le dispositif par l'incrimination de l'organisation de la migration irrégulière et en prévoyant une procédure pénale rigoureuse dérogatoire à bien des égards au droit commun.

La loi de 2005 prévoit et punit l'organisation de la migration irrégulière, la fraude ou la falsification, la contrefaçon de visas, de documents ou titres de voyage ou de tout autre document attestant la qualité de résident ou de ressortissant du Sénégal ou d'un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d'apatridie, de personne en situation de déplacement forcé ou victimes de trafic d'êtres humains.

Les auteurs encourent cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement et une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. Le sursis à l'exécution de la peine ne pourra pas, dans ces cas, être accordé par le juge lorsque l'auteur de l'infraction est appelé à participer, de par sa fonction, à la délivrance des documents de voyage, d'identification et autres attestations d'établissement ou au maintien de l'ordre ou au contrôle des frontières.

Le principe de l'immunité pénale du migrant objet de trafic illicite est consacré tandis que la tentative et la complicité sont punies comme le délit consommé.

Les victimes de trafic illicite de migrant peuvent solliciter leur maintien sur le territoire national, à titre temporaire ou permanent, avec le statut de résident ou de réfugié conformément aux lois en vigueur. Ils ne peuvent faire l'objet de mesure d'éloignement pendant toute la durée de l'action publique. Le migrant objet de trafic particulièrement vulnérable est assisté d'office par un avocat.

Les perquisitions et visites domiciliaires peuvent être effectuées de jour comme de nuit à l'intérieur des locaux supposés abriter des victimes ou lieux servant de préparation pour l'organisation irrégulière de la migration.

Les preuves peuvent être recueillies par des enregistrements audio, vidéo ou tout autre moyen de conservation électronique. Les personnes qui dénoncent l'organisation de la migration irrégulière bénéficient de l'excuse absolutoire.

Les migrants témoins peuvent être dispensés de comparution et le juge peut, lorsque les besoins de protection d'identité l'exigent, ordonner le huis clos. Les mineurs migrants objet de trafic n'ayant pas de représentant légal peuvent être placés sous tutelle d'une association.

2.3.2. Faiblesses

L'analyse du cadre juridique fait apparaître des faiblesses sur certains aspects qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la transposition certaines normes standards internationales dont les plus importantes sont énumérées ci-dessous.

La loi n°71-10 du 25 janvier 1971 sur les conditions d'admission et de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal, après plus de cinquante années d'application doit être évaluée et réformée en vue de la rendre plus conforme aux nouvelles exigences de la gestion des frontières.

La définition du trafic illicite de migrant doit faire ressortir le fait de tirer un avantage financier ou matériel. L'article 4 de la loi n°2005-06 se limite à punir la « *migration clandestine organisée* » et ne prend explicitement pas en compte l'intention coupable ou le mobile de l'infraction de trafic illicite de migrants.

La législation nationale ne prévoit pas la responsabilité des transporteurs commerciaux et n'incrimine pas spécifiquement le fait de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant.

L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi de 2005 qui dispose que « *...la personne majeure, qui en connaissance de cause concourt à la réalisation de l'infraction* » interprété différemment par les acteurs peut remettre en cause l'immunité pénale du migrant.

La commission d'office de défenseur dans les procédures judiciaires de tous migrants objet de trafic n'est pas garantie par la loi qui se limite aux victimes particulièrement vulnérables.

Le bénéfice du statut de réfugié, d'apatride ou d'asile a fait l'objet d'une réforme par la loi n°2022-01 du 14 avril 2022 qui prévoit plusieurs décrets d'application dont l'un sur l'organisation et le fonctionnement de la CNGRA mais aucun n'est encore pris.

2.4. Analyse du cadre institutionnel

2.4.1. Forces

Le cadre institutionnel de lutte contre la migration irrégulière est largement conforme aux exigences du secteur. La DPAF, la DST et la DPETV sont les services opérationnels les plus impliqués dans la lutte contre la migration irrégulière. En raison du caractère transversal de la matière, les institutions intervenant dans la gestion de la migration et la lutte contre la migration irrégulière sont nombreuses et variées.

Une diversité des acteurs institutionnels. Plusieurs segments de l'Administration publique, du secteur privé et des organisations de la société civile ont des missions différentes mais complémentaires dans la prévention et la lutte contre la migration irrégulière. Tous les départements ministériels mentionnés dans la revue déroulent, soit des activités de prévention en termes de politiques sociales, de jeunesse, d'emploi, de formation professionnelle, technique, d'entrepreneuriat ou de financement de projets, soit des activités d'information, de sensibilisation, de formation ou de répression des auteurs de trafic illicite. A titre illustratif, le projet pôles emploi, XËYU NDAW NI, le Projet d'appui à la promotion des jeunes, projet d'appui à l'insertion des jeunes, projets d'appui aux migrants de retour entre autres.

Un dispositif opérationnel de contrôle aux frontières. Les services de la DPAF, de la DST, de la Gendarmerie, des Douanes implantés dans les régions frontalières jouent un rôle important dans le contrôle et la sécurisation des frontières et permettent de détecter et d'interpeller le long des frontières les entrées et sorties irrégulières des migrants. Ce contrôle s'effectue sur place sur les personnes et sur les documents de voyage et d'identité alors que les contrôles des flux financiers produits du trafic illicite de migrants sont suivis par la CENTIF qui, avec la DNLT, partagent des informations sur la base d'un cadre légal de collaboration en matière d'investigations.

Les aéroports et certains postes frontaliers sont dotés d'équipements modernes et connectés au Système SECURIPORT.

L'élargissement des compétences des services en charge de la gestion des frontières et la création de structures spécialisées. Dans le souci de renforcer le dispositif de contrôle, les autorités ont mis en place depuis janvier 2018, la DNLT qui est une structure de la DPAF. Avec une compétence nationale et des antennes régionales³⁰, la DNLT est habilitée à diligenter des enquêtes judiciaires en matière de filières migratoires et de faux documents, à effectuer des surveillances, des filatures et des interpellations en liaison avec la BEJ, à effectuer des synthèses et rédiger les fiches d'alerte, renforcer les compétences du personnel en matière de lutte contre la fraude documentaire et de surveiller les côtes sénégalaises pour empêcher le départ d'éventuels candidats à la migration irrégulière.

La réorientation de la politique du renseignement est favorable à la lutte contre les migrations irrégulières en raison de ses liens avec le terrorisme et autres crimes transnationaux organisés. Avec l'adoption des textes sur la communauté du renseignement, les attributions de la DST relatives à la coordination de la Cellule Mixte de Renseignements (CMR) qui regroupe la DST, la DPAF et la CLAT, la chaîne de renseignement des forces armées et de la Gendarmerie ont été confiées à la (DRN).

Un renforcement du partenariat institutionnel. Le gouvernement du Sénégal bénéficie d'un appui considérable des organismes internationaux tels que l'Union européenne, l'OIM, l'ONUDC, l'Union africaine et la CEDEAO. Ce partenariat a considérablement renforcé les outils d'intervention des acteurs nationaux à travers le renforcement des capacités, la dotation de matériels roulants.

A titre illustratif, le Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal appuie le Ministères des Forces armées (Gendarmerie), le Ministère de la Justice (CNLTP et la DACG), le Ministère de l'Économie et du Budget (Douanes, CENTIF). Les objectifs de ce partenariat portent sur le renforcement de la coopération interservices et interministérielle sénégalaise, le renforcement des services centraux de la DPAF grâce à un appui technique à la DNLT et à la coopération régionale avec les pays frontaliers.

³⁰ Les Antennes régionales de la DNLT sont implantées actuellement à Saint Louis- Louga, Kidira, Tambacounda et Karang - Keur Ayib

2.4.2. Faiblesses

Malgré la diversité des organes intervenant dans la prévention et la lutte contre la migration irrégulière, des insuffisances sont notées dans la prise de la problématique.

A l'exception des services du Ministère de l'intérieur et du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, rares sont les institutions qui comportent en leur sein, un organe dédié à la prévention ou la lutte contre la migration irrégulière.

La Gendarmerie nationale, les Douanes et l'Armée interviennent dans la gestion intégrée des frontières mais n'ont pas encore de structures spécifiques dédiées à la lutte contre la migration irrégulière. En outre, ces institutions qui ont des services au niveau des frontières n'ont pas d'attributions spécifiques claires en matière de lutte contre la migration irrégulière.

En ce qui concerne les structures publiques d'appui à la jeunesse, à l'emploi et à la formation, à l'entrepreneuriat, notamment l'ANPEJ, la DER et le FONGIP, elles prévoient rarement des projets et rubriques budgétaires de financement exclusivement dédiés aux migrants.

Quant aux organisations de la société civile, plusieurs d'entre elles déroulent des programmes d'appui, de sensibilisation et d'accompagnement des migrants de retour et des jeunes potentiels migrants mais les dirigeants et membres de ces OSC ne sont toujours spécialisés en matière de lutte contre la migration irrégulière.

Au niveau de la justice, la lutte contre la migration irrégulière a longtemps été intégrée dans la politique pénale. Les tribunaux de grande instance et les Cours d'Appel connaissent du contentieux répressif portant sur l'organisation de la migration irrégulière, l'embarquement clandestin, la fraude documentaire, l'escroquerie au visa, entre autres infractions mais il est à noter qu'il n'existe aucune formation spécialisée au parquet, à l'instruction et au jugement chargée spécifiquement du traitement de ce type de criminalité.

Sur le plan associatif, aujourd'hui, avec la mise en place des ARMIR, des associations d'émigrés sénégalais dans la diaspora, les membres du mouvement associatif des migrants sont en train d'impulser une nouvelle dynamique de solidarité.

Ces associations jouent un rôle considérable dans le recensement, la sensibilisation la communication et le plaidoyer pour la prise en charge des préoccupations des migrants. Elles sont implantées dans les quatorze (14) régions du Sénégal et travaillent en collaboration avec la DGASE mais leur doléance commune est l'insuffisance de l'accompagnement de l'Etat et de ses partenaires. (Voir Rapport synthèse consultations régionales).

Sur le plan de la coordination des initiatives et actions, en dehors de la CNLTP et le CILEC, récemment mis en place, il n'existe pas encore d'autres mécanismes formels de fédérant l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la migration irrégulière.

Plusieurs structures en charge des questions migratoires sont confrontées à l'insuffisance de ressources humaines et financières. Toutes les forces de défense et de sécurité en charge de la migration irrégulière ne sont pas spécialisées en matière de gestion des frontières et la fidélisation du personnel en service à la DPAF et sa division spécialisée (DNLTP) n'est pas encore totalement assurée. La mobilité des personnels spécialisés peut être contreproductive de l'efficacité du service étant entendu que l'imprégnation et la mise à niveau de l'agent nouvellement affecté peuvent durer un moment suivant ses aptitudes et compétences.

2.5. Analyse des interventions en matière de lutte contre la migration irrégulière

Les interventions en matière de lutte contre la migration irrégulière sont diverses et variées et sont menées par les dépositaires du pouvoir législatif et des organisations internationales et régionales, partenaires techniques et financiers, acteurs publics opérationnels, services de renseignements, services sociaux et des associations.

Sur le plan sociologique, les interventions sont matérialisées par des études³¹ sociologiques pertinentes sur l'identification des causes de la migration irrégulière et du trafic qui l'alimente appuyées par des données précises et désagrégées mais celles-

³¹ « Profils de sénégalais candidats à l'émigration » par Aly TANDIAN, Professeur titulaire, Président de l'Observatoire Sénégalais des Migrations Université Gaston Berger de Saint-Louis
Université de Genève – Unité de Sociologie Visuelle - Migration transnationale sénégalaise, intégration et développement
<https://doi.org/10.4000/remi.4958> - Sylvie BREDELOUP – La Diaspora du fleuve Sénégal, Sociologie des migrations africaines – Vol. 25 –N°2 /2009, Créations en migrations

ci ne sont pas assez vulgarisées. L'appui financier à la recherche scientifique et technique mérite d'être renforcé par la subvention des projets, programmes et formations diplômantes en matière de migration irrégulière. La subvention de la formation des agents de l'Etat au niveau des Universités de Dakar et de Saint-Louis par l'appui au Master Migration de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Observatoire Sénégalais des Migrations de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis améliorera la production scientifique sur la matière.

Sur la politique socioéconomique en direction de la diaspora et des jeunes, les interventions sont confrontées à des difficultés d'ordre financier, juridique, institutionnel et culturel impactant le développement social.

Pourtant en 2014, l'Etat a affiché sa volonté de réorienter pour harmoniser ces interventions par la création du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle (3FPT) par Décret n° 2014-1264 du 07 octobre 2014 et de l'ANPEJ par Décret n° 2014-26 du 09 janvier 2014. Ces réformes avaient pour objectifs d'une part, l'harmonisation des financements de la formation professionnelle et technique, l'augmentation des moyens disponibles, la mobilisation des ressources additionnelles et la mise en œuvre du projet d'établissement de structures de formation et des Projets de Formation Insertion (PFI) et, d'autre part, la dissolution des structures antérieures et la mise en place de l'ANPEJ pour la mise en cohérences des interventions notamment par un système intégré d'informations et de suivi des groupes cibles sur le marché du travail.

Il résulte de l'analyse que les politiques publiques sociales sont stratégiquement et inclusivement bien élaborées mais leur mise en œuvre se heurte souvent à l'insuffisance des ressources humaines et financières, le manque de coordination des structures impliquées, la fausse perception des réalités migratoires et la disparité des centres de décision³² et le déficit de formation et de spécialisation de certains acteurs.

Sur la promotion de la migration légale, l'Etat n'a pas exploité toutes les opportunités de migration concertée et circulaire qu'offrent les compétences techniques et professionnelles des Sénégalais en quête d'emploi.

³² Diagnostic des politiques sociales au Sénégal – Elhadji Housseynou LY et al – Collection « Etudes et Travaux du Réseau RPS/AOC n°1

Sur l'adaptation du dispositif juridique et institutionnel, les interventions, pour être efficaces doivent se traduire principalement par :

- la poursuite du processus de conformité de la législation nationale à la Convention internationale sur le statut des Réfugiés de 1951, l'installation de la CNGRA et la prise des textes réglementaires d'application de la loi n°2022-01 du 14 avril 2022 sur le statut des Réfugiés et Apatrides ;
- l'évaluation et la réforme de la loi de 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal conformément aux principes universels et régionaux sur la libre circulation des personnes et des biens ;
- l'incrimination claire du trafic illicite de migrants, de la mise en danger des migrants et l'encadrement de la responsabilité pénale des transporteurs commerciaux, en référence au Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;
- l'adoption en 2021, de procédures particulières à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic illicite de migrants a renforcé le dispositif stratégique de lutte mais son application efficiente ne se reflète dans les données statistiques disponibles et dans les entretiens.

Le constat est le rythme lent d'adaptation du dispositif juridique par rapport à l'évolution rapide de la criminalité et ne garantit pas une réponse efficace au fléau.

Dans le cadre du partenariat institutionnel, plusieurs réalisations sont notées. Parmi celles-ci, les projets de l'Union Européenne qui est consciente de la présence des réseaux criminels transfrontaliers sur les routes migratoires d'origine ouest africaine. Elle apporte son soutien à travers différents projets qui recouvrent de vastes secteurs. Le Projet d'Appui à la Gestion des Frontières financé dans le cadre du 10^{ème} FED a assisté l'Etat du Sénégal dans la construction et l'équipement de certains postes frontières et dans la formation du personnel.

Le projet « *Net Cop* » et le projet SENSEC ont abouti à la création d'une plateforme sécurisée commune pour permettre aux enquêteurs et aux différents services d'échanger des informations opérationnelles.

Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat liant le Royaume d'Espagne à l'Etat du Sénégal pour faire face aux énormes défis liés à la surveillance et à la protection des frontières extérieures européennes et grâce à cette coopération, plusieurs actions de nature à réduire les vagues de migratoires irrégulières à partir de ses côtes ont été initiées.

Elles se sont traduites notamment par des patrouilles terrestres et maritimes, la redynamisation des activités de renseignement au niveau des communautés de base, le démantèlement de réseaux de recrutement et de départs de migrants clandestins. Elles ont aussi porté sur la réduction du nombre de navires arrivés en Espagne. En 2021, il a été enregistré au total que 4 pirogues qui sont arrivées aux îles Canaries soit une baisse de plus de 90 % en raison des interceptions réalisées et des tentatives avortées grâce à l'action de surveillance des services de sécurité particulièrement de la DNLT et des autres services de la DPAF.

Toutefois, les interventions des organisations internationales, régionales et des PTF sont visibles et pertinentes dans leur conception mais elles ne sont pas harmonisées dans leur mise en œuvre. L'ensemble des préoccupations relatives à la lutte contre la migration irrégulière pourraient globalement être soumis au forum des PTF afin de leur permettre de mieux coordonner leurs interventions et éviter les doublons d'activités d'appui et de soutien.

Au plan des procédures judiciaires, l'analyse des interventions des acteurs de la chaîne pénale fait ressortir une insuffisance de coordination entre la justice, la Gendarmerie, la Police et la Douanes. Elle se manifeste par l'absence d'un système intégré et coordonné de collecte des données couvrant la période allant des enquêtes au jugement définitif. Il est aussi noté une insuffisante exploitation des opportunités offertes par les services de renseignements généraux et services de renseignements spécialisés et surtout les services de renseignements financiers comme la CENTIF et les institutions financières.

Quant à **l'implication des autorités territoriales et des communautés** dans la prévention de la migration irrégulière, l'accueil, l'orientation et le suivi des migrants, la mise en place de cadre de concertation dans toutes les localités, l'appui

des CRCD et des conseils municipaux de la jeunesse, des autorités religieuses et coutumières et des migrants sont des interventions à poursuivre et à améliorer.

2.5.1. Analyse de l'environnement externe de la migration irrégulière

Elle s'est opérée par la synthèse des opportunités et des menaces liées à la lutte contre la migration irrégulière au Sénégal.

2.5.1.1. Opportunités

Plusieurs opportunités existent en matière de lutte contre la migration irrégulière. Parmi celles-ci, il est noté une volonté politique réelle de faire face au fléau qui s'est traduite par la ratification des instruments pertinents tels la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants, la Convention internationale sur le statut des Réfugiés, la Convention internationale relative à l'apatridie. Le Sénégal a aussi adhéré à la plupart des Déclarations et Stratégies mondiales relatives à la lutte contre la migration irrégulière.

L'intégration régionale est aussi une opportunité car elle facilite l'harmonisation des politiques migratoires sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de séjour, de résidence ou d'établissement. L'harmonisation des politiques migratoires au niveau de la sous-région permet aux États à disposer des mécanismes et d'outils d'intervention communs.

Constitue également une opportunité, l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UE, l'OIM, l'ONUDC, les coopérations française, allemande, suisse, espagnole et les ONG. Sur le plan technique, l'apport de SECURIPOINT du SIPAO et de FRONTEX entre autres permettent de moderniser les contrôles et de renforcer le dispositif opérationnel.

A propos de la sécurisation des documents de voyage et d'identité, les mesures initiées en direction des services d'état civil dans le cadre de la politique nationale sur l'état civil offrent de véritables opportunités de prévention. En exécution du «Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique»

(FFUA), l'Union Européenne a adopté en décembre 2016 le « Programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal » dont la mise en œuvre à terme facilitera la lutte contre la fraude documentaire.

Le programme contribue à la modernisation de l'état civil par un appui au pilotage stratégique et à travers une amélioration de l'offre et de la demande des services d'état civil. Par ailleurs, il soutient la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique relié au système d'information de l'état civil informatisé à même de sécuriser l'identité de la population et d'être exploitable par d'autres administrations utilisatrices.

La mobilisation des acteurs multisectoriels dans la mise en œuvre des politiques régionales et nationales migratoires sur la base d'une législation relativement conforme et d'un cadre institutionnel pluriel sont à magnifier tout comme l'engagement des acteurs de développement communautaires, des autorités administratives territoriales et communales, des autorités religieuses et culturelles qui offrent de réelles opportunités dans la mise en œuvre des programmes d'information, de sensibilisation et de communication en direction des migrants et de leurs communautés.

2.5.1.2. Menaces

Des menaces externes sont toujours perceptibles dans un contexte marqué par la persistance des départs irréguliers par voie maritime, aérienne et terrestre de candidats à l'émigration irrégulière.

L'instabilité politique, les déplacements forcés liés aux conflits armés et troubles intérieurs, le sous-développement dans la région du Sahel ainsi que le développement de la criminalité transnationale organisée à travers le terrorisme et son financement, les trafics d'êtres humains et autres trafics de tous genres sont autant de menaces qui rendent difficiles la lutte contre la migration irrégulière.

L'absence d'interconnexion entre les postes consulaires, le Service d'état civil de la DAJC et les services d'état civil locaux constitue une menace à la fiabilité des bases de données.

2.5.2. Principaux défis de lutte contre la migration irrégulière

Les défis qui se posent à la lutte contre la migration irrégulière sont d'ordre économique, sociologique, normatif, institutionnel et organisationnel.

Sur le plan économique, les causes énumérées dans la partie contexte, notamment le chômage des jeunes, les ressources insuffisantes et dispersées dédiées aux crédits d'investissement à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et technique ainsi que la compétitivité de la pêche artisanale favorisent les départs irréguliers à l'étranger.

Sur le plan normatif, des efforts sont à faire en vue de rendre plus conformes les dispositifs législatifs et réglementaires.

Sur le plan social, de nombreux efforts sont déployés à travers des programmes d'emploi, de formation professionnelle et technique des jeunes. Constituent des défis, la mise à profit de la forte démographie juvénile dans l'emploi et la main d'œuvre pour le développement économique, la réduction des disparités sur le taux d'emploi en milieu urbain et en milieu rural par le développement du secteur agricole et sylvopastoral, la diminution des inégalités en nombre et en revenu entre salarié homme et femme et le renforcement de l'encadrement du secteur informel. Les BAOS et les ARMIR tentent d'apporter des solutions spécifiques aux jeunes migrants ou potentiels migrants mais leurs actions sont encore limitées faute de moyens suffisants.

Sur le plan normatif, plusieurs lacunes sont notées allant de la définition des concepts à l'encadrement de la coopération internationale par mer en passant par l'absence de certaines incriminations tels la mise en danger d'autrui et l'inobservation du devoir de vigilance des transporteurs commerciaux, la protection consulaire des migrants, certaines mesures d'aide, d'assistance et de protection, l'institution des lieux de rétention administrative et de mécanismes de coopération internationale, entre autres. La législation sur les conditions de séjour, de résidence et d'établissement des étrangers au Sénégal n'est plus conforme aux exigences nouvelles des mouvements migratoires et la nouvelle loi sur conditions relatives aux demandeurs au statut de réfugié, d'apatride et d'asile n'est pas encore connue et appliquée.

Aussi, le Code de la Marine marchande doit prendre en compte dans ses dispositions pénales, la situation du migrant objet de trafic par embarquement clandestin dans un navire qui doit bénéficier de l'immunité de poursuite et de condamnation.

Sur le plan institutionnel, rares sont les structures publiques intervenant dans la lutte et qui sont dotées de ressources humaines et financières suffisantes. Aussi, malgré l'accès de plusieurs associations, jeunes entrepreneurs et migrants de retour à l'appui des structures sociales et de jeunesse tels que l'ANPEJ, la DER et le FONGIP, le besoin d'encadrement et d'appui desdites associations de jeunesse est toujours exprimé par les acteurs (voir Annexe rapport de synthèse consultations régionales).

Sur le plan de l'aide, l'assistance et la protection, des mesures doivent être encouragées pour rendre gratuits les soins de santé des migrants objet de trafic, faciliter l'accès des enfants migrants à l'éducation et à l'obtention des actes d'état civil, renforcer les mesures favorables au regroupement familial, reconnaître aux travailleurs migrants le droit d'accéder au statut de dirigeant d'association syndicale et enfin supporter ou subventionner les frais de retour des migrants faisant l'objet de mesure d'expulsion. La création de nouveaux centres d'hébergement ou l'augmentation des capacités d'accueil des centres existants est nécessaire pour la prise en charge des migrants particulièrement vulnérables.

Sur le plan de l'information, la sensibilisation et la communication, des campagnes doivent être menées dans les zones de départ, de transit et de destination et plus orientées vers les zones à fort taux de migration, les communautés locales et la diaspora et autant que possible faire dérouler ces activités avec l'implication des migrants de retour pouvant partager leur vécu.

Sur le plan des investigations, le renforcement de la spécialisation ainsi que l'appropriation des nouvelles techniques d'enquête, le renforcement de la chaîne pénale, le recours aux services de renseignements financiers comme la CENTIF et surtout la collecte de données d'enquête, de poursuite et de jugement sont autant de défis à surmonter.

En outre, à la phase de l'enquête, il est tout nécessaire de permettre aux enquêteurs d'obtenir du juge d'instruction exclusivement compétent, des autorisations d'interceptions, d'enregistrement ou de transcriptions de correspondances.

Au plan de la gestion des frontières, les défis consistent à réduire les délais d'attente occasionnés par les contrôles aux frontières, accroître les points de passages terrestres officiels, envisager la responsabilité pénale du transporteur commercial qui viole son obligation de diligence dans le cadre du contrôle documentaire des passagers transportés et veiller à la suppression des données personnelles collectées sur les passagers.

S'agissant de l'échange d'informations interservices, Il n'existe pas encore une plateforme d'échanges d'informations en temps réel entre services centraux de la DPAF et de la DST ni entre la DPAF, la DST, la DAF et la DEPTV. En dehors des réunions de coordination ministérielle, ces services se réunissent parfois en cas de besoin sans périodicité prédéfinie. Il n'existe pas encore non plus une plateforme nationale opérationnelle d'échanges d'informations en temps réel sur la migration irrégulière entre les principaux services intervenant dans la gestion des frontières, notamment entre les services de police, de la Gendarmerie, des Douanes, des Forces armées et de la Marine nationale.

Il est aussi important de poursuivre le processus d'encadrement juridique de l'organisation et du fonctionnement de la CAR et rendre effective l'implication des Douanes et de la Gendarmerie. La poursuite du processus de signature du protocole d'accord initié par l'OIM et portant sur le renforcement du système intégré et interservices doit être encouragée.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, la généralisation de l'automatisation du système intégré de gestion des frontières à tous les postes d'entrée et de sortie du territoire est un défi. L'harmonisation des procédures internes et internationales d'authentification des documents de voyage argués permet de suivre les tendances et le mode opératoire en matière de fraude documentaire.

Au niveau de l'état civil, l'amélioration du système d'information de l'état civil, la consolidation d'un fichier national biométrique de l'état civil et le renforcement de capacités des officiers et agents d'état sont les préoccupations majeures du secteur.

Sur le plan de l'encadrement du retour, l'accueil, l'appui et la réinsertion des migrants de retour constituent les axes qui font l'objet de plusieurs programmes. Toutefois, la fin de mission des BAOS prolongée de 2022 à 2023 risque d'impacter négativement les efforts déjà entamés dans l'assistance des migrants pour un retour digne.

Il est nécessaire de renforcer les moyens des BAOS et des ARMIR et pérenniser leurs actions afin de compléter les politiques d'emploi, d'insertion et d'autonomisation de la jeunesse, menées par l'ANPEJ, la DER et autres structures, en prenant en compte la réinsertion durable des jeunes migrants de retour.

Il est aussi important de renforcer l'appui technique et financier des projets des pêcheurs afin d'éviter qu'ils s'adonnent à des activités de convoyeurs de migrants.

La coopération bilatérale avec les pays d'accueil offre des opportunités de retour digne avec un programme de réinsertion pré établi. Ainsi, en ce qui concerne le volet relatif à l'insertion des migrants rentrés au bercail, la coopération espagnole s'est bien illustrée, à travers les accords signés avec le Sénégal, mais aussi, à l'échelle régionale, avec la création d'un Fonds sur la migration et le développement en vue d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de l'approche commune de la CEDEAO, adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement en Janvier 2008 à Ouagadougou. C'est ainsi que le Royaume d'Espagne a financé, à hauteur de 10 millions d'euros (6,5 milliards de FCFA), un certain nombre de projets (dont dix-neuf retenus pour notre pays) au profit des organisations de la société civile de l'espace CEDEAO engagées dans la gestion des flux migratoires.

Sur le plan de la coopération policière et judiciaire internationale, l'exécution des demandes étrangères de coopération est plus effective que la formulation des demandes par les acteurs nationaux et destinées aux autorités policières ou judiciaires étrangères. L'accroissement des moyens mis à la disposition des acteurs de terrain et une meilleure prise en compte de la dimension d'intégration économique sont nécessaires.

En tant qu'Etat partie au Protocole de l'Union africaine sur la libre circulation, le Sénégal doit poursuivre ses efforts d'harmonisation, ses politiques, lois et systèmes nationaux de prévention de la migration irrégulière avec le Protocole, et le cas échéant sous la direction de la Feuille de route annexée. Il doit aussi encourager l'application

des dispositions de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière.

Sur le plan des ressources humaines, Il est important de poursuivre le processus d'audit physique des effectifs de la police en cours pour une meilleure planification des recrutements.

En raison de la spécialité et la complexité de la gestion des frontières, il est important de capitaliser l'expérience des agents spécialisés dans le domaine par un mécanisme de fidélisation des effectifs.

Sur le plan des infrastructures, la création de nouveaux postes de contrôle et l'officialisation de tous les points de passage identifiés sont des mesures à encourager. Les postes frontaliers ne sont pas suffisants en nombre. Plusieurs de ces services ne sont pas équipés en moyens logistiques et financiers suffisants et sont logés dans des édifices ne favorisant pas le déploiement adéquat des agents. La couverture numérique en internet haut débit 24h/24, 7 jours sur 7 de tous les services frontaliers est indispensable à l'harmonisation des actions et au partage d'informations.

Par ailleurs, les Postes de Contrôle Juxtaposés³³ (PCJ), institués pour harmoniser les contrôles aux frontières méritent d'être évalués après un temps d'expérimentation afin d'apprécier leur pertinence et de proposer, s'il y a lieu, leur démultiplication ou leur suppression.

Sur le plan de la formation, le personnel de la police subit des formations initiales et continues sur la gestion des frontières. Cependant, l'introduction d'un module spécifique sur la gestion des frontières et la fraude documentaire à l'intention des élèves de la Direction nationale de police et de la formation permanente (ex ENP) et de tous les personnels impliqués à la migration est à encourager. La même remarque est valable pour les écoles de formation de la Gendarmerie, des Douanes et de la Magistrature et de l'Administration territoriale.

Le besoin de renforcement de capacités des acteurs des OCS, des communautés et les migrants est réel et les moyens pour le satisfaire méritent d'être renforcés.

La finalisation du projet de décret sur le contenu des programmes d'enseignement de l'école de police doit prendre en compte l'importance d'introduire

³³ Acte additionnel de 2013 A/SA.1/07/13 relatif à la création et à l'implantation des PCJ aux frontières des États membres de la CEDEAO

un module de formation initiale et un module de formation continue portant sur la gestion des frontières à dispenser à tous les élèves de l'école de police.

Malgré tous ces efforts, des besoins de renforcement des capacités par des stages et revues d'expériences étrangères sont à satisfaire au profit de tous les acteurs opérationnels impliqués dans le combat contre l'émigration irrégulière. Un accent particulier devra être mis sur la formation en matière de fraude documentaire et des techniques de détection modernes de flux migratoires. Les missions de revues d'expérience et les stages à l'étranger doivent être élargis tant du point de vue du nombre de bénéficiaires que des pays partenaires. L'implication de la société civile, des autorités administratives locales et des relais communautaires est à élargir.

Sur le plan des données statistiques, il est clair que toutes les données utiles pouvant permettre une vision globale de la situation ne sont pas disponibles. D'autres défis rencontrés sont relatifs à l'absence d'un cadre national harmonisé multiservices de recueil de données avec un schéma directeur informatique pour la remontée d'informations, la rareté des points focaux officiellement désignés au niveau des services opérationnels et de la chaîne pénale dépositaires de données et le déficit d'outils informatiques et roulants. L'autosuffisance des services aux frontières en internet et leur équipement en groupes électrogènes pour parer aux coupures d'électricité sont aussi des défis majeurs.

Constitue aussi un défi, l'exploitation coordonnée des données de la DPAF qui gère les registres retraçant toutes les entrées et sorties du territoire national et la DPETV qui centralise le fichier des étrangers. La confrontation de ces deux sources d'informations pourrait aider à mieux apprécier l'ampleur de la migration irrégulière.

Aujourd'hui, la meilleure manière pour relever le plus grand défi qui se pose dans la lutte contre la migration irrégulière consiste à concevoir, dans le cadre du système intégré de gestion des frontières, un outil de collecte de données interservices automatisé et centralisé au niveau de l'organe de coordination nationale.

TROISIÈME PARTIE : STRATÉGIE

3.1. Vision du Sénégal sur la lutte contre la migration irrégulière

« L'éradication de la migration irrégulière à l'horizon 2032 »

Cette Vision se fonde sur les politiques publiques en vigueur et s'inspire des Déclarations et Résolutions pertinentes suivantes :

Le Sommet des Nations Unie pour les Réfugiés et les Migrants de 2016

Le lundi 19 septembre 2016, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, l'Assemblée générale a accueilli une réunion de haut niveau portant sur les mouvements massifs des réfugiés et des migrants avec comme objectif de fédérer les pays autour d'une approche plus humaine et mieux coordonnée.

Lors de ce sommet, les Nations Unies ont adopté la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, au titre de laquelle l'Assemblée générale a décidé de développer un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le Pacte mondial pour les migrations est le premier accord négocié entre gouvernements, sous les auspices des Nations Unies, et destiné à couvrir les dimensions des migrations internationales à travers une approche globale et exhaustive. Ce Pacte mondial offre une opportunité d'améliorer la gouvernance en matière de migrations et de mieux faire face aux défis qui sont associés aux migrations d'aujourd'hui tout en renforçant la contribution des migrants et des migrations dans le développement durable.

Le 17 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la résolution affirmant le Pacte mondial sur les réfugiés, après deux années d'intenses consultations menées par le HCR avec les États membres, les organisations internationales, les réfugiés, la société civile, le secteur privé et des experts.

Le Pacte mondial entend fournir la base d'un partage prévisible et équitable de la charge et des responsabilités, compte tenu du fait qu'une solution satisfaisante aux problèmes des réfugiés ne peut être obtenue sans une coopération internationale.

Il fournit aux gouvernements, aux organisations internationales et aux autres parties prenantes un plan global pour faire en sorte que les communautés d'accueil obtiennent le soutien dont elles ont besoin et que les réfugiés puissent mener une vie productive.

Il s'agit d'une occasion unique en son genre visant à transformer la manière dont le monde réagit face aux situations de réfugiés, et cela, dans l'intérêt des réfugiés et des communautés qui les accueillent. Les quatre objectifs fondamentaux du Pacte mondial consistent à alléger la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir l'accès aux solutions dans des pays tiers et favoriser les conditions d'un retour dans les pays d'origine, en sécurité et dans la dignité.

Le Sommet de la Valette des 11 et 12 novembre 2015

Soucieux d'apporter des réponses coordonnées aux défis de la migration, les chefs d'États africains, européens, les responsables d'institutions mondiales, régionales et sous régionales relevant, notamment de l'Union africaine, l'Union européenne, des Nations Unies, de l'OIM et de la CEDEAO, se sont réunis à la Valette (Malte) les 11 et 12 novembre 2015 pour exprimer leur préoccupation commune à sauver des vies humaines et gérer de façon concertée la problématique de la migration sous toutes ses formes dans un contexte marqué par l'augmentation des flux de migrants, de réfugiés et demandeurs d'asile.

Cette rencontre a rappelé l'importance de prendre en compte la déclaration conjointe Afrique–Union européenne de 2006, la déclaration Afrique–Union européenne sur la migration et la mobilité de 2014, le Programme de développement durable 2030, adopté par les Nations Unies, ainsi que les Déclarations des conférences ministérielles des processus de Rabat et de Khartoum formulées respectivement les 27 et 28 novembre 2014.

Le Sommet de la Valette s'adosse au respect du degré élevé d'indépendance entre l'Afrique et de l'Europe, des obligations internationales et des droits de l'homme avec la pleine mesure des avantages qu'offrent une bonne gestion de la migration et de la mobilité humaine.

Les participants ont affirmé leur conviction que la lutte contre la migration irrégulière et les déplacements forcés recommande de s'attaquer à leurs causes profondes, notamment par le renforcement des possibilités de migration et de mobilité légales.

Pour y parvenir, la réunion de la Valette s'est engagée à prévenir et combattre le trafic de migrants, éradiquer la traite des êtres humains, renforcer la protection internationale et accroître l'assistance surtout des Etats d'origine et de transit par l'affectation de ressources appropriées en vue de la mise en œuvre du plan d'actions annexée à la Déclaration.

« La migration n'était pas une fin en soi pour l'Afrique de l'Ouest. Les pays de la CEDEAO ont besoin de toutes leurs forces et de toutes leurs intelligences », a indiqué le Chef de l'Etat lors du sommet de la Valette. Alors Président en exercice de la CEDEAO, Monsieur de la République Macky Sall a invité ses pairs d'Europe et d'Afrique à opposer à *« l'appel illusoire de la mer ou l'océan, le développement de projets économiques capables de fixer les potentiels candidats à la migration dans leur pays »*. Il a soutenu que *« Faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base (santé, éducation...) est également de nature à réglementer la migration et éradiquer l'émigration clandestine »*.

La Déclaration de Niamey de 2018

Le 16 mars 2018, quatorze (14) ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de pays d'Afrique de l'ouest et d'Europe, ainsi que l'Union européenne et des organisations internationales ont adopté la Déclaration de Niamey, dans laquelle les États s'engagent à lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes entre les pays d'origine, de transit et de destination.

Au regard de l'adaptabilité des réseaux criminels aux actions menées au niveau local et national et au caractère transnational de la question, il est nécessaire d'adopter une approche holistique proposant des réponses au niveau régional et international en s'appuyant sur les outils disponibles, le partage d'informations et la valorisation des bonnes pratiques³⁴.

³⁴ Chantal Lacroix, Experte en matière d'application de la loi – Conférence régionale de haut niveau d'Abidjan, octobre 2019

La Déclaration vise à améliorer la coordination et l'efficacité opérationnelle des réponses à ces crimes, notamment en soutenant davantage les efforts des pays d'origine et de transit dans la lutte contre ces crimes et en renforçant la collecte de données, la coopération judiciaire internationale et la coopération entre les services répressifs, dans cinq (5) domaines d'interventions, à savoir le cadre législatif et réglementaire, l'articulation des différentes forces impliquées, la coopération judiciaire, le renforcement des outils opérationnels nationaux et le renforcement du contrôle aux frontières.

Le Mécanisme permanent de suivi de la Déclaration de Niamey garantit que les engagements des États parties pris dans le cadre de la Déclaration de Niamey, soient effectivement mis en œuvre. Il bénéficie du soutien financier de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Niger, des Pays-Bas et de l'Union européenne. L'ONUDC, en tant que secrétariat du Mécanisme, assure le suivi et rend compte de leur mise en œuvre.

Aujourd'hui, la lutte contre la migration irrégulière doit s'inscrire dans la dynamique de la gouvernance migratoire mondiale en intégrant tant les questions de la criminalité transnationale organisée, de la sécurité que du développement économique et socioculturelles.

La politique nationale de migration du Sénégal (PNMS)³⁵, conçue en cohérence avec la vision du Plan Sénégal émergent (PSE) qui est de faire du Sénégal à l'horizon 2035, un pays émergent dans la solidarité et dans l'Etat de droit. Elle veut assurer « une gouvernance efficace » des questions migratoires et « maximiser » les bénéfices de la migration pour un développement durable.

La PNMS est mise en œuvre au moyen d'un « Plan d'actions prioritaires » (PAP) quinquennal basé sur les axes stratégiques de la politique nationale. Ce PAP se déploie à travers 47 projets et programmes de développement inscrits dans

³⁵Document publié par la Direction Générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) du Ministère de l'Economie et du Plan lors du démarrage officiel de l'atelier régional sur les migrations mixtes du 28 mars 2018

une matrice sur la période 2018-2022 et dont le montant global s'élève à 57 868 943 292 CFA.

Cette vision repose sur une conception positive des interactions entre migration, gouvernance et développement, et renvoie à une responsabilité collective de tous les acteurs concernés qui, dans l'exercice de leurs missions, coordonnent leurs interventions en vue d'une cohérence globale, en s'appuyant sur les principes de transparence, de responsabilité, d'efficacité, d'efficience, d'équité et de primauté des droits de l'homme.

3.2. Cadre stratégique de lutte contre la migration irrégulière

L'objectif général découlant de la Vision ci-dessus est de lutter contre la migration irrégulière par une gestion intégrée des frontières pour contribuer au développement économique et social.

Cet objectif général se décline en cinq (5) objectifs spécifiques de la Vision à savoir :

- une meilleure prévention de la migration irrégulière s'attaquant à ses causes profondes
- le cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la lutte contre la migration irrégulière amélioré
- un système intégré de gestion des frontières modernisé
- une assistance et une protection des migrants vulnérables renforcées
- une meilleure promotion de l'accueil, l'orientation et le suivi des migrants de retour.

3.3. Axes d'intervention de la stratégie

Le cadre stratégique porte sur huit (8) piliers et cinq (5) axes suivants : (i) Prévention ; (ii) Gestion des frontières ; (iii) Mesures de répression ; (iv) Mesures d'aide, d'assistance et de protection des migrants ; (v) Retour et insertion des migrants.

3.3.1. Axe stratégique 1.- LA PREVENTION

Pour lutter efficacement contre la migration irrégulière, un arsenal de mesures préventives et répressives doit être adopté. Ces mesures d'ordre législatif, structurel et conjoncturel, consistent prioritairement à :

1. Mettre un cadre juridique et institutionnel conforme aux instruments juridiques internationaux relatifs à la lutte contre la migration irrégulière

La mise en place d'un cadre juridique et institutionnel est l'une des mesures préventives primordiales dans la lutte contre la migration irrégulière. Elle est recommandée par les instruments internationaux et se traduit par l'adoption de textes législatifs et réglementaires et la création d'organes ayant pour missions générales ou exclusives de lutter contre la migration.

Le Sénégal s'efforce depuis longtemps de mettre en place un cadre juridique et institutionnel tenant compte de sa situation de pays d'origine, de transit et de destination de la migration irrégulière.

Cependant, des efforts restent à faire sur la conformité du dispositif juridique et institutionnel aux normes internationales et régionales.

Objectif spécifique 1.1 : Adopter une législation conforme aux normes internationales relatives à la lutte contre la migration irrégulière.

Résultats attendus :

- L'Etat du Sénégal a adopté une loi spécifique sur le trafic illicite de migrants conforme à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée dite de Palerme et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
- L'Etat du Sénégal a adopté une loi sur les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal conforme aux instruments de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et aux conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des pays de la communauté.
- La réforme de la législation relative aux demandeurs au statut de réfugié, d'apatride et d'asile est parachevée et mise en application.

Actions :

- Analyser les instruments juridiques nationaux en vigueur relatifs à la lutte contre le trafic illicite de migrants et les adapter aux instruments juridiques internationaux dont le Sénégal est Etat partie.

- Analyser les instruments nationaux en vigueur relatifs aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal et les adapter aux instruments de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et aux conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des pays de la communauté
- Analyser la législation nationale applicable aux demandeurs au statut de réfugié, d'apatride et d'asile et la rendre conforme aux conventions internationales sur le statut des réfugiés et sur l'apatridie.
- Adopter une législation sur la responsabilité pénale des transporteurs commerciaux pour inobservation de leur devoir de vérification et de vigilance sur la validité des documents de voyage des passagers .

Objectif spécifique 1.2 : renforcer le mécanisme national de coordination de la lutte contre la migration irrégulière

Résultats attendus

- Le mécanisme national de coordination de la migration irrégulière regroupe l'ensemble des acteurs en charge de la lutte.
- Le mécanisme national de coordination de la migration irrégulière est doté d'un personnel qualifié et des moyens suffisants et est présent au niveau des pôles territoires.
- Les données sont transmises au mécanisme national de coordination.

Actions :

- Mettre en place les organes du mécanisme national de coordination et définir les modalités de coordination.
- Doter le mécanisme national de coordination de ressources humaines, financières et logistiques suffisantes.
- Equiper la plateforme nationale de transmission et d'exploitation des données sur la migration irrégulière.

2. Agir sur les causes profondes de la migration irrégulière

Plusieurs causes d'ordre économique, sociale, culturel, politique et sécuritaire expliquent la migration irrégulière au Sénégal. A l'instar des pays de la sous-région, le pays est confronté au chômage, au sous-emploi, à la faiblesse du tissu économique dont une partie non négligeable relève du secteur informel et à la pauvreté.

Dans le domaine de la gouvernance sécuritaire, la persistance de la menace terroriste et la prolifération d'autres types de criminalité transfrontalière sont autant de facteurs favorisant les déplacements internationaux irréguliers.

Sur le plan sociologique, diverses raisons justifient la migration irrégulière au Sénégal. Il en est ainsi de la perception souvent trompeuse que les jeunes sénégalais ont sur ce fléau. Certains d'entre eux pensent que franchir les frontières des pays développés est gage de réussite sociale et professionnelle.

Au sein des familles, l'image de certains émigrés sénégalais qui ont réussi au plan social en contribuant parfois aux projets de développement collectifs surtout en milieu rural amène des parents à exercer des pressions sur leurs enfants et à vendre, au besoin, leurs biens de valeur pour supporter les frais des départs irréguliers.

Si certaines causes poussent à migrer, d'autres attirent, notamment, l'espoir d'une vie meilleure et d'un avenir moins incertain. La prévention relative aux causes profondes doit viser tant les facteurs en amont que les facteurs en aval

Objectif spécifique 2.1.- Atténuer les causes profondes par la promotion et le développement des secteurs économique et social

Résultats attendus :

- Les départs à la migration irrégulière sont connus et limités
- Les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, de la petite et moyenne entreprise, de l'économie informelle et de l'entrepreneuriat sont soutenus

Actions :

- Mener des études sociologiques sur les causes de la migration irrégulière, ses tendances et ses impacts sur la gouvernance sécuritaire et le développement économique et social

- Commanditer une étude sur la perception de la migration irrégulière au Sénégal
- Renforcer le développement du tissu économique par la création de nouvelles unités économiques, en particulier dans le secteur agricole (culture, transformation, conservation et commercialisation)
- Promouvoir l'investissement dans des secteurs porteurs tels que les mines, l'élevage, le maraichage et formulation de propositions alternatives à des économies parallèles
- Intensifier les efforts portant d'une part, sur la politique démographique par la maîtrise des naissances et, d'autre part, sur la lutte contre l'analphabétisme par l'accroissement du taux de fréquentation scolaire et de formations professionnelles
- Renforcer les systèmes éducatifs en quantité et qualité, des dispositifs d'alphabétisation des adultes et d'accès à la formation professionnelle ;
- Renforcer la bonne gouvernance par la promotion de la culture de la paix et du bon vivre ensemble
- Recourir aux médias, leaders communautaires et chefs traditionnels et religieux pour promouvoir la cohésion sociale ;
- Multiplier les initiatives de coopérations transfrontalières politique et militaire à des fins de sensibilisation.

Objectif spécifique 2.2.- renforcer la mise en œuvre de la politique nationale de jeunesse

Résultats attendus :

- Un système intégré d'informations et de suivi des groupes cibles sur le marché du travail est mis en place
- L'employabilité des jeunes et groupes cibles est renforcée
- Les conditions d'accès à un emploi aux jeunes et groupes cibles sont facilitées
- L'accessibilité des jeunes et groupes cibles aux financements des projets est améliorée

Actions :

- Accroître les mesures d'accompagnement des jeunes dans l'élaboration et l'exécution des projets
- Renforcer les capacités techniques et le niveau de conscience civique des

acteurs de l'économie informelle, particulièrement les marchands ambulants

- Réaliser le programme d'insertion professionnelle des marchands ambulants.
- Élaborer un programme d'insertion professionnelle des potentiels migrants irréguliers
- Appuyer les jeunes potentiels migrants à l'entrepreneuriat et au développement de microprojets
- Accroître les efforts dans le domaine de la formation professionnelle et technique
- Poursuivre le développement des pôles territoires pour promouvoir l'équité territoriale

Objectif spécifique 2.3.- la promotion du secteur de la pêche et la prise en compte des préoccupations professionnelles des pêcheurs et mareyeurs.

La raréfaction de certains produits halieutiques en raison de l'exploitation abusive des ressources et l'insuffisance des périodes de repos biologique causent un manque à gagner important pour les pêcheurs sénégalais et expliquent en grande partie leurs départs irréguliers par voie maritime. Il faut rappeler qu'ils sont les principaux convoyeurs des migrants. L'Etat du Sénégal, à travers le MPEM, développe avec l'appui des partenaires des programmes d'encadrement, d'appui et de soutien aux acteurs de la pêche industrielle et artisanale, prenant ainsi en compte les doléances des pêcheurs et réduisant les flux migratoires irréguliers du secteur.

Résultats attendus :

- La protection des ressources halieutiques, la promotion de l'aquaculture et de la pisciculture sont renforcées
- Les projets socioéconomiques des pêcheurs sont appuyés dans leur conception et leur mise en œuvre
- Les acteurs de la pêche sont formés dans les domaines de la navigation et de la sécurité maritime ainsi que des dangers de l'organisation de la migration irrégulière.
- Les pêcheurs sont associés à la conception et à la mise en œuvre des programmes de développement du secteur de la pêche

Actions :

- Accroître les partenariats en matière de surveillances et patrouilles au long des côtes maritimes frontalières et les moyens d'investigation des brigades navales
- Associer les acteurs de la pêche aux programmes de sensibilisation et de formation sur la navigation et de la sécurité maritime ainsi que des dangers et risques de départs irréguliers par mer
- Renforcer les moyens, outils de travail et des infrastructures modernes et suffisantes
- Financer et subventionner les projets socioéconomiques des acteurs de la pêche.

3. Promouvoir la migration régulière

Objectif spécifique 3.1.- Développer les possibilités de migration régulière en facilitant l'accès aux documents officiels de voyage.

Résultats attendus :

- L'accessibilité à la migration par voie légale est renforcée
- La vulnérabilité de victimes potentielles est réduite par l'offre de possibilité de se procurer des documents officiels
- Les processus de modernisation et de fidélisation de l'état civil et autres documents de voyage et d'identité sont menés à terme
- Les procédures afférentes au dépôt et à l'obtention des titres de voyage et de séjour à l'étranger sont vulgarisées à l'endroit des potentiels migrants objet de trafic

Actions :

- Développer des mécanismes d'information et de communication sur la réglementation en vigueur en matière de migration à l'intention des candidats au voyage ;
- Concevoir des guides pratiques au niveaux des services d'émigration et d'immigration et les rendre accessibles aux usagers.
- Amélioration de la qualité des documents d'identité ou de voyages afin qu'il soit plus difficile d'en faire un usage impropre ou que l'on puisse les falsifier.

- Encourager la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux en vue de faciliter la migration circulaire et concertée.

4. Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de communication

La prévention de la migration doit être inclusive et innovante. Elle se traduit par l'organisation de larges campagnes d'information, de sensibilisation et de communication.

Elle doit avoir comme principales cibles géographiques les zones et localités identifiées comme étant pourvoyeurs de migrants sans oublier les lieux de transit et la diaspora. Elle peut se réaliser par des communications de masse visant les jeunes, les femmes et les travailleurs migrants. La communication sur la migration irrégulière peut être portée par des migrants de retour capables de faire des récits sur leur vécu de migrant.

Les autorités coutumières, religieuses, les associations locales de migrants et tous les moyens de diffusion publique, y compris les réseaux sociaux sont de véritables vecteurs dans la transmission du message sur les dangers et risques de la migration irrégulière. Ces mesures de prévention doivent aussi tendre à la déconstruction de la perception trompeuse des réalités migratoires.

Objectif spécifique 4.1.- prévention des risques liées à la migration irrégulière

Résultats attendus :

- Les informations sur les risques et dangers ainsi que sur les mesures prises pour décourager et sanctionner les organisateurs de la migration irrégulière sont accessibles au public ;
- Une stratégie et un plan de communication sont élaborés et mis en œuvre ;
- Des campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit du grand public et des communautés impactées suivant des canevas compatibles aux réalités socioculturelles locales

Actions :

- Associer les organisations de la société civile, les ONG à toutes les activités d'information et de sensibilisation

- Mettre en place au niveau des pôles territoires des mécanismes d'alerte et de veille
- Accroître la surveillance des plages et cotes identifiées comme des lieux d'embarquement clandestin et rendre plus accrue la collaboration entre les services spécialisés à la gestion des frontières et la marine nationale
- Rendre plus dynamiques les patrouilles fluviales et le contrôle des frontières terrestres et aériennes
- Traduire en langues nationales la législation nationale et les documents stratégiques sur la gouvernance migratoire.

Objectif spécifique 4.2.- sensibiliser et impliquer les populations transfrontalières dans la lutte contre la migration irrégulière.

Résultats attendus :

- La situation particulière des populations transfrontalières est prise en compte dans les politiques publiques relatives à la migration
- L'intégration économique régionale favorisant des rencontres hebdomadaires d'échanges commerciaux, des rassemblements à l'occasion des événements religieux et coutumiers doit être prise en compte lors des contrôles aux frontières.
- Les populations transfrontalières contribuent à la disponibilité des renseignements sur les traversées hors des points de passages officiels et sur la densité des flux migratoires

Actions

- Renforcer les cadres de concertation existants au niveau des zones transfrontalières
- Utiliser les opportunités offertes par les organisations régionales notamment l'OMVS et l'OMVG pour informer, sensibiliser et communiquer sur les risques
- Mettre à profit les potentialités des populations transfrontalières en tant que sources de renseignements sur la migration irrégulière.

3.3.2. Axe stratégique 2.- GESTION DES FRONTIÈRES

De nombreux défis se posent dans le cadre du contrôle et de la surveillance aux frontières tant pour les services de police que pour les autres forces de défense et de sécurité du pays. Au Sénégal, la gestion intégrée des frontières est le quatrième Domaine d'Activités Stratégiques (DAS) de la PNMS qui vise la mise en place d'un système approprié de gestion des frontières en actualisant les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement, d'une part et lutter plus efficacement contre la migration irrégulière, le trafic illicite de migrants, la traite des personnes tout en assurant la prise en charge des victimes de traite et des migrants vulnérables, d'autre part.

1. La coopération internationale en matière de trafic illicite de migrants par mer

Dans la législation spécifique en vigueur sur la migration irrégulière, aucune mesure de coopération internationale n'a été prévue à propos du contrôle et des mesures conservatoires d'immobilisation de navire suspecté de trafic illicite de migrants. Pourtant les flux migratoires par voies maritimes sont beaucoup plus importants du moins, pendant ces dernières années, comparés à ceux terrestres ou aériens. Cette situation s'explique par le fait que les voies maritimes en Afrique sont moins sécurisées et les frais de transport moins onéreux. Pour freiner ces départs, il importe dès lors :

Objectif spécifique 1.1.- l'adoption de mesures spécifiques d'ordre législatif ou réglementaire pour encadrer la coopération internationale en matière de trafic illicite de migrants par mer

Résultats attendus :

- La coopération internationale en matière de trafic illicite de migrants par mer est consacrée
- Les autorités compétentes sénégalaises sont habilitées à procéder à des inspections et des arraisonnements de navires suspectés de transport irrégulier de migrants
- Les autorités compétentes sont dotées de moyens navals modernes et bien formées en matière de sauvetage de masse de migrants en mer³⁶

³⁶ Guide des principes et des mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés – HCR

Actions :

- Évaluer, analyser le dispositif national de lutte contre la migration irrégulière par mer et proposer des solutions
- Renforcer les moyens opérationnels des acteurs en charge de la protection des côtes maritimes et eaux territoriales³⁷
- Organiser des sessions de formation sur le sauvetage des migrants en mer en se basant notamment sur la convention de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes en mer
- Adopter un texte spécifique pour incriminer la mise en danger des migrants par les transporteurs commerciaux, les trafiquants et les passeurs

Objectif spécifique 1.2.- l'actualisation des accords bi/multilatéraux dans le domaine maritime pour une meilleure prise en compte des migrants

Résultats attendus :

- Les accords de coopération liant le Sénégal aux pays avec lesquels il partage des frontières maritimes et les pays de destination prennent en compte les droits des migrants à l'assistance et à la protection
- Les autorités maritimes sénégalaises compétentes échangent des informations et s'accordent l'entraide la plus large dans le cadre de la prise de mesures conservatoires, sous réserve du respect des clauses de protection

Actions :

- Évaluer les accords bi/multilatéraux du point de vue du respect des droits des migrants objet de trafic relatifs à la protection et à l'assistance
- Renforcer le dispositif juridique national applicable à la coopération internationale par mer
- Renforcer les capacités des brigades fluviales à mener des interventions et enquêtes conjointes en matière de trafic illicite de migrants par mer
- Vulgariser à l'intention des acteurs les mécanismes de coopération internationale par mer
- Prendre en compte les orientations des politiques migratoires européennes dans les projets et programmes

³⁷ Bande de 12 milles nautiques de large (plus de 22 Km) relevant de la juridiction de l'Etat dont elle longe la côte

- Intégrer les plateformes et réseaux existants en matière de surveillance de la migration irrégulière par mer

2. Renforcement du contrôle aux frontières terrestres et aériens

Les frontières terrestres et aériennes présentent des vulnérabilités particulières qu'il y a lieu de surmonter. Le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, est confronté à la porosité de ses frontières terrestres dont le maillage en points de passage officiels est toujours insuffisant malgré la création pendant ces dernières années de plusieurs services frontaliers.

Les migrants irréguliers éprouvent moins d'obstacles à franchir clandestinement les frontières terrestres par le contournement des points de passages officiels.

En revanche, avec la mise en place du système de gestion intégrée et l'automatisation des contrôles, les frontières aériennes sont plus sécurisées et plus difficiles à franchir irrégulièrement.

Objectif spécifique 2.1.- : la démultiplication des points de passage officiels

Résultats attendus :

- Le Sénégal a un bon maillage des frontières en termes de nombre et d'emplacement des points de passage officiels
- Les services frontaliers sont bien équipés et logés dans les infrastructures adéquates.

Actions :

- Élaborer et publier un répertoire national des points de passage officiels
- Élaborer et publier un manuel de procédure de la DPAF en matière de gestion des frontières
- Élaborer et publier un guide pratique d'information à l'intention des usagers des frontières
- Renforcer les effectifs des services frontaliers
- Organiser des sessions de formation continue au profil des personnels des services frontaliers sur les modules de la gestion des frontières
- Renforcer l'harmonisation des procédures de contrôle aux frontières aux dispositions au protocole de la CEDEAO relatives à la libre circulation des personnes notamment, le laisser passer CEDEAO et le sauf conduite.

Objectif spécifique 2.2.- le renforcement des mesures de traitement des migrants aux frontières

Résultats attendus :

- Les migrants sont traités dans le respect de leur dignité et des droits humains
- Les migrants demandeurs au statut de réfugié, d'apatride ou d'asile sont informés de leurs droits de recours contre les décisions administratives de refoulement, reconduite ou de rétention administrative

Actions :

- Doter les postes frontaliers de ressources permettant la prise en charge temporaire des migrants irréguliers contrôlés
- Faire prendre ou mettre à jour l'arrêté du Ministre de l'Intérieur fixant les lieux de rétention administrative
- Construire/aménager des lieux de rétention administrative des migrants irréguliers de préférence au niveau des points de passage officiels
- Recevoir le mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de rétention administrative
- Habilitier les services frontaliers à recevoir et à transmettre les demandes de réfugié, d'asile et d'apatride formulées par les migrants aux frontières
- Renforcer la protection des données personnelles des migrants, enregistrées lors des contrôles

Objectif spécifique 2.3.- : le renforcement des effectifs et la modernisation des infrastructures et équipements des services en charge de la gestion des frontières

Résultats attendus :

- Les personnels des services sont en nombre suffisant pour s'acquitter de leurs missions
- Les services en charge de la gestion des frontières exercent leurs missions dans les infrastructures équipées

Actions :

- Poursuivre l'évaluation du personnel de la police nationale en référence au ratio standard

- Élaborer un plan d'actions de recrutement périodique des personnels de la police nationale
- Évaluer les personnels par catégorie de corps (Gendarmerie, Armée, Douanes et Santé) chargés de la gestion des frontières
- Évaluer l'état général des infrastructures abritant les services chargés de la gestion des frontières et élaborer un plan de construction d'infrastructures
- Doter les services frontaliers d'équipements et moyens roulants suffisants
- Organiser des sessions de formation mixtes et spécialisées sur le système de gestion intégrée

Objectif spécifique 2.4.- la modernisation du contrôle et de la surveillance aux frontières

Résultats attendus :

- Le Sénégal exerce un contrôle aux frontières fluide et sécurisé dans un espace modernisé
- Le Sénégal dispose d'un système de contrôle automatisé au niveau de tous les points officiels d'entrée et de sortie

Actions :

- Mettre en place des outils d'identification biométrique au niveau des points de contrôle
- Équiper tous les points de passage officiels du système de contrôle intégré aux frontières de SECURIPORT
- Former les agents d'application de la loi aux techniques de ciblage et de profilage
- Former les agents d'application de la loi à l'accès et à l'exploitation des bases de données des organes de coopération internationale (Interpol, Europol, Eurojust)
- Renforcer les capacités des acteurs en rédaction de demande d'entraide
- Centraliser et revitaliser les bases de données nationales sur la migration irrégulière
- Évaluer l'efficacité des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ)
- Vulgariser les accords de coopération en matière de police criminelle et les accords de coopération judiciaire applicables au trafic illicite de migrants

3. Le renforcement des échanges d'informations interservices

En raison de la mobilité des migrants, du déficit de points de passage officiels et de l'objectif stratégique de rendre plus opérationnel le système de gestion intégrée des frontières, les services concernés doivent s'échanger mutuellement des informations. Ces échanges doivent se faire en temps réel de façon horizontale c'est-à-dire entre les différents secteurs frontaliers et verticale, en émanant des secteurs opérationnels vers le niveau central.

Au Sénégal, l'échange d'informations, malgré les nombreuses initiatives, demeure un défi à l'efficacité de la gestion des frontières.

Objectif spécifique 3.1.- : la création d'un cadre sécurisé et multi acteurs d'échange d'informations interservices

Résultats attendus :

- Les acteurs en charge de la lutte sont au même niveau d'information
- Le cadre harmonisé d'échange d'informations est alimenté par les acteurs qui y ont accès

Actions

- Poursuivre le processus de signature du protocole d'accord portant sur le renforcement du système intégré et interservices
- Identifier les acteurs dépositaires d'informations utiles à la lutte contre la migration irrégulière, définir un schéma harmonisé d'échange d'information puis attribuer un code d'accès à chaque acteur
- Mettre en place une plateforme nationale d'échange en temps réel d'informations interservices
- Vulgariser les instruments internationaux pertinents en matière d'échange d'informations
- Doter les services en charge de la gestion des frontières une autonomie énergétique et internet haut débit 24h/24
- Finaliser le projet de texte sur l'organisation et le fonctionnement de la Cellule d'Analyse des Risques (CAR) et mener un plaidoyer pour son adoption

4. Renforcement du dispositif de contrôle documentaire

La sécurisation des documents de voyage et d'identité est gage d'un contrôle fluide en ce qu'elle permet de distinguer facilement l'authentique du faux. Les procédés utilisés par les réseaux criminels consistent à contrefaire, altérer, falsifier, usurper l'identité ou se substituer à une personne. Pour détecter les faux documents, les acteurs de première ligne (DPETV, DAF, MAESE, DPAF), doivent être outillés au plan technique et de coordonner la délivrance et le contrôle desdits documents.

Objectif spécifique 4.1.- le renforcement de la sécurité et la légitimité des documents de voyage

Résultats attendus :

- Les documents de voyage au Sénégal sont conformes aux normes internationales consacrées
- Les documents de voyage sont accessibles aux ayant droits, à moindre coût et dans un délai raisonnable

Actions :

- Renforcer la sécurité des documents de voyage afin de les mettre à l'abri de la falsification
- Mettre en place une plateforme de partage de données entre la DEPTV, la DAF, la DPAF et le Bureau des passeports diplomatiques du MAESE
- Réduire les délais de traitement des demandes de délivrance des documents de voyage officiels
- Réduire les délais de traitement des demandes de document de voyage au niveau de la diaspora
- Renforcer les capacités des agents de la DPETV, de la DAF et de la DPAF et les outiller en matière d'identification des faux documents de voyage et de reconnaissance faciale
- Mener des activités de renseignement pour détecter l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité détenus par les groupes criminels organisés en vue de commettre des crimes
- Mener une étude sur les méthodes de dissimulation des documents de voyages utilisés dans le trafic illicite de migrants

Objectif spécifique 4.2- : la garantie de l'enregistrement de tous les faits d'état civil, la disponibilité et la sécurité de toutes les données d'état civil

Résultat attendu :

- La mise en œuvre de la politique nationale de l'état civil est assurée

Actions :

- Veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'état civil
- Coordonner et assurer une bonne organisation des activités des centres d'état civil
- Mettre en place, à l'échelle nationale, un dispositif de sauvegarde et de sécurisation des données d'état civil
- Assurer l'interconnexion des centres d'état civil (interne et consulaire) à une base de données centralisée sur l'état civil
- Veiller à la mise en place d'outils de promotion d'un système d'enregistrement des faits d'état civil performants
- Assurer la formation des acteurs de l'état civil
- Mener des actions de sensibilisation des populations à l'état civil
- Rechercher le financement des projets de modernisation du système d'enregistrement des faits d'état civil
- Mettre en place un dispositif d'éradication de la fraude
- Assurer la disponibilité des données d'état civil
- Offrir une synergie des actions entre l'état civil et les autres secteurs tels que la santé et l'éducation

Objectif spécifique 4.3- : la centralisation des données sur la fraude documentaire

Résultats attendus :

- Les données sur la fraude documentaire sont disponibles et analysées
- Les procédures d'authentification des documents de voyage sont harmonisées

Actions :

- Identifier les acteurs impliqués dans la confection, la délivrance et l'authentification des documents de voyage et d'identité
- Concevoir et mettre en place un mécanisme national de centralisation des authentifications

- Habiliter le BFD de la DNLT à jouer le rôle d'autorité centrale en charge de la transmission des demandes d'authentification nationales et de recevoir les demandes d'authentification émanant d'autorités étrangères
- Renforcer la formation en matière de fraude documentaire des services de Police nationale, de la Gendarmerie et des Douanes intervenant dans la gestion des frontières
- Équiper le BFD d'outils modernes de détection de la fraude documentaire

Objectif spécifique 4.4.- : le renforcement d'échanges d'informations avec les autorités étrangères compétentes

Résultats attendus :

- Le Sénégal échange des informations sur la migration irrégulière sur demande de toute autorité étrangère
- Le Sénégal noue des partenariats sur l'échange d'informations avec tous les pays frontaliers, de transit et de destination

Actions :

- Évaluer les mécanismes existants en matière d'échange d'informations entre le Sénégal et d'autres États, organisations internationales et régionales
- Conclure des accords de coopération technique pour renforcer la formation spécialisée des agents d'immigration et autres agents compétents en matière de sécurité et de détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux
- Intégrer les plateformes internationales existantes au niveau de la CEDEAO et des pays d'origine
- Mener des études périodiques sur les points d'embarquement et de destination, itinéraires, moyens de transport, groupes criminels, modus operandi et les caractéristiques des faux documents de voyage utilisés
- Vulgariser à l'intention des acteurs publics et des organisations de la société civile les instruments, les canaux et les modalités d'échange d'informations dans le cadre des enquêtes et poursuites des affaires de migration irrégulière
- Collecter et utiliser des données précises pouvant servir à l'élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits de migration irrégulière.

3.3.3. Axe stratégique 3.- MESURES DE RÉPRESSION

La répression des infractions relatives à la migration irrégulière est rigoureusement encadrée par des procédures dérogatoires au droit commun de la procédure pénale. Les pénalités encourues par des trafiquants tiennent compte de la gravité des faits.

Aussi, en raison du caractère transnational de la migration irrégulière, la coopération entre les autorités des pays d'origine, de transit et de destination doit, pour être efficace, conjuguer tous les efforts.

Pour apporter une réponse pénale à la migration irrégulière, le Ministère de la Justice a défini ses orientations de politique pénale, à travers trois (3) circulaires invitant les acteurs à un traitement rigoureux des affaires d'organisation de la migration illégale.

Cependant, des faiblesses sont notées dans l'application du dispositif par les acteurs de la chaîne pénale.

1. Une meilleure connaissance du dispositif répressif de la migration irrégulière

Objectif spécifique 1.1.- l'appropriation par les acteurs de la législation applicable à la lutte contre la migration irrégulière

Résultats attendus :

- Tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière maîtrisent la législation applicable
- Les capacités des acteurs de la chaîne pénale sont considérablement renforcées

Actions

- Élaborer des guides pratiques facilitant la connaissance des textes par les acteurs
- Élaborer des outils d'intervention harmonisés à l'usage des acteurs
- Élaborer un manuel d'indicateurs d'identification des potentiels migrants irréguliers à l'usage des services en charge du contrôle et de la surveillance des frontières

- Organiser des sessions de formation spécialisée et des formations mixtes sur le cadre légal de lutte contre la migration irrégulière
- Organiser des sessions de formation au profit des organisations syndicales
- Former les personnels des entreprises de presse sur la législation en matière de migration et la couverture médiatique des événements de migration irrégulière

Objectif spécifique 1.2.- la poursuite du processus de spécialisation des acteurs et l'augmentation des structures spécialisées

Résultats attendus :

- Le contentieux du trafic illicite de migrants est traité par des acteurs et organes spécialisés

Actions :

- Poursuivre le processus d'implantation des services de la DNLT
- Mettre en place une structure spécialisée en matière de lutte contre la migration irrégulière au niveau de la Gendarmerie nationale
- Mettre en place une structure spécialisée en matière de lutte contre la migration irrégulière au niveau des Douanes
- Mettre en place un pool spécialisé au parquet en charge des poursuites contre la migration irrégulière
- Spécialiser un cabinet d'instruction en charge des dossiers de migration irrégulière dans chaque TGI
- Spécialiser dans chaque TGI et Cour d'Appel une formation de jugement

2. Une application efficiente du dispositif répressif

Objectif spécifique 2.1.- une pleine mise en œuvre des nouvelles techniques d'investigations applicables à la criminalité organisée

Résultats attendus :

- Les acteurs de la chaîne pénale appliquent correctement la procédure particulière relative à la criminalité organisée
- Les moyens, produits et patrimoine des trafiquants et passeurs sont saisis et confisqués

Actions :

- Mettre en place un système de collecte de statistiques spécifique interconnecté entre les acteurs de la chaîne pénale avec un suivi des enquêtes jusqu'au jugement
- Poursuivre le processus d'implantation des services spécialisés en ciblant les routes migratoires
- Concevoir des modules et former les acteurs de la chaîne pénale sur les techniques d'enquête spéciales et sur les procédures de saisie et de confiscation
- Évaluer les biens saisis et confisqués au titre des procédures relatives à la migration irrégulière
- Former les acteurs de la chaîne pénale sur les techniques de perquisition, de déposition anonyme et le huit clos dans le cadre des procédures pénales relatives à la migration irrégulière
- Former les acteurs de la chaîne pénale sur les procédures relatives au recouvrement et la gestion des biens confisqués de l'ONRAC
- Élaborer un guide pratique sur les techniques d'investigations financières, notamment les enquêtes financières et les enquêtes de patrimoine
- Élaborer un module et former les acteurs de la chaîne pénale sur les techniques d'interrogatoire des migrants objet de trafic
- Mettre en place des pools de magistrats spécialisés à l'instruction, au parquet et aux formations de jugement chargés des dossiers de trafic illicite de migrants, traite des personnes et pratiques assimilées
- Doter les unités d'investigations d'outils technologiques permettant de procéder à des auditions audios ou vidéos filmées
- Adopter un texte définissant les modalités de recueil des preuves électroniques particulièrement sur le caractère facultatif ou obligatoire du consentement de la personne entendue

Objectifs spécifiques 2.2.- Une coopération internationale large et diversifiée en matière de lutte contre la migration irrégulière

Résultats attendus :

- Les acteurs de la chaîne pénale sénégalais ont une bonne maîtrise des différents mécanismes de la coopération internationale

- La coopération entre les acteurs de la chaîne pénale du Sénégal et leurs homologues étrangers est plus active

Actions

- Évaluer l'état de la coopération internationale en matière de lutte contre la migration irrégulière
- Mener une étude sur les instruments internationaux et régionaux qui régissent la coopération en matière de lutte contre la migration irrégulière
- Faire des propositions de modification législative ou réglementaire en vue de conformer les instruments nationaux de coopération aux normes internationale
- Vulgariser au profit des acteurs les accords et cadres de coopération internationale policière en vigueur
- Vulgariser au profit des acteurs l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de la CEDEAO de 2003, de l'OIPC-Interpol, ses différentes bases de données et de notices
- Évaluer l'état de la coopération transfrontalière entre les officiers de la police judiciaire et leurs homologues étrangers
- Former les officiers de la police judiciaire sur les techniques de rédaction d'une demande d'entraide policière
- Adopter une législation nationale sur l'entraide judiciaire en matière pénale
- Évaluer la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971, relative à l'extradition applicable en l'absence de traités
- Proposer une modification de la loi sur l'extradition en vue de la rendre conforme aux instruments internationaux dont le Sénégal est Etat partie
- Renforcer la formation des magistrats en matière de coopération judiciaire internationale en matière pénale
- Promouvoir la conclusion d'accords bi/multilatéraux avec tous les Etats d'origine, de transit et de destination de migrants irréguliers

3.3.4. Axe stratégique 4.- MESURES D'AIDE, D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION

Sur les routes migratoires et dans certains pays de transit ou de destination, les migrants sont souvent victimes de torture, de violence, d'exploitation de toutes sortes et de mauvais traitements.

C'est pourquoi, le Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières s'est fixé comme objectif notamment d'aborder et de réduire les vulnérabilités des migrants.

Au Sénégal, il existe des mécanismes et plusieurs programmes d'aide, d'assistance et de protection du migrant objet de trafic mais leur mise en œuvre dans un cadre intersectoriel et interdisciplinaire constitue un défi.

1. La protection administrative, consulaire et judiciaire des migrants objet de trafic

Objectif spécifique 1.1.- l'aide, l'assistance et la protection du migrant objet de trafic dès son identification

Résultats attendus :

- Les migrants irréguliers identifiés sont aidés et assistés par les acteurs
- Les migrants objet de trafic bénéficient d'une assistance et d'une protection spécifiques

Actions :

- Mener une étude sur le recensement des émigrés sénégalais irréguliers, les immigrants irréguliers au Sénégal et les migrants objet de trafic
- Mener des études sur les profils et les itinéraires des migrants objet de trafic
- Vulgariser les indicateurs de détection de migrants irréguliers aux frontières
- Recenser les structures socioéducatives, sanitaires et d'accueil
- Élaborer un manuel de référencement du migrant objet de trafic à l'usage des services frontaliers
- Respecter le délai d'observation de non éloignement du migrant objet de trafic de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de son identification
- Renforcer la protection consulaire des migrants des migrants irréguliers
- Nouer des partenariats avec les autorités consulaires pour faciliter leur information au sujet de leurs ressortissants migrants irréguliers
- Formaliser l'obligation des acteurs de la chaîne pénale à signaler, par le canal de la DAJC, aux autorités consulaires compétentes, l'identification de leurs ressortissants migrants irréguliers
- Appuyer le Centre de l'Etat civil, des Archives et de la Documentation diplomatiques du MAESE dans sa dynamique d'automatisation

Objectif spécifique 1.2.- le renforcement de l'assistance et de la protection judiciaire des migrants objet de trafic

Résultats attendus :

- Le migrant objet de trafic bénéficie d'une assistance et d'une protection renforcée
- Le migrant objet de trafic est mis en confiance et accepte de témoigner

Actions :

- Vulgariser les procédures de placement sous tutelle des migrants vulnérables objet de trafic à l'intention des Officiers de police judiciaire et des magistrats
- Mettre en place un mécanisme de coordination entre les acteurs sociaux et acteurs habilités à requérir les services nécessaires
- Procéder au recensement des toutes les structures d'accueil, d'orientation, de suivi ou d'hébergement temporaire dans chaque région
- Mener une étude sur les structures agréées à recevoir des migrants vulnérables et les procédures d'agrément
- Identifier les structures d'accompagnement psychosocial du secteur et sanitaire publiques, des OSC et ONG susceptibles d'être désignées tuteur légal par les autorités judiciaires
- Appuyer par des subventions, les structures d'accueil et d'hébergement des ONG
- Concevoir et diffuser des outils d'intervention spécifiques en faveur de l'enfant victime de trafic illicite

2. Le respect des droits de l'homme des migrants objet de trafic

Objectif spécifique 2.1.- la protection du migrant conformément aux instruments internationaux de droits de l'homme

Résultat attendu :

- Les droits de l'homme des migrants à la vie, à l'intégrité physique et morale, au travail, à l'éducation et à la santé sont consacrés et respectés

Actions :

- Mener une étude d'évaluation de la situation des droits de l'homme des migrants au Sénégal

- Mener une étude sur le respect des droits des migrants et des membres de leurs familles par la législation du travail
- Recenser les migrants demandeurs au statut de réfugié, d'asile et d'apatride
- Évaluer le nombre de demandeurs de titre de séjour ou de résidence et le nombre de bénéficiaire au titre de statut de migrant objet de trafic
- Concevoir un module et des guides et former les acteurs sur les droits de l'homme des migrants
- Faciliter aux migrants et à leurs familles l'accès à l'état civil
- Appuyer le Centre de l'Etat civil, des Archives et de la Documentation diplomatiques
- Renforcer l'organisation et la vérification des modalités de délivrance, par les postes diplomatiques et consulaires sénégalais, des actes d'état civil et des actes notariés aux sénégalais résidant à l'étranger
- Renforcer la bonne tenue des registres d'actes d'Etat-civil et d'actes notariés par les postes diplomatiques et consulaires sénégalais ;
- Renforcer la protection des personnes et des intérêts des ressortissants sénégalais à l'étranger et le suivi des questions administratives y relatives
- Renforcer l'échange d'informations entre les services d'état civil locaux et ceux consulaire
- Faciliter aux migrants et à leurs familles l'accès aux services de santé et socioéducatifs
- Nouer des partenariats avec les organisations nationales et internationales des droits de l'homme

Objectif spécifique 2.2.- la protection des migrants vulnérables contre toute forme de violence et d'exploitation

Résultats attendus :

- Les femmes et enfants sont à l'abri de toute forme de violence et d'exploitation
- La surveillance et le contrôle de la mobilité des enfants sont renforcés aux frontières

Actions :

- Définir la notion de vulnérabilité particulière

- Mener une étude d'évaluation sur la situation des enfants non accompagnés
- Mener une étude sur la situation des femmes migrantes victimes d'abus sexuels ou sexistes
- Élaborer des outils d'intervention aux frontières en faveur des enfants migrants
- Renforcer la formation des acteurs sur les droits de l'enfant et les procédures qui leur sont applicables
- Renforcer la formation des acteurs sur les droits des femmes conformément à la Convention des Nations Unies pour l'éradication de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et au Protocole de Maputo additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
- Appuyer les programmes des OSC relatifs à la protection des droits des femmes et des enfants migrants

3.3.5. Axe stratégique 5.- RETOUR ET RÉINSERTION DES MIGRANTS

1. Un meilleur encadrement des migrants de retour

Objectif spécifique 1.1.- la consécration légale et institutionnelle du retour et de la réinsertion des migrants

Résultats attendus :

- Les conditions de retour digne et de réinsertion des migrants sont assurées
- Des opportunités de réinsertion et d'investissement sont offertes

Actions :

- Adopter un cadre légal ou réglementaire sur les conditions d'accompagnement socioéconomique du migrant de retour
- Mettre en place les services régionaux de coordination et d'encadrement des migrants de retour
- Financer des projets de recherche sur les secteurs d'investissement productifs pour les migrants de retour
- Former et appuyer les migrants de retour sur l'élaboration des projets de développement
- Développer des initiatives d'accompagnement psychosocial des migrants de retour

- Impliquer la diaspora dans la sensibilisation sur les potentialités de retour volontaire
- Négocier avec les autorités compétentes sur les meilleures manières d'encadrer les retours volontaires
- Nouer des partenariats avec les institutions parlementaires et particulièrement avec les députés de la diaspora

Objectif spécifique 1.2.- la pérennisation et le renforcement des actions des structures existantes

Résultats attendus :

- La collaboration entre les structures en charge des préoccupations des migrants de retour et les organisations internationales est renforcée
- Le soutien des structures en charges des préoccupations des migrants par les institutions étatiques, les organisations de la société civile et les partenaires au développement est amélioré

Actions :

- Les missions des BAOS sont renforcées et étendues aux départements
- Pérenniser les missions du BAOS
- Renforcer les moyens humains et financiers des BAOS
- Subventionner les ARMIR dans l'accomplissement de leurs missions
- Appuyer les associations de migrants au recensement de leur nombre
- Mettre en place un fichier national des migrants de retour
- Identifier les projets et programmes de l'Etat du Sénégal pouvant bénéficier aux migrants de retour
- Encourager l'entrepreneuriat rapide des migrants de retour
- Orienter les migrants de retour vers les secteurs d'investissement productifs
- Impliquer les autorités diplomatiques et consulaires dans les processus d'encadrement des retours de migrants

2. Le renforcement des capacités des institutions et de la société civile pour un meilleur retour et réinsertion des migrants

Objectif spécifique 2.1.- une forte représentativité associative et l'augmentation de leurs moyens d'actions des migrants de retour

Résultat attendu :

- Les associations des migrants sont représentées dans tous les pôles territoires et collaborent étroitement avec les autorités locales et les partenaires au développement

Actions :

- Encourager et accompagner la mise en place d'Associations Départementales des Migrants de Retour (ADMR) dans les quarante-six (46) départements et qui seront les relais des ARMIR
- Mettre en place des structures d'accueil provisoires pour les migrants de retour surtout pour les retours collectifs
- Impliquer les associations de migrants dans le financement des projets de jeunesse, les politiques d'emploi, d'insertion et de réinsertion
- Faciliter des partenariats entre les associations des migrants de retour, les OSC et les PTF

Objectif spécifique 2.2.- l'accompagnement des migrants vulnérables de retour**Résultats attendus :**

- Des mesures spécifiques aux besoins des migrants vulnérables de retour sont prévues et appliquées
- Des mécanismes d'accueil, d'orientation et de suivi et des programmes socioéducatifs sont à la portée des migrants vulnérables

Actions :

- Vulgariser la Stratégie Nationale de Protection de l'Enfant (SNPE) dans ses axes relatifs à la protection de l'enfance en danger et de l'enfant témoin
- Appuyer la mise en œuvre des outils d'intervention harmonisés en faveur de l'enfant
- Développer des indicateurs d'identification de l'enfant migrant
- Appuyer l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) et les autres associations de femmes
- Appuyer les services de la DESPS dans la mise en œuvre des programmes d'assistance, de protection et de prise en charge des enfants apatrides et autres enfants migrants en danger

- Encourager les partenariats entre la Direction de la Promotion des droits et de la Protection des Enfants (DPPE), l'Observatoire National pour la Parité (ONP) et la Direction pour la Santé de la Mère et de l'Enfant.

CHLÉC

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE

4.1. Cadre de mise en œuvre

4.1.1. Principaux indicateurs de performance

La mise en œuvre de la stratégie est appréciée sur la base d'un certains nombres d'indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Les principaux indicateurs de performance sont mentionnés dans le tableau ci-après :

Objectifs	Indicateurs
Objectif général : Asseoir une approche globale et durable, sereine et concertée pour combattre la migration irrégulière	* Rapport d'évaluation de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants * Rapport d'évaluation pays de l'OIM * Nombre de cas de migration irrégulière
Axe 1 : Prévention	
Renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la migration irrégulière	* Loi n°68*27 du 24 juillet 1968 portant statut des réfugiés abrogée et remplacée par la loi n° 2022*01 du 14 avril 2022 portant statut des réfugiés et apatrides * La loi n° 71*10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement au Sénégal et son Décret d'application n° 71*860 du 28 juillet 1971 * La loi n° 2005*06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ainsi que la protection des victimes * Nombre de textes adoptés contre la migration irrégulière * Pourcentage de résolution par réforme des points non conformes identifiés dans le dispositif national * Nombre de nouvelles structures créées *Taux d'augmentation du personnel et des programmes
Agir sur les causes profondes de la migration irrégulières	*Nombre d'emplois créés *Nombres de projets de jeunes financés *Taux d'évolution de l'appui à la pêche artisanale

Objectifs	Indicateurs
	*Évolution du taux d'appui à l'entrepreneuriat *Évolution du taux d'alphabétisation *Évolution du taux de fréquentation scolaire *Nombre d'outils produits
Promouvoir la migration régulière	*Taux d'évolution de la diaspora sénégalaise non titulaire des titres de séjour *Nombre d'accords sur la migration circulaire *Délai de traitement des documents de voyage et d'état civil *Nombre de publication sur la migration régulière
Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de communication	*Nombre de campagnes déroulées *Nombre de localités touchées *Nombre de personnes informées ou sensibilisées *Nombre d'émissions de radiotélévision effectuées sur la migration irrégulière *Nombre d'outils publiés
Axe 2 : Gestion des frontières	
Coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants par mer	*Nombre de pirogues interceptées par mer *Nombre de mesures d'inspection de navires de migrants *Nombre de mesures d'arraisonnement prises et exécutées *Nombre d'accords conclus ou modifiés
Renforcement du contrôle aux frontières terrestres et aériennes	*Nombre de points de passage officiels mis en place *Pourcentage des migrants assistés par rapport aux migrants irréguliers interpellés *Pourcentage de postes équipés *Taux des effectifs en charge de la gestion des frontières par rapport à l'effectif global des forces de défense et de sécurité *Nombre d'infrastructures modernes ou réhabilitées
Renforcement des échanges d'informations interservices	*Niveau d'opérationnalité de la plateforme interconnectée des services en charge de la gestion des frontières *Nombre d'échanges d'informations interservices effectués

Objectifs	Indicateurs
Renforcement du dispositif de contrôle documentaire	*Nombre de postes frontaliers dotés de dispositifs de contrôle documentaire *Taux de faux documents sur le nombre d'authentifications réalisées
Axe 3 : Mesures de répression	
Une meilleure connaissance du dispositif répressif de la migration irrégulière	*Nombre de sessions de formation d'acteurs de la chaîne pénale *Niveau d'intégration du module de gestion des frontières dans les écoles de formation professionnelle des acteurs *Nombre de guides pratiques et manuels de procédure élaborés
Une application efficiente du dispositif répressif	*Nombre d'enquêtes menées et de condamnations *Nombre de décisions de justice rendues *Pourcentage d'application des techniques d'enquête spéciales sur le nombre d'enquêtes menées *Nombre de saisies confiscation sur nombre de dossiers
- Axe 4 : Mesures d'aide, d'assistance et de protection des migrants	
La protection administrative et judiciaire des migrants objet de trafic	*Cas d'application des mesures de protection administratives et judiciaires *Nombre de migrants irréguliers bénéficiaires de titre de séjour ou de résidence
Le respect des droits de l'homme des migrants objet de trafic	* Niveau de mise en œuvre des recommandations des organes des traités en charge de la protection des droits de l'homme des migrants
Axe 5 : Retour et réinsertion des migrants	
Un meilleur encadrement des migrants de retour	*Nombre de projets/programmes de migrants financés *Nombre de migrant accueillis ou assistés *Niveau de recensement des migrants de retour
Le renforcement des capacités des institutions et de la société civile pour un meilleur retour et réinsertion des migrants	*Taux d'évolution des budgets des structures spécialisées *Niveau de renforcement des BAOS *Nombre d'associations de migrants de retour appuyées

4.1.2. Plan d'actions de la SNLMI

Pour rendre opérationnelle la SNLMI, un plan d'actions inclusif a été élaboré. Sa mise en œuvre impliquera l'ensemble des acteurs concernés, acteurs institutionnels publics, OSC, ONG, PTF et communautés. Le plan d'actions contient un certain nombre d'activités en lien avec les attributions des structures concernées afin de permettre à celles-ci de les considérer dans leurs plans de travail annuels. Le plan d'actions opérationnel de la SNLMI 2023-2025 est en annexe.

4.1.3. Coût du plan d'actions de la SNLMI

Le coût que représente la somme des frais occasionnés par la mise en œuvre des différentes actions de chaque axe stratégique est supporté par les ressources allouées au CILEC avec le concours des partenaires techniques et financiers et des organisations internationales chargées de promouvoir la lutte contre la migration irrégulière.

4.1.4. Plan de communication de la SNLMI

La mise en œuvre de la SNLMI doit s'adosser sur un plan de communication stratégique permettant de satisfaire le droit à l'information des citoyens tout en améliorant la visibilité des interventions et de leurs succès. La Cellule de communication du CILEC est chargée du pilotage de l'élaboration du plan de communication de la SNLMI.

4.2. Organisation du dispositif de suivi et d'évaluation de la SNLMI

Pour assurer la cohérence des interventions, la mise en œuvre de la SNLMI doit être assurée par des instances de suivi et d'évaluation. Ce dispositif permettra de corriger les incohérences et dysfonctionnement et de réajuster des actions.

Le dispositif de suivi et évaluation peut être assuré par un comité national qui sera appuyé techniquement par le secrétariat du CILEC. Ses missions consisteront à recueillir les données découlant de la mise en œuvre grâce à un suivi des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des différentes actions des plans d'actions qui seront successivement déroulés.

Un Comité National de Suivi et d'Évaluation (CN-SE) sera institué et placé sous la présidence du Ministre de l'Intérieur et composé d'un représentant de la primature, de la CNGF, du CNGRA, du CNGSRRPD, de la DPAF, de la DST, de la DGAT, de la DRH, de la DGASE, des représentants des structures de l'État impliquées, de l'Assemblée nationale, du CESE, du HCCT, des collectivités territoriales et des OSC. Le CN-SE a son siège au CILEC, se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire ou en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur demande de 2/3 de ses membres. Le CN-SE évalue chaque plan d'actions et assure le pilotage de l'élaboration des plans d'actions subséquents et la future stratégie.

4.3. Risques liés à la mise en œuvre de la SNLMI

Les risques liés à la mise en œuvre de la SNLMI sont de plusieurs ordres. Des difficultés peuvent être rencontrées dans la mobilisation des ressources financières nécessaires au déroulement des plans d'actions. L'engagement et la mobilisation et des acteurs identifiés autour de la mise en œuvre de la SNLMI ne sont toujours forcément acquis.

Les personnels intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'actions ne sont pas inamovibles et les mouvements d'affectation de personnels ne tiennent pas forcément en compte des besoins de maintien de certains profils spécialisés pour une durée raisonnable et compatible à la bonne continuité du service public.

Plusieurs objectifs stratégiques et résultats attendus sont tributaires de la mise en place d'un cadre juridique favorable et la durée du processus d'adoption de textes législatifs et réglementaires ne cadre pas forcément avec les délais de mise en œuvre des actions envisagées dans le plan d'actions de la SNLMI.

L'appui des partenaires au développement reste aléatoire et les éventuels arbitrages budgétaires sont autant de risques qu'une planification adéquate doit prendre en compte.

MATRICE DU PLAN 2023-2025

AXE STRATÉGIQUE 1 PREVENTION

Résultat stratégique : le dispositif juridique et institutionnel est largement conforme aux normes standards

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 1 : l'adoption d'une législation conforme aux normes internationales relatives à la lutte contre la migration irrégulière.					
- L'Etat du Sénégal a adopté une loi spécifique sur le trafic illicite de migrants conforme à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. - L'Etat du Sénégal a adopté une loi sur les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal conforme aux instruments de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et aux conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des pays de la communauté. - La réforme de la législation relative aux demandeurs au	Nombre de députés sensibilisés Nombre de Conseillers CESE sensibilisés sur la nécessité d'une loi sur le TIM	Sensibilisation des parlementaires, des Conseillers du CESE et des Conseillers du HCCT sur l'avant-projet de loi relatif au TIM, Atelier d'évaluation de la loi n°71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions de séjour Atelier d'échange sur la loi n°2022-01 du 14 avril 2022 et ses décrets d'application sur le statut de réfugié, d'apatride et d'asile Organisation d'un atelier de partage avec les parlementaires, les membres du CESE et du HCCT	CILEC DPAF CNGRA CNGF CNGSRRPD ONUDC HCR DST DSP DESPS DF de la Police CFJ SGG Assemblée Nationale CESE HCCT	2023-2024	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
statut de réfugié, d'apatride et d'asile est parachevée.	Nombre de Conseillers HCCT sensibilisés Nombre d'acteurs d'OSC sensibilisés Loi sur le trafic illicite de migrants votée Loi sur les conditions de séjour et d'établissement conformes aux normes internationales Nombre de textes réglementaires d'application de la loi relative au statut de réfugiés, d'apatride et d'asile	Sensibilisation des acteurs de la société civile sur l'importance de la conformité des lois aux normes de lutte efficace contre le TIM Organisation d'un atelier de partage avec la société civile sur les mesures de réformes proposées Développement du plaidoyer pour L'adoption de ces mesures			
Objectif spécifique 2 : le renforcement du mécanisme national de coordination de la lutte contre la migration irrégulière					
- Le mécanisme national de coordination de la lutte contre la migration irrégulière regroupe l'ensemble des acteurs - Le mécanisme national de coordination de la migration irrégulière est doté d'un personnel qualifié et des moyens suffisants	Nombre de campagnes organisées	Élaboration d'un programme de campagne de sensibilisation inclusif organisation de campagnes de sensibilisation digitale Organisation d'une journée nationale dédiée à la lutte contre la migration	CILEC CNLTP ONUDC OIM DGASE	2022-2023	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Les données sont transmises au mécanisme national de coordination.	Nombre d'études réalisées Qualité et quantité des données collectées	irrégulière le 15 novembre de chaque année Organisation d'une campagne de sensibilisation dans chaque pôle territoire Désignation de migrants acteurs dans les campagnes de sensibilisation Étude d'identification des structures et circuits de recueil et de transmission de données Élaboration d'un mécanisme national de recueil de données avec son schéma directeur informatique			
Objectif spécifique 3 : l'atténuation des causes profondes par la promotion et le développement des secteurs économique et social					
- Les départs à la migration irrégulière sont connus et limités - Les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, de la petite et moyenne entreprise, de l'économie informelle et de l'entrepreneuriat sont soutenus	Nombre de populations sensibilisées Nombre d'accords de partenariat conclus	Élaboration d'un programme de prévention et de sensibilisation auprès des populations les plus vulnérables dans les régions les plus à risques	CILEC CNLTP MTDSRI MFFGPE /DPDPE MSAS/DGAS CDPE ONUDC UNICEF HCDH	2021-2023	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		Étude d'identification des structures intervenant dans la mise en œuvre des politiques publiques d'appui à la jeunesse Conclusion d'accords de partenariat entre le CILEC et les structures actrices identifiées	OIM		
Objectif spécifique 4 : la mise en œuvre de la politique nationale de jeunesse, d'emploi, d'entrepreneuriat, d'insertion et réinsertion					
- Un système intégré d'informations et de suivi des groupes cibles sur le marché du travail est mis en place - L'employabilité des jeunes et groupes cibles est renforcée - Les conditions d'accès à un emploi aux jeunes et groupes cibles sont facilitées - L'accessibilité des jeunes et groupes cibles aux financements des projets est améliorée,	Niveau d'avancement du processus de mise en place du système intégré d'informations Nombre de jeunes formés aux métiers d'emploi Effectifs des offres d'emploi sur le nombre de migrants financés	Organiser un atelier d'information et de sensibilisation sur le suivi des groupes vulnérables au marché du travail Élaboration d'un guide sur l'accès au financement des projets Organisation d'une journée de sensibilisation universitaire sur la migration irrégulière et les opportunités du travail	CILEC CNLTP DER ANPEJ Direction de l'Emploi Direction des groupes vulnérables Direction pour la protection des personnes handicapées	2021	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 5 : la promotion du secteur de la pêche et la prise en compte des préoccupations des métiers de pêche					
- La protection des ressources halieutiques, la promotion de l'aquaculture et de la pisciculture sont renforcées - Les projets socioéconomiques des pêcheurs sont appuyés dans leur conception et leur mise en œuvre - Les acteurs de la pêche sont formés dans les domaines de la navigation et de la sécurité maritime ainsi que des dangers de l'organisation de la migration irrégulière. - Les pêcheurs sont associés à la conception et à la mise en œuvre des programmes de développement du secteur de la pêche	Nombre de programmes dédiés aux personnels du secteur de la pêche Nombre de pêcheurs financés Nombre des personnes formées	Développement de plaidoyer pour l'intégration du trafic illicite de migrants dans les politiques et programmes publics de développement économique et social Formation de renforcement de capacités des points focaux ministériels sur les questions de trafic illicite de migrants Atelier de sensibilisation et de formation des acteurs de la pêche sur les dangers de la migration irrégulière	CNLTP MFFGPE MEPC BOSS	2022-2023	FCFA
Objectif spécifique 6 : le développement des possibilités de migration régulière par l'accès aux documents officiels de voyage					
- L'accessibilité à la migration par voie légale est renforcée - La vulnérabilité de victimes potentielles est réduite par l'offre	Niveau de connaissance des voies de migration légales	Élaboration d'un guide sur les procédures de migration régulière	CILEC CNLTP Universités	2022-2023	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
de possibilité de se procurer des documents officiels - Les processus de modernisation et de fidélisation de l'état civil et autres documents de voyage et d'identité sont menés à terme - Les procédures afférentes au dépôt et à l'obtention des titres de voyage et de séjour à l'étranger sont vulgarisées	Délai de traitement des demandes d'obtention des visas Niveau d'avancement du processus d'informatisation de l'état civil	Animation d'émissions par tout moyen de diffusion publique (télévision, radio communautaire) Conclusion d'accords de partenariat sur la migration ciblée avec un pays d'accueil Journées d'échange sur les migrations irrégulières et l'état civil	Représentations diplomatiques et consulaires UE OIM GIZ AFD Coopération française Coopération espagnole Coopération italienne		
Objectif spécifique 7 : une meilleure prévention des risques liés à la migration irrégulière					
- Les informations sur les risques et dangers ainsi que sur les mesures prises pour décourager et sanctionner les organisateurs de la migration irrégulière sont accessibles au public ; - Une stratégie et un plan de communication sont élaborés et mis en œuvre ; - Des campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit du grand public et des communautés impactées suivant des canevas	Nombre de campagnes menées Nombre d'études réalisées	Mener une étude d'évaluation des risques de migration irrégulière Campagne de sensibilisation dans chaque pôle territoire sur les dangers de la migration irrégulière Élaboration et diffusion d'un plan national de	Administration territoriale CNGF DRN CNGSRRPD CNGRA BAOS ARMIR CENTIF CRCD UCAD UGB	2022-2023	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
compatibles aux réalités socioculturelles locales		communication sur la migration irrégulière Mener une étude de perception de la migration irrégulière au Sénégal			
Objectif spécifique 8 : une implication forte des populations locales dans la lutte contre la migration irrégulière					
- La situation particulière des populations transfrontalières est prise en compte dans les politiques publiques relatives à la migration - L'intégration économique régionale favorisant des rencontres hebdomadaires d'échanges commerciaux, des rassemblements à l'occasion des événements religieux et coutumiers doit être prise en compte lors des contrôles aux frontières. - Les populations transfrontalières contribuent à la disponibilité des renseignements sur les traversées hors des points de passages officiels et sur la densité des flux migratoires	Nombre de zones transfrontalières sensibilisées Niveau de prise en compte de la migration irrégulière des populations transfrontalières dans les politiques migratoires	Campagnes de sensibilisation dans les zones transfrontalières des régions Ziguinchor, Saint Louis et de Kédougou Élaboration et diffusion d'un guide sur les bonnes pratiques en matière de contrôle des populations transfrontalières Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des populations transfrontalières dans les politiques migratoires	Administration territoriale Collectivités Niveau Autorités religieuses et coutumières Syndicats des transporteurs Syndicats des commerçants Services régionaux de renseignement		
SOUS TOTAL AXE STRATÉGIQUE 1 PREVENTION					FCFA

AXE STRATÉGIQUE 2 : GESTION DES FRONTIÈRES

Résultat stratégique : un contrôle et une surveillance accrues aux frontières sont assurés

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 1 : l'adoption de mesures spécifiques d'ordre législatif et réglementaire pour encadrer la coopération internationale en matière de trafic illicite de migrants par mer					
- La coopération internationale en matière de trafic illicite de migrants par mer est consacrée - Les autorités compétentes sénégalaises sont habilitées inspecter et arraisonner les navires suspectés de transport irrégulier de migrants - Les autorités compétentes sont dotées de moyens navals modernes et bien formées en matière de sauvetage de masse de migrants en mer	Nombre de navires arraisonnés ou inspectés Nombre de pirogues saisies ou confisquées Type de dispositifs de signalement anonyme de la migration irrégulière mis en place Nombre de formations organisées Nombre de professionnels formés à l'utilisation des outils et traitement des signalements Nombre de signalements relatifs au cas de trafic illicite de migrants reçus	Atelier de formation sur la coopération internationale en matière de migration irrégulière par mer Organisation d'1 atelier national d'élaboration d'outils de signalement Organisation de deux (2) sessions déconcentrées de formation sur l'utilisation des outils et le traitement des signalements. Mise en place de dispositifs de signalement anonyme sous forme de numéro vert Élaboration de système de référencement pour enfants et adultes	CILEC DPAF DST DSP DPJ CNLTP MFFGPE/DPDPE ONU DC OIM UNICEF DESPS DIRCEL/MFA MINT DDH DACG DACS DSJ	2024-2025	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		Formation des acteurs communautaires pour l'identification et le référencement des migrants objet de trafic			
Objectif spécifique 2 : l'actualisation des accords bi/multilatéraux dans le domaine maritime pour une meilleure prise en compte des migrants					
- Les accords de coopération liant le Sénégal avec les pays partageant des frontières maritimes et les pays de destination prennent en compte les droits des migrants à l'assistance et à la protection - Les autorités maritimes sénégalaises compétentes échangent des informations et s'accordent l'entraide la plus large dans le cadre de la prise de mesures conservatoires, sous réserve du respect des clauses de protection	Niveau de mise à jour des accords Nombre d'acteurs sensibilisés et formés	Mener une étude sur le statut de ratification et de signature des conventions et accords bi/multilatéraux en matière maritime et proposer des mises à jour Recenser les plateformes et réseaux de coopération internationale par mer Plaidoyer pour l'adoption d'une législation sur les inspections et arraisonnements de navires suspectés de migration irrégulière Atelier de sensibilisation et de formation sur la coopération internationale	CILEC CNLTP DPAF/ Brigade fluviale Marine nationale Marine marchande OMVS MPEM COSEC Port Autonome Syndicats des métiers du secteur maritime	2023-2024	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		par mer au profit des acteurs publics, des OSC et des acteurs de métiers de la pêche			
Objectif spécifique 3 : le renforcement du contrôle aux frontières par l'augmentation des points de passage officiels					
- Le Sénégal a un bon maillage des frontières en termes de nombre et d'emplacement des points de passage officiels - Les services frontaliers sont bien équipés et logés dans les infrastructures adéquates.	Nombre d'outils produits Nombre d'agents formés	Élaborer un répertoire national des points de passage officiels Élaborer un guide pratique sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers Organiser une session de formation sur la gestion intégrée des frontières	CILEC DPAF DPETV DST Douanes Gendarmerie nationale Administration territoriale CNLTP OIM ONUDC UE Plan international	2023-2024	
Objectif Spécifique 4 : une amélioration des mesures de traitement des migrants aux frontières					
Les migrants sont traités dans le respect de leur dignité et des droits humains	Nombre de migrants irréguliers assisté ou pris en charge aux frontières Nombre d'évaluation des risques sur nombre de mesures de refoulement exécutées	Plaidoyer pour l'accès gratuit des migrants irréguliers aux soins de santé Élaborer un modèle d'évaluation des risques encourus par le migrant refoulé dans son pays de destination	CILEC DPAF DST DSP CNGRA CNGF CNGSRRPD DRN CNLTP		

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Les migrants demandeurs au statut de réfugié, d'apatride d'asile ou migrants irréguliers vulnérables ont accès aux soins de santé et de prise en charge		Nouer un partenariat entre la DPAF et la DESPS pour faciliter le référencement des enfants migrants non accompagnés aux frontières Doter les points de passage officiel de moyens de prise en charge minimale des migrants irréguliers vulnérables identifiées aux frontières extérieures	CILEC DPAF MSAS Assemblée nationale HCCT CESE CNGF CNGSRRPD DESPS DGAT HCDH OIM MFB/Douanes Gendarmerie nationale MFFGPE/DPPDE CNNLTP		
Objectif spécifique 5 : un accroissement des effectifs et la modernisation des infrastructures et équipements des services en charge de la gestion des frontières					
- Les personnels des services sont en nombre suffisant pour s'acquitter de leurs missions - Les services en charge de la gestion des frontières exercent leurs missions dans les infrastructures équipées	Pourcentage des effectifs des FDS intervenant dans le contrôle et la surveillance des frontières sur les effectifs globaux Nombre de services dotés d'équipements adéquats	Élaborer un plan de recrutement quinquennal Élaborer un mécanisme de fidélisation des effectifs en charge de la gestion des frontières	CILEC DPAF DRH DGAT HCGN DSP DST Douanes Parcs nationaux Eaux et Forêts		

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		Interconnecter les services frontaliers des Douanes, de la Gendarmerie et de la Police dans chaque pôle territoire			
Objectif spécifique 6 : un renforcement du contrôle et de la surveillance aux frontières					
- Le Sénégal exerce un contrôle aux frontières fluide et sécurisé dans un espace modernisé - Le Sénégal dispose d'un système national de contrôle automatisé	Rapport d'évaluation Nombre des services frontaliers équipés	Évaluer les Postes de Contrôle Juxtaposés et les commissariats spéciaux Installer des portiques aux points de passage à haut risque Doter les points d'entrée et de sortie officielles du système et d'outils de contrôle automatisé	CILEC ADIE SEURIPORT FRONTEX DPAF DRH DGAT HCGN DSP DST Douanes Parcs nationaux Eaux et Forêts UE OIM UEMOA		
Objectif spécifique 7 : un cadre sécurisé et multi acteurs d'échange d'informations interservices					
Les acteurs en charge de la lutte sont au même niveau d'information	Nombre d'outils produits	Réalisation d'outils de bonnes pratiques en	CNLTP ONUDC OIM MFFPE /DPDPE	2023-2024	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Le cadre harmonisé d'échange d'informations est alimenté par les acteurs qui y ont accès		matière d'échange d'information Réalisation d'une étude sur les directives et procédures relatives aux techniques d'identification de migrant irrégulier à la lumière des bonnes pratiques observées dans d'autres pays	DESPS CDPE ENDA/RAO		
Objectif spécifique 8 : un meilleur contrôle de la sécurité et de la légitimité des documents de voyage					
- Les documents de voyage au Sénégal sont conformes aux normes internationales consacrées - Les documents de voyage sont accessibles aux ayant droits, à moindre coût et dans un délai raisonnable	Nombre d'agents formés Nombre de services frontaliers dotés du guide Nombre de populations sensibilisées	Organiser un atelier de formation sur la fraude documentaire Élaborer un guide sur le contrôle documentaire des documents de voyage et d'identité <Organiser des campagnes de sensibilisation sur l'état civil dans le ressort d'un pôle territoire	DPAF/DNLT CILEC CNLTP DPETV DST Direction de l'état civil DACS/MJ Collectivités territoriales Administration territoriale		
Objectif spécifique 9 : la garantie de l'enregistrement de tous les faits d'état civil, la disponibilité et la sécurité de toutes les données d'état civil					
La mise en œuvre de la politique nationale de l'état civil est assurée	Nombre d'acteurs formés	Organiser un atelier de renforcement de capacités	CILEC Direction de l'état civil	2024-2025	FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités	Responsables/ Partenaires	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		des officiers et agents d'état civil Élaborer un guide sur les procédures d'enregistrement de l'état civil à l'étranger	DGASE/MAESE DSJ/MAESE DACS/MJ DPPDE		
Objectif spécifique 10 : la centralisation des données sur la fraude documentaire					
- Les données sur la fraude documentaire sont disponibles et analysées - Les procédures d'authentification des documents de voyage sont harmonisées	Nombre d'outils produits	Mener une étude sur le mécanisme de centralisation des données en matière de fraude documentaire Définir un mécanisme de centralisation des opérations d'authentification de documents de voyage Elaborer un guide des procédures harmonisées d'authentification	CILEC DPAF DPETV DAF DRH DGASE DAJC DIRCEL/MFA DACG CENTIF		
SOUS TOTAL AXE STRATÉGIQUE 2 : GESTION DES FRONTIÈRES					

AXE STRATÉGIQUE 3 : MESURES DE RÉPRESSION

Résultat stratégique : la capacité et l'efficacité des acteurs de la chaîne pénale sont renforcées

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 1 et 2 : l'appropriation par les acteurs de la législation applicable et des techniques d'enquête spéciales relatives à la lutte contre la migration irrégulière					
- Tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière maîtrisent la législation applicable - Les capacités des acteurs de la chaîne pénale sont considérablement renforcées	Nombre d'acteurs formés Nombre de rapport final d'atelier	Élaborer un module spécifique sur la gestion des frontières dispensés à la phase initiale de formation des écoles de police, de gendarmerie, des douanes, à l'ENA et au CFJ Organisation d'un atelier d'échanges et de formation entre acteurs de la chaîne pénale sur les défis de la lutte contre la migration irrégulière et la mise en œuvre des techniques d'enquête spéciales Organisation d'un atelier régional sur le trafic illicite de migrants et les menaces sécuritaires au Sahel	CILEC DPAF DSP DPETV ONP DESPS/MJ DACG/MJ Gendarmerie nationale Douanes CENTIF CNLTP MAESE MJ MFA MFB ONUDC OIM DFPN, EOGN, Ecole des Douanes		FCFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 2 : pouvoir le processus de spécialisation des acteurs et l'augmentation des structures spécialisées					
Le contentieux du trafic illicite de migrants est traité par des acteurs et organes spécialisés	Nombre d'antennes implantées Nombre de points focaux désignés	Poursuite de l'implantation des antennes de la DNLT Désignation de points focaux au niveau de la Gendarmerie, des Douanes et de l'Armée chargés de coordonner la collecte des données et d'informations sur la migration irrégulière	CILEC DPAF/DNLT DGAT DST DSP Gendarmerie Armée nationale Douanes	2024-2025	CFA
Objectif spécifique 3 : une coopération internationale large et diversifiée en matière de lutte contre la migration irrégulière					
- Les acteurs de la chaîne pénale sénégalais ont une bonne maîtrise des différents mécanismes de la coopération internationale - La coopération entre les acteurs de la chaîne pénale et leurs homologues étrangers est plus active	Nombre de coopérations internationales exécutées Nombre de coopérations internationales demandées	Réalisation d'une étude d'évaluation sur les accords de coopération internationale Plaidoyer pour l'adoption de loi nationale sur les procédures, les conditions et les effets de l'entraide judiciaire internationale et sur l'extradition Élaboration d'un guide pratique sur la coopération judiciaire en matière pénale	CILEC DPAF DACG/Procureurs généraux, juges d'instruction MAESE SGG BCN Gendarmerie Douanes Magistrat de liaison	2023-2024	CFA
SOUS TOTAL AXE STRATÉGIQUE 3 : MESURES DE RÉPRESSION					

AXE STRATÉGIQUE 4 : MESURES D'AIDE, D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION

Résultat stratégique :

Objectif spécifique 1 : l'aide, l'assistance et la protection du migrant objet de trafic dès son identification

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 1 : l'aide, l'assistance et la protection du migrant objet de trafic dès son identification					
- Les migrants irréguliers identifiés sont aidés et assistés par les acteurs - Les migrants objet de trafic bénéficient d'une assistance et d'une protection spécifiques	Type d'appuis Nombre de structures bénéficiaires	Appui institutionnel, matériel et logistique aux structures d'accueil des victimes Appui à la création d'un centre d'accueil de victimes adultes	CILEC DPAF CRCD DGAT CNLTP DESPS MSAS MTDSRI Collectivités territoriales UNICEF ONUDC OIM Secteur Privé ONG LA LUMIERE	2023-2024	
Objectif spécifique 2 : une assistance et une protection judiciaire des migrants objet de trafic renforcées					
- Le migrant objet de trafic bénéficie d'une assistance et d'une protection renforcée - Le migrant objet de trafic est mis en confiance et accepte de témoigner	Nombre de demandes suivies Niveau d'avancement du processus de mise en œuvre du fonds	Plaidoyer pour la mise en place d'un fonds d'assistance et de prise en charge des migrants objet de trafic	CILEC DPAF CNGF CNGRA CNGSRRPD DESPS	2024-2025	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		Mise en place d'un mécanisme d'appui et de suivi des demandes aux fins d'obtention de documents de voyage et d'identité, des titres de séjour, de résidence et de statut d'asile, de réfugié et d'apatride	CNLTP OIM Gendarmerie ONG OSC MSAS MEN MAESE		
Objectif spécifique 3 : une protection du migrant objet de trafic conforme aux instruments internationaux de droits de l'homme					
Les droits de l'homme des migrants à la vie, à l'intégrité physique et morale, au travail, à l'éducation et à la santé sont consacrés et respectés	Nombre de recommandations mises en œuvre	Appui à la mise en œuvre des recommandations du comité sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles Appui à la mise en œuvre des recommandations du comité sur la protection des droits des personnes handicapées	CILEC CNLTP HCDH HCR OIM Plan International DDH CCNDH-DIH DPPH/ MSAS DPPGV/MSAS		
Objectif spécifique 4 : une protection accrue des migrants vulnérables contre toute forme de violence et d'exploitation					
- Les femmes et enfants sont à l'abri de toute forme de violence et d'exploitation - La surveillance et le contrôle de la mobilité des enfants sont renforcés aux frontières	Disponibilité de la cartographie nationale des structures d'accueil et d'hébergement temporaire Nombre d'outils vulgarisés	Recensement des structures d'accueil, d'hébergement temporaire et de prise en charge des migrants vulnérables objet de trafic	CILEC CNLTP HCDH HCR DDH CCNDH-DIH	2024-2025	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
		Vulgariser les outils d'intervention harmonisés de la DESPS, du Ministère en charge de l'enfant et de l'OIM en matière de prévention et de lutte contre la mobilité des enfants	DPPH/ MSAS DPPGV/MSAS		
SOUS TOTAL AXE STRATÉGIQUE 4: MESURES D'AIDE, D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION					

AXE STRATÉGIQUE 5 : RETOUR ET RÉINSERTION DES MIGRANTS

Résultat stratégique :

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 1 : la consécration légale et institutionnelle du retour et de la réinsertion des migrants					
- Les conditions de retour digne et de réinsertion des migrants sont assurées - Des opportunités de réinsertion et d'investissement sont offertes	Nombre d'outils élaborés Nombre d'arrangements conclus	Élaborer un outil harmonisé de référencement des migrants vulnérables Conclure des arrangements avec des pays d'accueil pour l'organisation de retour de migrants Élaborer un guide sur les secteurs productifs d'investissement destiné à la diaspora	CILEC CNLTP DGASE DAJC BAOS ARMIR ONG OSC DESPS Direction de l'emploi 3FPT FONGIP DER ANPEJ Projet pôle emploi	2024-2025	
Objectif spécifique 2 : la pérennisation et le renforcement des actions des structures existantes					
La collaboration entre les structures en charge des préoccupations des migrants de retour et les organisations internationales est renforcée	Niveau de prise en charge de la migration irrégulière dans les institutions	Sensibiliser et former les 15 députés de la diaspora, les membres du CESE et du HCCT sur les meilleures	CILEC DGASE DAJC BAOS ARMIR	2024-2025	

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
 Le soutien des structures en charges des préoccupations des migrants par les institutions étatiques, les organisations de la société civile et les partenaires au développement est amélioré	Nombre de structures appuyées Nombre de structures des BAOS dans les départements	méthodes d'encadrement de retour de migrants Appui de la mise en œuvre des programmes des ONG et OSC relatifs à l'organisation de retour de migrants Poursuite des structures des BAOS dans les départements et plaidoyer pour la pérennisation des missions	Assemblée nationale CESE HCCT CNLTP ONG OSC DESPS Direction de l'emploi 3FPT FONGIP DER ANPEJ Projet pôle emploi		
Objectif spécifique 3 : une forte représentativité associative et l'augmentation de leurs moyens d'actions des migrants de retour					
Les associations des migrants sont représentés dans tous les pôles territoires et collaborent étroitement avec les autorités locales et les partenaires au développement	Niveau d'opérationnalité de la plateforme des pôles territoires Nombre d'associations bénéficiaires d'appui	Mettre en place une plateforme des représentants des pôles territoires Appui au financement des projet et programmes des associations locales	CILEC DPAF DPDPE DDH HCDH OIM ICMPD Collectivités territoriales	2024-2025	CFA

Résultats attendus	Indicateurs	Activités Partenaires	Responsables/	Période de mise en œuvre	Budget Prévisionnel
Objectif spécifique 4 : un meilleur accompagnement des migrants vulnérables de retour					
- Des mesures spécifiques aux besoins des migrants vulnérables de retour sont prévues et appliquées - Des mécanismes d'accueil, d'orientation et de suivi et des programmes socioéducatifs sont à la portée des migrants vulnérables	Disponibilité des données sur le nombre de personnes physiques et morales de migrants de retour Nombre d'associations appuyées	Faire un recensement national des migrants de retour et des associations de migrants de retour Appuyer les associations de migrants de retour à l'accès au financement de la DER, du FONGIP, des 3FPT, de l'ANPEJ et autres structures d'appui à la jeunesse	CILEC DGASE BAOS ARMIR OSC ONG UE OIM ICMPD	2024-2025	
SOUS TOTAL AXE STRATÉGIQUE 5 RETOUR ET RÉINSERTION DES MIGRANTS				CFA	

TOTAL GENERAL BUDGET PLAN D'ACTION 2023-2025

CFA

ANNEXE I : Glossaire

GLOSSAIRE DE DÉFINITION DES TERMES JURIDIQUES USUELS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE

.....

« **Apatride** » : Toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, article 2 de loi n°2022-01 du 14 avril 2022) ;

« **Biens** » : Le terme « Bien » désigne tout type des avoirs corporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles et non fongibles ainsi que les actes ; juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs, ou droits afférents, article 3 Protocole ;

« les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, numérique, attestant de la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur les dits avoirs, à savoir notamment, les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédits, ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de tels avoirs ou générés par lesdits avoirs », article premier de loi n°208-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

« **Confiscation** » : La dépossession permanente de fonds, biens mobiliers ou immobiliers suite à une décision de justice ; « Toute dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétence ou toute autre autorité compétente, article premier loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la LBC/FT) ;

« **Convention** » : La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, article 3 Protocole ;

« **Criminalité organisée** » : Un groupement de personnes agencé comme une entreprise commerciale dont l'objet porte sur des choses ou actes contraires à la loi, à l'ordre public, à la morale et aux bonnes mœurs, article 3 Protocole ;

« **Demandeur d'asile** » : Toute personne qui, en raison des risques de persécution qu'elle encourt dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un groupe ethnique et social, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions publiques,

recherche une protection internationale et n'a pas encore été reconnue comme réfugié (Article 2 de loi n°2022-01 du 14 avril 2022 ;

« **Demandeur au statut d'apatride** » : Toute personne qui recherche une protection internationale et n'a pas encore été reconnue comme apatride (Article 2 de loi n°2022-01 du 14 avril 2022 ;

« **Document de voyage** » : Tout type de document requis pour l'entrée ou la sortie dans un Etat en vertu de la législation dudit Etat, article 3 Protocole ;

« **Document d'identité** » : Tout document utilisé pour établir l'identité d'une personne dans un Etat en vertu des lois de cet Etat, article 3 Protocole ;

« **Entrée illégale** » : Le franchissement de frontières d'un Etat d'accueil sans satisfaire aux conditions administratives nécessaires, article 3 Protocole ;

« **Gel ou saisie** » : Le fait de placer sous-main de justice les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui peuvent servir d'indices, ainsi que les produits de cette infraction, article 3 Protocole ;

a) en matière de confiscation et de mesures provisoires : l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées : l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, article premier loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la LBC/FT) ;

« **Illégale** » : Qui va à l'encontre d'une loi positive, article 3 Protocole ;

« **Illicite** » : qui heurte une prescription positive ou morale, article 3 Protocole ;

« **Immigration** » : Le fait de pénétrer dans un pays étranger dont on n'est ni ressortissant ni résident avec l'intention de s'y établir, article 3 Protocole ;

« **Mineur** » : Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, article premier Convention internationale relative aux droits de l'Enfant ;

« **Migrant** » : La personne qui effectue une migration dans un pays dont il n'est ni ressortissant ni résident permanent, article 3 Protocole ;

« **Navire** » : Tout engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial, article 3 Protocole.

« **Pays d'origine** » : Pays de provenance de la personne ou dont il a la nationalité, article 3 Protocole ;

« **Pays de transit** » : Pays qui sert de relais pour atteindre le pays de destination ;

« **Pays de destination** » : Pays où se rend la personne ;

« **Personne morale** » : Groupement de personnes ayant la personnalité juridique, et étant par conséquent, titulaire de droits et d'obligations ;

« **Personne vulnérable** » : Toute personne qui se trouve dans un état de faiblesse dû à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, voire à une situation professionnelle ou sociale la confinant à la détresse ;

« **Protocole** » : Protocole relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

« **Résident permanent** » : Celui qui réside à long terme mais pas nécessairement indéfiniment dans un pays ;

« **Responsabilité** » : Le fait de répondre en justice, soit du risque de dommage soit du dommage effectivement causé à autrui ;

« **Territoire national** » : Le territoire s'étend non seulement sur la partie terrestre délimitée par ses frontières, mais également sur la mer terrestre sur l'espace aérien situé au-dessus de ses terres et mer ;

« **Trafic illicite de migrants** » : Le fait d'assurer, afin d'en tirer profit, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un autre Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat, article 3 Protocole ;

« **Traitement inhumain ou dégradant** » : Tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, toute sanction avilissante, toute mesure réduisant l'homme au rang d'objet ;

« **Transporteur commercial** » : L'expression désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de bien ou de courrier à titre onéreux.

ANNEXE II : Statistiques de la Police Nationale, de la Gendarmerie et du POC

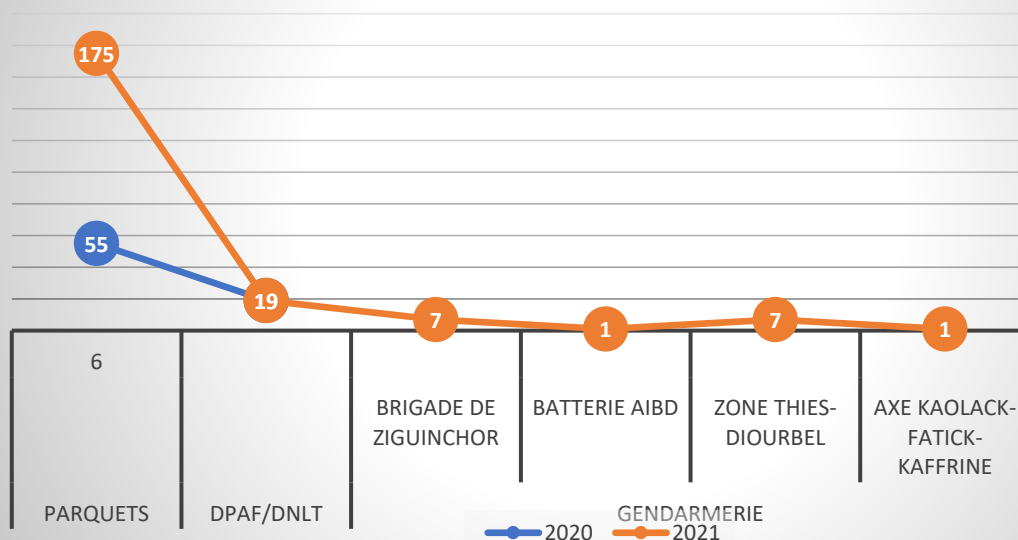
<u>DEPARTEMENT DE DAKAR</u>
Cinq (5) postes (CSP et LSS)
<u>DEPARTEMENT DE THIES</u>
Un (1) poste (AIBD)
<u>DEPARTEMENT DE SAINT-LOUIS</u>
Trois (3) postes dont 2 construits et un en cours de construction
<u>DEPARTEMENT DE DAGANA</u>
Neuf (9) dont huit (8) construits
<u>DEPARTEMENT DE PODOR</u>
Neuf (9) dont quatre (4) construits et cinq non construits
<u>DEPARTEMENT DE MATAM</u>
Huit (8) dont quatre (4) construits
<u>DEPARTEMENT DE KANEL</u>
Quatre (4) dont deux (2) construits
<u>DEPARTEMENT DE BAKEL</u>
Dix (10) dont sept (7) construits
<u>DEPARTEMENT DE KEDOUGOU</u>
Trois (3) dont deux (2) construits
<u>DEPARTEMENT DE SALEMATA</u>
Quatre (4) non construits
<u>DEPARTEMENT DE SARAYA</u>
Huit (8) dont six (6) construits
<u>DEPARTEMENT DE TAMBACOUNDA</u>
Six (6) dont un (1) construit
<u>DEPARTEMENT DE KOUPENTOUM</u>
Trois (3) dont un (1)
<u>DEPARTEMENT DE MEDINA-YORO-FOULA</u>
Huit (8) dont cinq (5) construits
<u>DEPARTEMENT DE VELINGARA</u>
Dix (10) cinq (5) construits
<u>DEPARTEMENT DE KOLDA</u>
Quatre (4) dont deux (2) construits
<u>DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR</u>
Quatre (4) dont trois construits
<u>DEPARTEMENT DE OUSSOUYE</u>
Trois (3) dont 2 construits

<u>DEPARTEMENT DE BIGNONA</u>
Deux (2) dont un (1) construit
<u>DEPARTEMENT DE GOUDOMP</u>
Un (1)
<u>DEPARTEMENT DE BOUNKILING</u>
Un (1)
<u>DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE</u>
Six (6) construits
<u>DEPARTEMENT DE NIORO</u>
Trois (3) dont deux (2) construits
<u>DEPARTEMENT DE KAFFRINE</u>
Deux (2) construits
<u>DEPARTEMENT DE KAOLACK</u>
Un (1) Antenne portuaire de Kaolack
<u>Au total</u> : 118 postes de contrôle surveillés par nos agents

Années	Parquet	DPAF/ DNL	Gendarmerie				Nombre Total d'infractions
			Brigade de Ziguinchor	Batterie AIBD	Zone Thiès- Diourbel	Axe Kaolack- Fatick- Kaffrine	
2019	6						6
2020	55	19					74
2021	175	19	7	1	7	1	210
							290

Tableau 1 : Sources des Statistiques relatives au TIM et TDP

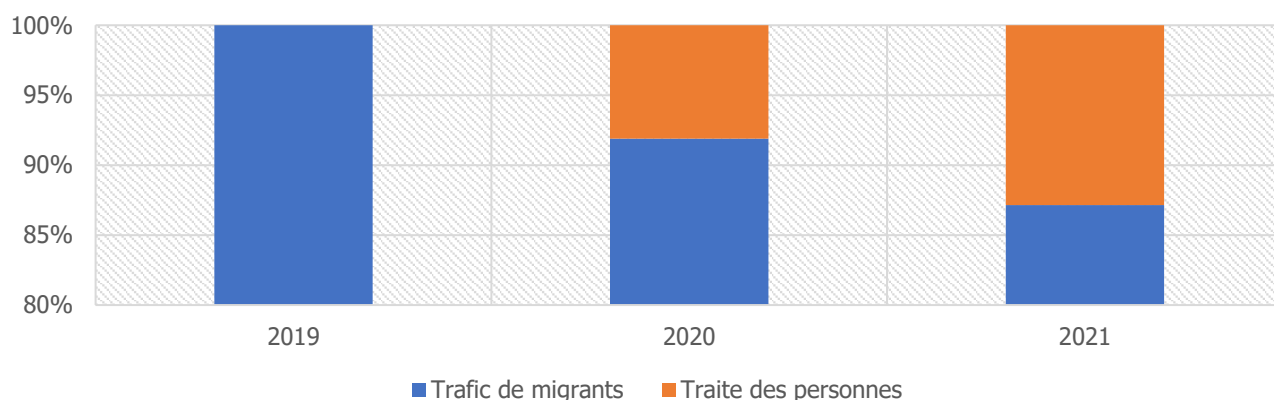
Evolution des statistiques sur le trafic de migrants et la traite de personnes



Années	TIM	TDP	Réquisitoire Introductif	Nombre de personnes jugées
2019	6		1	0
2020	68	6	34	13
2021	183	27	12	0

Tableau 2 : Répartition des statistiques par infractions et suivi des décisions judiciaires

Evolution des infractions en fonction des années



Données statistiques liées à l'émigration irrégulière du mois de juillet 2022

Nombre d'Interpellation	Nombre de personnes interpellées	Nombre de pirogues arrivées aux îles canaries	Nombre de personnes arrivées aux îles canaries	Personnes conduites devant le parquet	Sénégalais	Étrangers
Types d'Infraction ↓						
Trafic de migrants par voie aérienne	08	00	00	03	03	00
Trafic de migrants par voie maritime	397	13	1080	27	21	06
Trafic de migrants par voie terrestre	02	00	00	01	00	2
Usurpation d'identité	08	00	00	05	01	04
Faux et usage de faux	27	00	00	09	08	01
Escroquerie au visa	00	00	00	00	00	00
Total	243	13	1080	24	19	05

Données statistiques liées à l'émigration irrégulière du mois de juin 2022						
Nombre d'infractions et d'Interpellation	Nombre d'infraction enregistrées	Nombre de pirogues arrivées aux îles canaries	Nombre de personnes arrivées aux îles canaries	Personnes conduites devant le parquet	Sénégalais	Étrangers
Types d'Infraction ↓						
Trafic de migrants par voie aérienne	16	00	00	07	05	02
Trafic de migrants par voie maritime	02	07	316	11	Non déterminé	Non déterminé
Trafic de migrants par voie terrestre	00	00	00	00	00	00
Usurpation d'identité	12	00	00	02	02	00
Faux et usage de faux	29	00	00	19	12	07
Escroquerie au visa	00	00	00	00	00	00
Total	59	07	316	39	19	09

Données statistiques liées à l'émigration irrégulière de Janvier, Février et Mars 2022

MOIS	Janvier		Février		Mars	
Nombre d'infraction et d'Interpelés	Nombre d'infractions enregistrées	Personnes conduites devant le parquet	Nombre d'infractions enregistrées	Personnes conduites devant le parquet	Nombre d'infractions enregistrées	Personnes conduites devant le parquet
Types d'Infraction						
Trafic de migrants par voie aérienne	02	02	17	17	16	09
Trafic de migrants par voie maritime	21	21	02	01	00	00
Trafic de migrants par voie terrestre	00	00	00	00	07	07
Usurpation d'identité	12	06	04	04	15	03
Faux et usage de faux	23	15	44	32	27	17
Escroquerie au visa	38	07	04	00	01	01
Total	73	36	71	54	66	37

Données statistiques liées à l'émigration irrégulière du mois d'avril 2022				
Nombre d'infractions et d'Interpelés	Nombre d'infraction enregistrées	Personnes conduites devant le parquet	Sénégalais	Étrangers
Types d'Infraction ↓				
Trafic de migrants par voie aérienne	25	14	14	00
Trafic de migrants par voie maritime	03	03	00	03
Trafic de migrants par voie terrestre	00	00	00	00
Usurpation d'identité	06	03	01	02
Faux et usage de faux	39	15	13	02
Escroquerie au visa	08	03	03	00
Total	81	38	31	07

Données statistiques liées à l'émigration irrégulière du mois d'avril 2022						
Nombre d'infractions et d'Interpellation	Nombre d'infraction enregistrées	Nombre de pirogues arrivées aux îles canaries	Nombre de personnes arrivées aux îles canaries	Personnes conduites devant le parquet	Sénégalais	Étrangers
Types d'Infraction ↓						
Trafic de migrants par voie aérienne	00	00	00	00	00	00
Trafic de migrants par voie maritime	00	14	641	Non déterminé	Non déterminé	Non déterminé
Trafic de migrants par voie terrestre	00	00	00	00	00	00
Usurpation d'identité	14	00	00	03	01	02
Faux et usage de faux	24	00	00	10	09	01
Escroquerie au visa	16	00	00	05	03	02
Total	54	14	641	18	13	05

ANNEXE III : l'équipe d'experts et les listes des membres du Comité scientifique, des points focaux et du Sous-comité de pilotage

L'équipe d'experts

- Moustapha **KA**, Magistrat, Expert CILEC,
- Sidy **NIABALY**, Doctorant en Droit Privé

Les membres du Comité scientifique

Direction générale de l'Administration territoriale

- Dr Ahmet Fadel KANE, Administrateur civil, Directeur des Libertés publiques et de la Législation
- M. Pape Mar FAYE, Chef de la Division des libertés associatives et des polices administratives

Secrétariat Général du Gouvernement, Dr Mounirou SY, Professeur des universités et Conseiller du Président de la République

Direction générale de la Police nationale

- Contrôleur général de Police Mame Seydou NDOUR, Directeur de la Police de l'Air et des Frontières au Ministère de l'Intérieur
- Contrôleur général de Police Abdoul Wahabou SALL, Directeur des Ressources Humaines au Ministère de l'Intérieur
- Commissaire de Police, Dr. Ibrahima SENHOR, Chef de la Division État-major à la DPAF
- Commissaire de Police Bakary Malouine FAYE, Chef de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT)
- Commissaire de Police Siléye Mody ANNE, Adjoint au Directeur des Ressources Humaines de la Police nationale
- Lieutenant de Police Mbaye Sady DIOP, expert en communication, en service à la Direction de la Surveillance du Territoire

Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

- Monsieur Kémoko DIAKITE, Ambassadeur, Directeur des Affaires Juridiques et Consulaires
- M. Ibrahima CISSE, DGASE
- M. El Hadji Abdoul Karim CISSE, Conseiller Technique à la DGASE

Ministère de la Jeunesse

- M. Doudou SANKHARE, Coordinateur de la Cellule d'Appui à la Promotion de l'Emploi des Jeunes

Ministère de la Famille, du Genre et de la Protection de la Petite Enfance

- Madame Boury DIA, sociologue, Chef de la Division de Protection des Groupes Vulnérables
- M. Thierno Daouda DIALLO, juriste

Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération

- M. Lanfia DIANE, Planificateur, Chef de la Division Planification

Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion

- M. Jean Luc GOMIS, Chef de la Division Migration et Suivi des Accords d'Echanges de main d'œuvre

Ministère des Forces Armées

- Capitaine de Vaisseau Karim Moulaye MARA, Chef de la Division Opérations ;
- Colonel Papa DIOUF, Chef de la Chaine Emploi Opérations à l'Etat-major du HCGN ;
- Lieutenant-colonel Abdou Mbengue, Commandant la Légion Ouest de la Gendarmerie

Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime

M. Ousmane Niang SEYE, Ingénieur des Pêches et de l'Aquaculture, Chef de la Brigade de Veille portuaire

Ministère de la Justice

- Dr. Mody NDIAYE, Secrétaire permanent de la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
- M. Moustapha KA, Magistrat, Secrétaire général du Centre de Formation Judiciaire, expert en criminalité transnationale organisée désigné consultant du CILEC pour

l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et son plan d'actions opérationnel

Ministère du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions

- M. El Hadji Ibrahima DIALLO, Chef de la Division Travail et point focal Migration.

Délégation à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ)

- Dr. Codé LO
- Dr Nfaly CAMARA, Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Université Cheikh Anta DIOP ;
- Pr. Pape Demba FALL, Directeur du Laboratoire de Recherches sur la Migration à l'IFAN (UCAD)

Comité Interministériel de Lutte contre l'Emigration Clandestine

- Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle Mamadou Bocar LY, Secrétaire permanent du CILEC
- Commissaire de Police Malang BADIANE, SP Adjoint du CILEC
- Lieutenant de Police Henry Boumy CISS, Chef de la Division Communication, Sensibilisation et Prévention

Répertoire Points focaux			
N°	MINISTÈRES ou autres SERVICES	TITULAIRES	SUPPLÉANTS
01	Ministère de l'Intérieur	Commissaire de Police Bakary Malouine FAYE	Lieutenant de Police Serigne Falou BA
02	Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion	Modou FALL, Directeur de l'Emploi	Cheikh Ahmadou Abdul GUEYE, Conseiller Technique
03	Ministère de la Justice	Alassane NDIAYE, Magistrat, Directeur adjoint des Affaires Criminelles et des Grâces	Aïda Coundoul, Juriste à la DACG
04	Ministère de Forces Armées	Capitaine de Vaisseau Ibrahima SOW	-----
05	Ministère de la Jeunesse	Doudou SANKHARE, coordonnateur de la Cellule d'Appui à la Promotion de l'Emploi de Jeunes	Adrien Sadio NDIAYE, Directeur de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives
06	Ministère des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement des Territoires	Mbagnick DIOUF, Directeur de la Promotion du Développement territorial	Ndèye Khady Cissé DIENG, Chef de la Division de l'information territoriale et de la Capitalisation
07	Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération	Lanfia DIAGNE, Chef de la Division Planification	Fatimata Malamine SALL, Sociologue
08	Ministère de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants	Fatou Faye Ndiaye DEME, Directrice de la Famille et de la Protection des Groupes Vulnérables	Dié Marie FAYE, Chef du Bureau de la Promotion des Familles
09	Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime	Ousmane Niang SEYE, Ingénieur des Pêches et de l'Aquaculture	Jean Claude SAMBOU, Lieutenant de Vaisseau
10	Ministère des Finances et du Budget	Lt Colonel El Hadji Abdoulaye FALL, assistant du Directeur des Opérations douanières	-----
11	Etat-Major Particulier du Président de la République	Colonel Abdoul NDIAYE, chef de la Cellule Coordination Défense Etudes générales	Capitaine de Vaisseau Michel DIOUF, Chef de la Division Etudes générales
12	Présidence de la République Secrétariat Général /DER/FJ Délégué à l'entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes	Ahmadou Bamba FALL, Secrétaire Général de la DER/FJ	Dr. Amadou BAO, Directeur des Etudes, de la Planification stratégique et du Suivi Evaluation
13	Secrétariat Général du Gouvernement	Fatoumata MBAYE, Planificateur Mouhamadou Mounirou SY, Conseiller spécial du SGG	Amadou Ibrahima DIALLO, Chef de la Division des Marchés et des Affaires générales

Répertoire Points focaux			
N°	MINISTÈRES ou autres SERVICES	TITULAIRES	SUPPLÉANTS
14	Association des Maires du Sénégal	Gaye Abdou Ahmad SECK, Maire de la Commune de Bargny	Amadou SAMBA, Maire de la Commune de Cambéréne
15	Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M)	Valeria FALASCHI, Projet Manager	Pirce ALKINOK, Reintegration Officer
16	Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur		
17	Ministère de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel		
18	Porte-parole de la Présidence de la République		
19	Secrétariat d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur		
20	Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale	Lieutenant-Colonel Abdou MBENGUE	Chef d'Escadron Albert Faye
21	Direction Générale de l'Administration Territoriale	M. Ahmeth Fadel KANE	M. Pape Mar FAYE
22	Délégation de l'Union Européenne	M. Christophe PELZER Attaché de Coopération	M. Faly KEITA Chargé de Programmes

Les membres du Sous-comité de Pilotage du CILEC

- Moustapha KA, Magistrat, Expert CILEC
- Commissaire de Police Malang BADIANE, SP Adjoint du CILEC
- Commissaire de Police, Dr. Ibrahima SENGHOR, Chef de la Division État-major à la DPAF
- Commissaire de Police Bakary Malouine FAYE, Chef de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT)
- Commissaire de Police Siléye Mody ANNE, Adjoint au Directeur des Ressources Humaines de la Police nationale
- M. Pape Mar FAYE, Chef de la Division des libertés associatives et des polices
- Sidy NIABALY, Doctorant en Droit Privé, assistant de l'expert du CILEC

BIBLIOGRAPHIE

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX & RÉGIONAUX

- + Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à Palerme (Italie) le 15 novembre 2000 et ses trois protocoles additionnels
- + Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- + Convention n°19 relative à l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, signée à Genève le 05 juin 1925
- + Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, et ses deux Protocoles facultatifs
- + Protocole facultatif à la Convention des droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté en 2000
- + Convention de l'OIT n°138, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et entrée en vigueur 19 juin 1976 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
- + Convention n°182 de l'OIT du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination entrée en vigueur le 19 novembre 2000 qui consacre en son article 3 une définition des pires formes de travail des enfants et faisant référence à la traite des personnes
- + Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York 10 décembre 2004 et son protocole facultatif relatif à la prévention de la torture
- + Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York le 18 décembre 1990
- + Protocole de Palerme ou Protocole III contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions de 2001
- + Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida (Mexique) en 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005
- + Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne (Autriche) en 1988, entrée en vigueur

le 11 novembre 1990 qui est une symbiose entre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

- ✚ Protocole A/P1/5/79 du 29 mai 1979 de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la région, la circulation des véhicules de transport, l'abolition des visas et permis d'entrée des citoyens des pays membres
- ✚ Protocole A/SP1/85 du 6 juillet 1985 sur les droits et obligations des migrants, les conditions et procédures d'expulsion
- ✚ Protocole A/SP1/86 du 1er juillet 1986 sur le droit de résidence et les dispositions particulières relatives aux travailleurs frontaliers et saisonniers
- ✚ Protocole A/SP1/7/89 du 30 juin 1989 sur le règlement des différends entre Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du Protocole
- ✚ Protocole A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 sur les modalités d'application du droit d'établissement et les dispositions relatives à la protection et à la promotion des investissements
- ✚ Protocole A/P3/12/01 sur la lutte contre la corruption
- ✚ Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981
- ✚ Convention d'extradition de la CEDEAO signée à Abuja le 6 août 1994, entrée en vigueur le 8 décembre 2005
- ✚ Convention A/P.1/7/92 de la CEDEAO relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Dakar le 29 juillet 1992, entrée en vigueur le 28 octobre 1998
- ✚ Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés adoptée en juillet 2003
- ✚ Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999
- ✚ Convention de coopération en matière de sécurité entre les Etats membres de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) de 2004
- ✚ Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre signé à Abuja le 6 juillet 2006
- ✚ Accord multilatéral de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest.
- ✚ Toujours au niveau de la CEDEAO, des plans d'actions ont été élaborés et un organe de suivi mis en place pour une meilleure application par les Etats.

LOIS

- ✚ Loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal
- ✚ Loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale
- ✚ Loi n°2021-34 et la loi n°2021-33 du 23 juillet 2021 modifiant respectivement la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale et la loi n°65-60 du 21 juillet 1965.
- ✚ Loi n°2003-17 du 18 juillet 2003 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
- ✚ Loi 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes, les pratiques assimilées ainsi que la protection des victimes
- ✚ Loi n°2021-33 du 23 juillet 2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1960 portant Code pénal
- ✚ Loi n°71-10 du 25 janvier 1971 sur le séjour des étrangers au Sénégal
- ✚ Loi n°68-27 du 24 juillet 1968 portant Statut des réfugiés
- ✚ Loi n°2022-01 du 14 avril 2022 portant Statut des Réfugiés et Apatrides
- ✚ Loi n°82-06 du 30 juin 1982 insérant un article 831 dans le Code général des Impôts
- ✚ Loi n°78-12 du 29 janvier 1978 ayant renforcé les peines à l'encontre des migrants en situation irrégulière
- ✚ Loi n°72-61 du 07 mars 1961 portant Code de la nationalité
- ✚ Loi n°89-01 du 07 janvier 1989 relative au livret de famille, modifiant le chapitre 7 intitulé « De l'état civil » du Livre I, intitulé « Les personnes » de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille ;
- ✚ Loi n°97-347 du 02 mars 1997 portant délégation de pouvoirs au Ministre de l'Intérieur pour la délivrance des récépissés de déclaration d'association
- ✚ Loi n°66-70 du 13 juillet 1966, modifiée par la loi n°98-19 du 28 mars 1998 portant Code des Obligations Civiles et Commerciales

DÉCRETS

- ✚ Décret n°71-860 du 28 juillet 1971 sur les obligations du transporteur de passagers
- ✚ Décret n°94-370 du 03 juin 1994, complété par Décret 96-96 du 1^{er} février 1996, abrogé et remplacé par Décret n°97-570 du 02 juin 1997 sur la gestion des

frontières par le CNGF

- ✚ Décret n°2003-291 du 08 mai 2003 portant création du Comité national chargé de la Gestion et de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées
- ✚ Décret n°2012-543 du 24 mai 2012 portant création de la DGAT par le renforcement des missions qui étaient antérieurement confiées à la DAGAT
- ✚ Décret n°2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du Ministère de l'Intérieur
- ✚ Décret n°2018-1070 du 30 juin 2018 portant organisation du Ministère de la Justice
- ✚ Décret n°2020-2195 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du MAESE
- ✚ Décret n°78-021 du 06 janvier 1978 portant description du passeport diplomatique et du passeport de service et fixant les modalités de leur établissement.
- ✚ Décret n°2020-2196 du 11 novembre 2020 portant attributions du Ministre de l'Intérieur
- ✚ Décret n°2020-2064 du 27 octobre 2020 portant création du Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, fixant ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement.
- ✚ Décret n°2020-2393 du 30 décembre 2020 confiant la coordination de la lutte contre l'émigration clandestine au CILEC

ARRETES

- ✚ Arrêté n°0000597/MINT/CAB du 17 janvier 1990 ayant créé l'ancienne DAGAT
- ✚ Arrêté Présidentiel n°3809 du 13 avril 2004 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des organes du comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées
- ✚ Arrêté n°002957 du 25 février 2020 portant organisation et fonctionnement du CILEC

CIRCULAIRES

- ✚ Circulaire n°0448/MAESE/DAJC/CHAN du 07 juillet 2015
- ✚ Circulaire n°4131/MJ/DACG du 11 août 2011

- ✚ Circulaire n°079/DACG sur la politique pénale du 14 janvier 2019
- ✚ Circulaire n°7451/MJ/DACG du 05 novembre 2021

POLITIQUE PUBLIQUE, ÉTUDE ET RAPPORT

- ✚ Le Sommet des Nations Unie pour les Réfugiés et les Migrants de 2016
- ✚ Le Sommet de la Valette des 11 et 12 novembre 2015
- ✚ La Déclaration de Niamey de 2018
- ✚ Pacte Mondial sur les Migrations sûres, ordonnées et régulières
- ✚ Pacte Mondial sur les Réfugiés
- ✚ Stratégie continentale pour l'Afrique 2020-2024 de l'OIM
- ✚ Stratégie 2016-2020 de l'ONUDC a bouclée en 2020 et approuvée en janvier 2015
- ✚ Cadre révisé de politique migratoire pour l'Afrique et le plan d'action 2018-2027
- ✚ Projet de Protection des Migrants (PROMIS)
- ✚ Projet d'Appui au Plan d'Action régional de la CEDEAO, le Projet Initiatives côtes de l'Afrique de l'Ouest
- ✚ La Lettre de Politique Sectorielle de développement et de la Sécurité intérieures au Sénégal « *Gouvernance, Sécurité intérieure au Sénégal 2017-2027* »
- ✚ La Politique Nationale de Migration du Sénégal
- ✚ Migration au Sénégal, « Profil national 2018 » préparé pour l'ANSD et l'OIM et réalisé par Docteur Babacar DIOME
- ✚ Stratégie régionale de Lutte contre la Traite des Personnes 2015-2020 de l'ONUDC
- ✚ Stratégie Nationale de Protection de l'Enfance du Sénégal (SNPE)
- ✚ ONUDC, « *Maltraités et Négligés* » : Une perspective de genre sur les Infractions Aggravées de Trafic illicite de Migrants et leur réponse, décembre 2020
- ✚ Etude sur l'Evaluation du cadre juridique de la traite des personnes et de sa mise en œuvre au Sénégal et proposition d'un avant-projet de réforme législative pour l'ONUDC et la CNLTP en 2015 par Moustapha KA, Magistrat, expert CTO
- ✚ Etude sur l'état de mise en œuvre du dispositif de lutte contre le trafic illicite de migrants et proposition d'un avant – projet de réforme législative en décembre 2018 pour le projet PROMIS HCDH et ONUDC par Moustapha KA, magistrat
- ✚ Manuel de formation initiale et Manuel de formation continue pour les Ecoles et

Instituts de magistrature du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal sur la criminalité transnationale organisée : traite des personnes et trafic illicite de migrants en juin 2018 pour la Section traite – Trafic de l'ONUDC, par Moustapha KA, expert CTO

CTLECC

ABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	8
MÉTHODOLOGIE.....	11
PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE	13
1.1. Présentation pays.....	13
1.2. Place de la lutte contre la migration irrégulière dans les politiques publiques.....	16
1.3. Champ d'application de la stratégie nationale.....	18
1.4. Cadre juridique et institutionnel	19
1.4.1. Cadre juridique.....	19
1.4.1.1. Des instruments internationaux et nationaux	20
1.4.1.1.1. Des instruments internationaux.....	20
1.4.1.1.2. Du dispositif juridique national	24
1.4.2. Cadre institutionnel.....	26
1.4.2.1. Les structures intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière	26
1.4.2.1.1. Les institutions et organismes internationaux	26
1.4.2.1.2. Les administrations publiques intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière	26
1.4.2.1.2.1.- L'Assemblée Nationale et les institutions consultatives	26
1.4.2.1.2.2.- Les services du Ministère de l'Intérieur intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière.....	27
1.4.2.1.2.3.- Les autres administrations publiques sectorielles	30
1.4.2.2. Structures spécialisées dans la lutte contre la migration irrégulière	35
1.4.2.2.1. La Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF)	35
1.4.2.2.2. La Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage (DPETV)	37
1.4.2.2.3. La Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF).....	38
1.4.2.2.4. Le Comité National de Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes Déplacées (CNGSRRPD).....	39
1.4.2.2.5. La Commission Nationale de Gestion des Réfugiés et des Apatrides (CNGRA)	39
1.4.2.2.6. La Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur (DGASE)	41
1.4.2.2.7. Le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi des Émigrés (BAOS)	42
1.4.2.2.8. Le Comité Interministériel de Lutte contre l'Émigration Clandestine (CILEC)	44
1.4.3. Les organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière.....	45

1.4.4.	Les collectivités territoriales.....	46
1.4.5.	Le secteur privé dans la lutte contre la migration irrégulière.....	47
DEUXIÈME PARTIE : DIAGNOSTIC		48
2.1.	Nature, manifestations et état de la migration irrégulière.....	48
2.1.1.	Nature et manifestations.....	48
2.1.2.	L'état de la lutte contre la migration irrégulière	49
2.1.2.1.	Présentation des données statistiques.....	49
2.1.2.2.	Analyse des statistiques	52
2.1.2.3.	Analyse et interprétation des résultats des consultations	53
2.1.2.4.	Analyse des données judiciaires.....	55
2.2.	Principaux résultats de l'évaluation situationnelle.....	57
2.3.	Analyse du cadre juridique	58
2.3.1.	Forces.....	58
2.3.2.	Faiblesses	61
2.4.	Analyse du cadre institutionnel.....	62
2.4.1.	Forces.....	62
2.4.2.	Faiblesses	64
2.5.	Analyse des interventions en matière de lutte contre la migration irrégulière.....	65
2.5.1.	Analyse de l'environnement externe de la migration irrégulière	69
2.5.1.1.	Opportunités	69
2.5.1.2.	Menaces.....	70
2.5.2.	Principaux défis de lutte contre la migration irrégulière	71
TROISIÈME PARTIE : STRATÉGIE.....		77
3.1.	Vision du Sénégal sur la lutte contre la migration irrégulière	77
3.2.	Cadre stratégique de lutte contre la migration irrégulière	81
3.3.	Axes d'intervention de la stratégie	81
3.3.1.	Axe stratégique 1.- LA PREVENTION.....	81
3.3.2.	Axe stratégique 2.- GESTION DES FRONTIÈRES.....	90
3.3.3.	Axe stratégique 3.- MESURES DE RÉPRESSION	99
3.3.4.	Axe stratégique 4.- MESURES D'AIDE, D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION....	102
3.3.5.	Axe stratégique 5.- RETOUR ET RÉINSERTION DES MIGRANTS	106
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE		110
4.1.	Cadre de mise en œuvre.....	110
4.1.1.	Principaux indicateurs de performance.....	110
4.1.2.	Plan d'actions de la SNLMI	113

4.1.3. Coût du plan d'actions de la SNLMI.....	113
4.1.4. Plan de communication de la SNLMI	113
4.2. Organisation du dispositif de suivi et d'évaluation de la SNLMI.....	113
4.3. Risques liés à la mise en œuvre de la SNLMI	114
MATRICE DU PLAN 2023-2025	i
ANNEXE I : Glossaire	xxiii
ANNEXE II : Statistiques de la Police Nationale, de la Gendarmerie et du POC.....	xxvi
ANNEXE III : l'équipe d'experts et les listes des membres du Comité scientifique, des points focaux et du Sous-comité de pilotage	xxxiv
BIBLIOGRAPHIE.....	xl